Financira Europska unija NextGenerationEU

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo pravosuđa i uprave

DEKOD

COGNITA
KNOWLEDGE SOLUTIONS PROVIDER

# Sustav za e-učenje - pripreme za polaganje državnog ispita

Priručnik za polaznike programa e-učenja

Predmet: Osnove Europske unije – II. razina

Listopad 2023.

## Sadržaj

**Uvod** ... 3
**1. Povijest i razvoj Europske unije** ... 4
**1.1. Povijest nastanka i posebnosti razvoja Europske unije** ... 4
**1.2. Osnivački ugovori i drugi temeljni pravni izvori EU-a: Svrha i glavna postignuća** ... 11
**1.3. Dinamika i značajke valova proširenja Europske unije** ... 17
**1.4. Proces pristupanja države u punopravno članstvo u Uniji** ... 23
**2. Ustroj i funkcioniranje Europske unije** ... 29
**2.1. Glavne institucije Europske unije** ... 29
**2.2. Nadležnost i obilježja ostalih tijela EU-a** ... 41
**2.3. Nadležnosti i obilježja agencija Europske unije** ... 47
**2.4. Primarno zakonodavstvo Europske unije** ... 50
**2.5. Sekundarno zakonodavstvo Europske unije** ... 54
**2.6. Ostali pravni akti Europske unije** ... 58
**3. Zajedničke politike Europske unije** ... 59
**3.1. Četiri temeljne slobode – jedinstveno unutarnje tržište EU-a** ... 59
**3.2. Ekonomska i monetarna unija** ... 65
**3.3. Proračun Europske unije** ... 70
**3.4. Značajke, ciljevi i fondovi za provedbu zajedničkih politika Unije** ... 75
**4. Republika Hrvatska i Europska unija** ... 84
**4.1. Pretpristupno razdoblje - Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju** ... 84
**4.2. Proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji** ... 86
**4.3. Prava i obveze Republike Hrvatske kao članice EU** ... 90
**4.4. Prava i obveze građana te građana RH u Europskoj uniji** ... 91
**4.5. Koordinacija europskih poslova i sudjelovanje hrvatskih predstavnika u institucijama EU-a** 93
**4.6. Pretpristupni programi pomoći EU-a Hrvatskoj** ... 97
**4.7. Programi i fondovi i EU-a na raspolaganju Hrvatskoj** ... 100
**Popis kratica** ... 106
**Popis izvora** ... 107

## Uvod

Kandidatima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita omogućeno je pohađanje programa e-učenja – pripreme za polaganje državnog ispita putem sustava za e-učenje.

Sustav za e-učenje razvijen je 2022. godine u sklopu projekta pod nazivom „Usluga razvoja sustava i programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026“.

Priručnik za polaznike programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita predstavlja dodatni materijal uz program e-učenja koji polaznicima programa omogućava lakše praćenje sadržaja e-učenja.[1]

[1] Prva verzija Priručnika izrađena je u studenom 2022. godine u sklopu projekta pod nazivom „Usluga razvoja sustava i programa e-učenja - pripreme za polaganje državnog ispita u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026“.

# 1. Povijest i razvoj Europske unije

## 1.1. Povijest nastanka i posebnosti razvoja Europske unije

- **Povijesni kontekst**

Ideje o ujedinjavanju europskih država i stvaranju zajednice slobodnih europskih naroda dobivaju zamah u 19. stoljeću kada se za njih zalažu francuski, talijanski i njemački mislioci, filozofi i pisci. U to vrijeme francuski romanopisac Victor Hugo govori o „Sjedinjenim Državama Europe“ (Fontaine, 2018: 4) i zalaže se za osnivanje europskog senata (Hrvatska enciklopedija, enciklopedija.hr; „Paneuropeizam“). Ideje o federaciji europskih država podupirali su i Jean-Jacques Rousseau, Charles Louis de Montesquieu, Immanuel Kant, Pierre-Joseph Proudhon, i drugi. Do izbijanja Drugog svjetskog rata ideja o integraciji europskih država otišla je najdalje u *Memorandumu* Aristidea Brianda, francuskog političara, koji je 1930. Ligi naroda u *Memorandumu* iznio „plan o stvaranju neke vrste europske federacije“ (Hrvatska enciklopedija, enciklopedija.hr; „Paneuropeizam“). Liga naroda je naredne godine čak osnovala posebno povjerenstvo za razmatranje toga plana, ali je onda ta ideja zamrla.

Oživjela je nakon završetka Drugog svjetskog rata, u razdoblju od 1945. do 1950., zahvaljujući britanskim, francuskim, njemačkim i talijanskim političarima - Robertu Schumanu, Konradu Adenaueru, Alcideu De Gasperiu i Winstonu Churchillu. Churchill se u svom govoru u Zürichu u rujnu 1946. zalagao za „uniju svih europskih država koje joj se žele pridružiti, i to pod vodstvom Francuske i Njemačke“ (Weidenfeld i Wessels, 2005: 11). Primarni motiv za oživljavanje ideje o ujedinjenoj Europi i stvaranju zajednice slobodnih europskih naroda bilo je očuvanje teško postignutog mira nakon dva svjetska rata i sprječavanje novih ratnih sukoba na europskome tlu.

*Weidenfeld i Wessels izdvajaju i sljedeće* ***motive kao ključne za europsku integraciju*** ***(****Weidenfeld i Wessels, 2005: 10)*

Želja za novom spoznajom odnosi se na potrebu drugačijeg načina poimanja Europe i potrebu za zajedništvom naroda nakon nacionalističkih pokreta u nekim europskim državama koji su doveli do razornih ratova i milijunskih gubitaka ljudskih života. Osim potrebe za osiguravanjem mira, slobode i novog poimanja europskih država, javila se i potreba za uklanjanjem nacionalnih granica i osiguravanjem slobodnog kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala koje će potaknuti i gospodarski rast. To je bilo i vrijeme početka Hladnoga rata te se javila i potreba za pozicioniranjem relativno malih i ratom iscrpljenih europskih država u odnosu prema dvjema velesilama, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Sovjetskom savezu (SSSR). Države Zapadne Europe u ujedinjavanju su vidjele priliku za povratkom i jačanjem dijela moći koju su u ratu izgubile.

Razdoblje neposredno nakon Drugog svjetskog rata bilo je vrijeme jačanja Europskoga pokreta. U travnju 1948. osnovana je Organizacija za europsku gospodarsku suradnju (OECC) koja će 1961. prerasti u današnju Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). OECC je osnovan radi provedbe Europskog programa oporavka te distribucije pomoći iz Marshallovog plana nakon Drugog svjetskog rata.

Smatra se da je Europski pokret rođen te iste 1948. godine, ali u svibnju kada je održan Europski kongres u Den Haagu. Osim nacionalnih udruga i nadnacionalnih organizacija na Kongresu su sudjelovali europski političari koji su bili zagovaratelji ujedinjavanja europskih

država, kao što su Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak i Konrad Adenauer. Na tom je Kongresu zatraženo osnivanje Vijeća Europe i ujedinjavanje europskih država u političkom i gospodarskom smislu uz odricanje dijela nacionalnog suvereniteta. Vijeće Europe osnovano je 1949. godine kao međunarodna organizacija za zaštitu i promicanje demokracije, vladavine prava i ljudskih prava. Danas broji 46 država članica, uključujući svih 27 država članica Europske unije. Rađanjem i jačanjem Europskoga pokreta pripremljen je teren za ujedinjavanje europskih država najprije u Zajednicu, a kasnije u Uniju kakvu poznajemo danas.

*Osnivači Vijeća Europe 1949. (Mrežna stranica Vijeća Europe: https://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are. Preuzeto 16. 05. 2022.)*

Winston Churchill, predsjednik Vlade Ujedinjene Kraljevine

Konrad Adenauer, kancelar i ministar vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke

Robert Schuman, ministar vanjskih poslova Francuske

Paul-Henri Spaak, predsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Belgije u četrdesetim i pedesetim godinama 20. stoljeća

Alcide de Gasperi, predsjednik Vlade Italije

Ernest Bevin, državni tajnik za vanjske poslove Ujedinjene Kraljevine

- **Prvi oblici integracija**

U godinama oporavka od ratnih stradanja neposredno nakon Drugog svjetskog rata, francuskom političaru, diplomatu i političkom vizionaru Jeanu Monnetu povjeren je zadatak izrade Plana za modernizaciju i obnovu. Od njega je potekla ideja da se proizvodnja ugljena i čelika Francuske i Njemačke, kao dviju nekad zaraćenih zemalja, stavi u nadležnost jednog zajedničkog tijela. Teška metalurgija, odnosno proizvodnja ugljena i čelika, za mnoge je zemlje predstavljala glavne gospodarske grane. Ovaj prijedlog nije imao samo gospodarsko-industrijsku svrhu jačanja gospodarstava dviju zemalja ujedinjavanjem proizvodnje ugljena i čelika, već se na simboličan način tim ujedinjavanjem nositeljice ratne proizvodnje željelo staviti u službu trajnog mira na europskom kontinentu. Monnetova ideja našla je svoje oživotvorenje u Deklaraciji predsjednika Vlade Francuske, Roberta Schumana, poznatoj kao Schumanova deklaracija ili Schumanov plan. Schuman ju je predstavio na Dan pobjede nad fašizmom i nacizmom 9. svibnja 1950. i u njoj zatražio osnivanje Europske zajednice za ugljen i čelik.

***Jedan od ključnih odlomaka iz Schumanove deklaracije:***

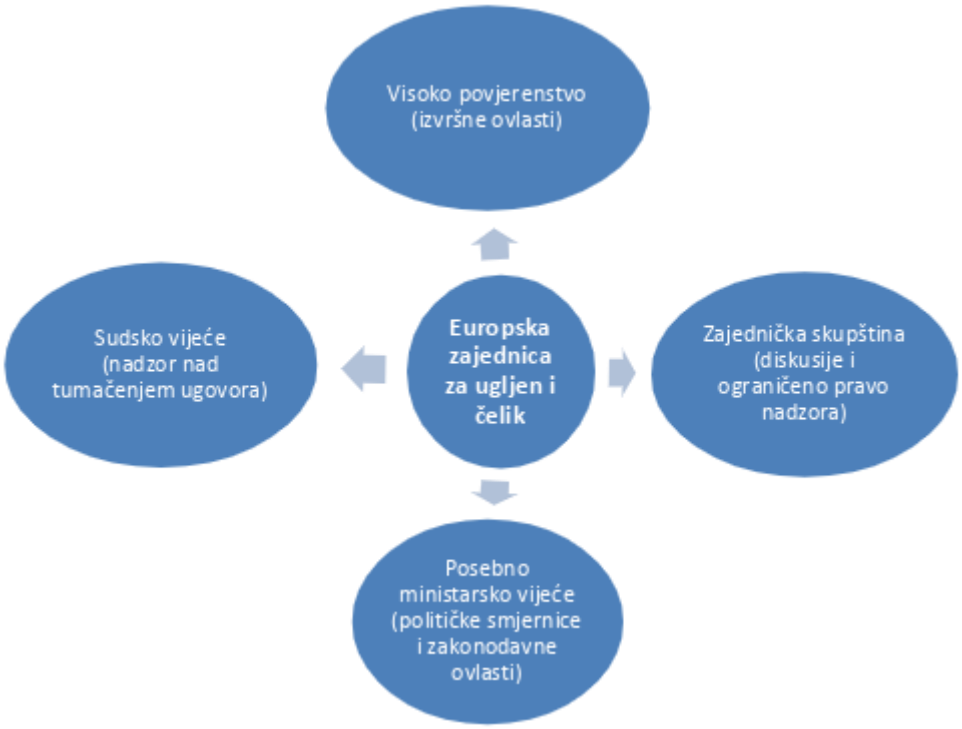
*„[Francuska vlada] predlaže da se francusko-njemačka proizvodnja ugljena i čelika u cijelosti stavi pod zajedničko Visoko povjerenstvo, u okviru organizacije otvorene za uključivanje drugih europskih zemalja. Spajanje proizvodnje ugljena i čelika trebalo bi odmah osigurati postavljanje* ***zajedničkih temelja za gospodarski razvoj kao prvi korak u federaciji Europe****, i promijenit će sudbine onih regija koje su dugo bile posvećene proizvodnji ratnog oružja od kojih su same bile stalne žrtve. S tako* ***uspostavljenom solidarnošću u proizvodnji bit će jasno da je svaki rat između Francuske i Njemačke ne samo nezamisliv, već uistinu nemoguć****. Uspostava te moćne proizvodne jedinice, otvorene svim zemljama koje žele sudjelovati i u konačnici su predane tome da se svim zemljama članicama osiguraju osnovni elementi industrijske proizvodnje pod jednakim uvjetima, stvorit će istinske temelje za njihovo gospodarsko ujedinjenje.“*

*(Izabrala i prevela autorica lekcije s mrežne stranice Europske unije: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_en. Preuzeto 17. 05. 2022.)*

***Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ)***

- Osnivanje: potpisivanjem Pariškog ugovora 18. travnja 1951.
- Ugovor je stupio na snagu 23. srpnja 1952.
- Na snazi do: 23. srpnja 2002. (50 godina)

*Tijela Europske zajednice za ugljen i čelik*




*Šest zemalja utemeljiteljica Europske zajednice za ugljen i čelik: Francuska, Njemačka, Italija, zemlje Beneluxa - Belgija, Nizozemska i Luxembourg.*

(*https://en.wikipedia.org/wiki/European_Coal_and_Steel_Community. Preuzeto 17. 05. 2022.*)

- **EEZ i EURATOM**

Sljedeći korak u jačanju integracije sastojao se od ujedinjavanja novih gospodarskih i industrijskih sektora zemalja utemeljiteljica. Početkom lipnja 1955. ministri vanjskih poslova tih šest zemalja okupili su se na Konferenciji u Messini na Siciliji. Tom je prilikom osnovan Međuvladin odbor za europsku integraciju, a za predsjedatelja Odbora izabran je belgijski političar Paul-Henri Spaak. Odbor je pod njegovim vodstvom kroz godinu dana izradio Izvješće o općem zajedničkom tržištu, poznato kao Spaakovo izvješće. Ono je postalo temeljem za Međuvladinu konferenciju koja je održana 1956. te donošenje Rimskih ugovora 1957. kojima su osnovane Europska ekonomska zajednica (EEZ) i Europska zajednica za atomsku energiju (EURATOM). Utemeljenje zajedničkog tržišta i integracija u području atomske energije izabrani su kao područja daljnje integracije šest zemalja utemeljiteljica.

***Rimski ugovori o osnivanju EEZ-a i EURATOM-a***

- Dva ugovora
- Potpisani 25. ožujka 1957.
- Stupili na snagu: 1. siječnja 1958.

- **Ciljevi EEZ-a:** smanjenje trgovinskih barijera, stvaranje jedinstvenog tržišta i omogućavanje slobodnog prometa roba, usluga i kapitala
- **Ciljevi EURATOM-a:** promicati istraživanje i distribuciju tehničkih podataka, utvrditi jedinstvene sigurnosne standarde radi zaštite javnosti i radnika u industriji, osigurati da se civilni nuklearni materijali ne rabe u druge svrhe, posebno ne u vojne svrhe

*Europska zajednica za ugljen i čelik, Europska ekonomska zajednica i Europska zajednica za atomsku energiju spojene su u Europsku zajednicu Ugovorom o spajanju 8. travnja 1965., koji je stupio na snagu 1. srpnja 1967.*

Od samih početaka europskog integracijskog projekta postojala su dva temeljna načela u poimanju integracije. Prema jednom načelu zajednica europskih zemalja poima se kao savez država, a prema drugome kao saveznu državu. Prvi nazivamo intergovernmentalizmom, a drugi federalizmom. Tako će ostati kroz cijeli tijek razvoja Zajednice, odnosno Unije, što pokazuje da ne postoji jedinstveni plan ili vizija europskog integracijskog procesa, već ga države članice i institucije Unije neprestano grade i mijenjaju kroz svoje međusobne odnose i procese odlučivanja. Pri tome su iznimno važne nacionalne političke i gospodarske prilike u svakoj državi članici, ali i širi međunarodni gospodarsko-politički kontekst, što se pokazalo posebno točnim s migracijskom krizom 2015. i izbijanjem rata u Ukrajini u veljači 2022.

## 1.2. Osnivački ugovori i drugi temeljni pravni izvori EU-a: Svrha i glavna postignuća

- **Osnivački ugovori**

Temeljni dokumenti kojima se uređuje ustroj i ovlasti tada Europskih zajednica, a danas Europske unije su osnivački ugovori. Tim ugovorima države članice prenijele su svoje ovlasti na Europske zajednice, odnosno na Europsku uniju.

**Pariški ugovor:** Potpisan 18. travnja 1951. Stupio je na snagu 23. srpnja 1952. Šest zemalja (Njemačka, Francuska, Italija, Belgija, Nizozemska i Luxembourg) je u Parizu potpisalo Ugovor o uspostavi Europske zajednice za ugljen i čelik, koji je prestao važiti 2002.

Ciljevi, institucije i glavna postignuća opisani su u lekciji 1.1 Povijest nastanka i posebnosti razvoja Europske unije.

**Rimski ugovori**: Potpisani su 25. ožujka 1957., a stupili su na snagu 1. siječnja 1958. Iste države potpisale su Ugovor o osnutku Europske ekonomske zajednice i Ugovor o osnutku Europske zajednice za atomsku energiju – EURATOM

Ciljevi i glavna postignuća opisani su u lekciji 1.1 Povijest nastanka i posebnosti razvoja Europske unije.

**Jedinstveni europski akt:** Potpisalo ga je 9 članica 17. i 28. veljače 1986. Potpisan je u Luxembourgu i Haagu, a stupio je na snagu 1. srpnja 1987.

Ciljevi:

- širenje ovlasti Zajednice na područje monetarne politike, socijalne politike, gospodarske i socijalne kohezije, okoliša, istraživanja i tehnološkog razvoja;
- jačanje utjecaja Europskog parlamenta (postupak suradnje) s Vijećem Europske unije u postupku donošenja akata

**Ugovor iz Maastrichta (Ugovor o Europskoj uniji**): Potpisan je 7. veljače 1992., a stupio je na snagu 1. studenoga 1993. Sve zemlje članice uspostavile su Europsku uniju s ciljevima ekonomske i monetarne unije, jedinstvene valute, zajedničke vanjske i sigurnosne politike, zajedničke obrambene politike, uvođenje državljanstva Unije, uske suradnje u kaznenom pravosuđu i unutarnjim poslovima.

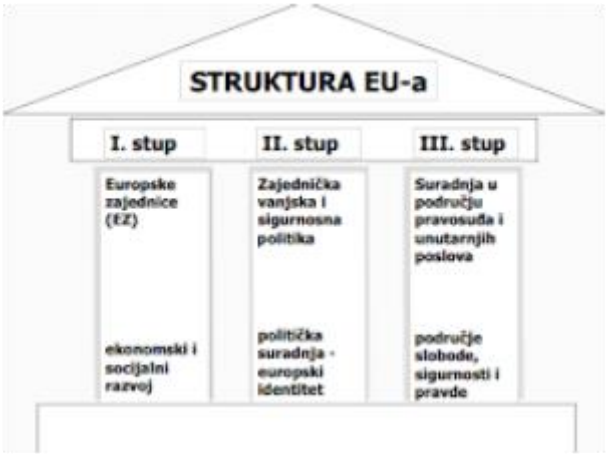
Nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, **izraz Europska zajednica počinje se rabiti kao Europska unija.**

Od Ugovora iz Maastrichta 1993. EU se ilustrira prikazom **grčkog hrama na tri stupa**:

I. **Prvi stup Europske zajednice – gospodarski i socijalni razvoj, nadnacionalan stup**: Europske zajednice zadržavaju pravnu osobnost i imaju nadnacionalni karakter.

II. **Drugi stup - suradnja u vanjskoj i sigurnosnoj politici:** Način rada klasične metode međudržavne suradnje. Učinci odluka ovise o spremnosti država članica da ih provedu u interno pravo.

III. **Treći stup – suradnja u unutarnjim poslovima** te suradnja **u pitanjima kaznenog prava**: Nema karakter nadnacionalnoga, odluke se inkorporiraju u interna prava država, samo zavisno od odluka samih država.




**Institucije EU-a nakon Maastrichta**:

- Vijeće
- Europski parlament
- Europska komisija
- Revizorski sud

Uveden je **postupak suodlučivanja** kojim Parlament dobiva veće ovlasti u postupku donošenja akata s Vijećem Europske unije (inicijalno je nosilo naziv Vijeće ministara, a sada Vijeće Europske unije, VEU).

**Ugovor iz Amsterdama:** Potpisan je 2. listopada 1997., a stupio je na snagu 1. svibnja 1999.

Uvodi se jačanje Europskog parlamenta s većim brojem područja u kojima se odluke donose postupkom sudjelovanja Parlamenta – suodlučivanjem. Uvodi se mogućnost suspenzije država članica iz postupka donošenja odluka, prenošenje dijela odredaba koje se odnose na suradnju u području pravosuđa i unutarnjih poslova (treći stup) u prvi stup Europske unije (vizni režim, azil, pravosudna suradnja u građanskim stvarima), uvrštavanje Schengenskog sporazuma u Ugovor, uključivanje socijalnog protokola u tekst Ugovora, izmjene odredbe o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici te isticanje borbe za većom zaposlenošću kao cilja Unije.

Ciljevi:

- održiv razvoj
- visoka razina zaposlenosti
- sporazum o socijalnoj politici
- suverenitet EU-a proširuje se na prava građana te bližu suradnju država u društvenim pitanjima i politici zapošljavanja

**Ugovor iz Nice:** Potpisan je 26. veljače 2001., a stupio je na snagu 1. veljače 2003.

- Jedan od glavnih razloga donošenja Ugovora bila je potreba rješavanja pitanja institucionalne prilagodbe EU-a pred novim proširenjem.
- Sadrži izmjene Ugovora o EU-u u sedam aneksa, i to: dva Protokola o proširenju EU-a i o statutu Europskog suda, tri Deklaracije o proširenju EU-a, o kvalificiranoj većini i blokirajućoj manjini te o budućnosti Unije, kao i o uspostavi Eurojusta.
- Najvažnije odredbe odnose se na sastav institucija te način odlučivanja u Vijeću (novo ponderiranje glasova).
- Europska komisija dobiva po jednog povjerenika iz svake države članice.
- Europski parlament: broj zastupnika određen je do najviše 732 zastupnika.
- Povećane su ovlasti Europskog parlamenta, proširen je postupak suodlučivanja, uvedena je reforma suda EU-a te pojačana suradnja u sva tri stupa EU-a.
- **2002. osnovan je EUROJUST – Agencija EU-a za pravosudnu suradnju** s po jednim nacionalnim članom iz svake države članice. Nacionalni članovi su suci ili državni odvjetnici. Suradnja se mora potvrditi institucionalnim oblicima suradnje, ali značajno doprinosi suradnji i efikasnosti kod zajedničkih istraga i prekograničnog kriminaliteta.
- **2002. Okvirna odluka Vijeća o europskom uhidbenom nalogu**: Značajna pomoć u efikasnosti pravosuđa i neposrednoj suradnji pravosudnih tijela EU-a.
- **2008. osnovan je EUROPOL – Europski policijski ured.**

**Ugovor iz Lisabona:** Potpisan je 13. prosinca 2007., a stupio je na snagu 1. prosinca 2009.

- Lisabonski ugovor izmijenio je Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice te je Ugovor o osnivanju EZ preimenovao u Ugovor o funkcioniranju EU-a; Ugovorom o Europskoj uniji Povelja o temeljnim pravima (zasebni dokument) postaje pravno obvezujuća. Sva tri akta imaju isti pravni značaj.
- Uvodi se značajna promjena u funkcioniranju EU-a. Nestaje Europska unija kao grčki hram na tri stupa, jer treći stup (policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima) postaje dio prvog stupa.

Najznačajnije odredbe:

- EU dobiva pravnu osobnost i može potpisivati međunarodne ugovore.
- Osnažena je uloga nacionalnih parlamenata koji dobivaju izravan utjecaj na proces donošenja odluka. Postupak pravovremenog upozorenja: Svaki nacionalni parlament ima osam tjedana da argumentira svoj prigovor ako misli da prijedlog zakona nije prikladan za EU.
- Novi zakonodavni postupci: Redovni postupak zamijenio je postupak suodlučivanja; zakonodavna inicijativa EK: prijedlog akta prihvaćen je ako ga uz tri čitanja kvalificiranom većinom prihvati Vijeće te običnom većinom Europski parlament.
- Kvalificirana većina postaje tzv. dvostruka većina (odluke Vijeća EU-a se donose ako imaju potporu 55% država članica, u kojem postupku mora biti zastupljeno najmanje 65% stanovništva Europe).
- Posebni zakonodavni postupci – situacija kada nije postignuta suglasnost država članica, bilo o donošenju odluke kvalificiranom većinom u Vijeću EU, bilo o sudjelovanju Parlamenta u odlučivanju. Vijeće EU ima ovlast donijeti odluku jednoglasno uz ograničenu ulogu EP-a (ovisno o području za koje se akt donosi – potrebna je ili suglasnost Parlamenta ili mišljenje Parlamenta).
- Proširenje uloge EU-a na borbu protiv kriminala, ilegalne migracije, trgovanja ljudima, oružjem i drogom, borbu protiv klimatskih promjena.
- EPPO – Ured europskog javnog tužitelja osnovan je 2021. Odgovoran je za istrage, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima EU-a, (prijevare, korupcija, pranje novca, prekogranične prijevare u području PDV-a)
- Europsko vijeće priznato je kao institucija i uvedena je nova funkcija predsjednika Vijeća.
- Nova funkcija Visokog predstavnika za vanjske poslove i sigurnosnu politiku EU-a
- Pravno regulirani uvjeti pod kojima nove države mogu pristupiti EU-u (zahtjev za članstvo, kome se podnosi, tko daje mišljenje i suglasnost); Pravno je regulirana mogućnost i način izlaska pojedine zemlje iz EU-a.
- Pravo inicijative građana: Peticijom s milijun potpisa građani mogu tražiti od Europske komisije da unaprijedi nove nacrte politika.

**Lisabonskim ugovorom propisane su granice nadležnosti EU-a, te su određene:**

- **Isključiva nadležnost EU-a**: Jedino Unija može donositi pravne akte, a države članice provode zakonodavstvo EU-a, npr. u sljedećim područjima: carinska unija, pravila tržišnog natjecanja, monetarna politika za države čija je valuta euro, zajednička trgovinska politika, očuvanje morskih bioloških resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike.
- Nadležnosti EU-a i države članice – **podijeljene nadležnosti**: Radi ujednačavanja domaćeg prava s pravom EU-a država članica može donositi pravno obvezujuće akte ako to nije učinila Unija koji se odnose na unutarnje tržište, socijalnu politiku, ekonomsku ili teritorijalnu koheziju, poljoprivredu i ribarstvo, zaštitu potrošača, promet, zaštitu javnog zdravlja, područje slobode, sigurnosti i pravde, transport i energiju.

Nadležnosti država članica – **EU ima nadopunjujuće (komplementarne) nadležnosti:** Europska unija svojim ovlastima ne zadire u regulatorne ovlasti država članica, niti ima isključive ili primarne regulatorne ovlasti. U takvim područjima Europska unija ima samo nadležnost posebnim mjerama pomagati, koordinirati ili nadopunjavati mjere koje autonomno poduzimaju države članice (primjerice istraživanje, tehnološki razvoj, istraživanje svemira, suradnju u razvoju humanitarne pomoći, obrazovanje, sport, kultura, turizam).

Sukladno navedenim nadležnostima Ugovorom iz Lisabona utvrđuju se ovlasti za donošenje propisa prema načelima:

- "ograničenog opsega ovlaštenja" ili "dodjele ovlasti" prema kojima tijela EU-a smiju djelovati samo onda kada su za to izričito dobila nadležnost. Nadležnosti koje nisu prenesene na Uniju osnivačkim ugovorima, ostaju državama članicama, *npr. carinska unija, zajednička trgovinska politika, monetarna politika za države čija je valuta euro, očuvanje bioloških resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike i dr.*

- Supsidijarnosti: U područjima u kojima se ne radi o isključivoj nadležnosti EU-a, Unija smije djelovati samo onda kada ciljevi Unije ne mogu biti zadovoljavajuće ostvareni od strane država članica, ali mogu zbog razmjera ili učinaka biti bolje ostvareni na razini Unije, *npr. navedeno načelo primjenjuje se u područjima podijeljenih ovlasti između EU i država članica, npr. unutarnje tržište, okoliš, zaštita potrošača, socijalna politika, područje slobode, sigurnosti i pravde i dr.*

- Proporcionalnosti – sadržaj i oblik djelovanja EU-a "ne smije prelaziti ono što je nužno kako bi se ostvarili ciljevi osnivačkih ugovora.", *tj. EU ne smije ograničavati ostale interese u pitanju više nego što je to nužno, pa se često navedeno objašnjava sintagmom "ne možeš muhu ubiti topom".*

## 1.3. Dinamika i značajke valova proširenja Europske unije

- **Opći podaci**

Europska unija danas broji 27 članica. Nakon njezinog utemeljenja 1951., nekoliko puta se širila, a svako proširenje naziva se „valom proširenja“. Do sada ih je bilo šest (6), uključujući i zadnje proširenje s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. Hrvatska i Grčka jedine su dvije države članice koje su same pristupile Europskoj uniji, odnosno nisu bile dijelom skupine zemalja koje su zajedno ulazile u ovu međunarodnu asocijaciju.

***Države članice***

| VAL PROŠIRENJA | GODINA | DRŽAVA/DRŽAVE |
|---|---|---|
| 1. | 1973. | Danska, Irska, Ujedinjena Kraljevina |
| 2. | 1981. | Grčka |
| 3. | 1986. | Portugal i Španjolska |
| 4. | 1995. | Austrija, Finska, Švedska |
| 5. *(prva faza)* | 2004. | Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija |
| 5. *(druga faza)* | 2007. | Bugarska i Rumunjska |
| 6. | 2013. | Hrvatska |

***Države kandidati za članstvo***

| DRŽAVA | STATUS |
|---|---|
| Albanija | U ožujku 2020. Europsko vijeće donijelo odluku da se otvore pristupni pregovori. |
| Bosna i Hercegovina | U prosincu 2022. Europsko vijeće donijelo je odluku o dodjeli statusa države kandidata za članstvo |
| Crna Gora | Pristupni pregovori počeli u lipnju 2012. |
| Sjeverna Makedonija | U ožujku 2020. Europsko vijeće donijelo odluku da se otvore pristupni pregovori. |
| Srbija | Pristupni pregovori počeli u siječnju 2014. |
| Turska | Podnijela zahtjev za članstvo 1987. Pristupni pregovori počeli 2005. Do sada je provizorno zatvoreno samo jedno pregovaračko poglavlje („Znanost i istraživanje“). |
| Ukrajina | Ukrajina je podnijela zahtjev za članstvo u veljači 2022. te joj je osiguran status države kandidata za članstvo u lipnju 2022. |

***Države koje su potencijalni kandidati za članstvo***

| DRŽAVA | STATUS |
|---|---|
| Gruzija | Podnijela je zahtjev za članstvo u ožujku 2022. |
| Kosovo | EU podupire stabilnost na Kosovu kroz EULEX-ovu misiju na Kosovu i kroz Specijalnog predstavnika EU-a na Kosovu. |

- **Dinamika proširenja**

Prvo proširenje Unije bilo je prema sjeveru i zapadu europskog kontinenta početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća. O mogućem pridruživanju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske razgovaralo se u političkim krugovima EEZ-a već početkom šezdesetih godina. Tada se tome protivio francuski predsjednik Charles de Gaulle, a francuska Vlada postala je otvorenija za pridruživanje Ujedinjene Kraljevine tek kad De Gaullea zamjenjuje Georges Pompidou na mjestu predsjednika Francuske 1969.

Naredne godine počeli su pristupni pregovori s Danskom, Irskom, Norveškom i Ujedinjenom Kraljevinom koji su završili u siječnju 1972. Na referendumima u Danskoj i Irskoj građani tih zemalja izjasnili su se za ulazak svojih zemalja u Zajednicu, a isto je učinio i Donji dom britanskog parlamenta. Građani Norveške na referendumu su bili protiv ulaska svoje domovine u Zajednicu. Među argumentima protiv pristupanja bila je zabrinutost građana za suverenitet Norveške i strah od negativnog utjecaja pristupanja na poljoprivredni i ribarstveni sektor Norveške te visoke standarde zaštite okoliša u ovoj zemlji. Stoga su 1973. Danska, Irska i Ujedinjena Kraljevina, bez Norveške, pristupile Zajednici.

Ubrzo nakon toga mediteranske zemlje, Grčka, Portugal i Španjolska oslobađaju se diktatura i prelaze na demokratsko društveno-političko uređenje te podnose zahtjeve za članstvom: Grčka 1975., a Portugal i Španjolska 1977. Ulaskom tih zemalja 1981. i 1986. Zajednica se proširila na jug i jugozapad europskog kontinenta. Zajednica se tada susreće s velikim razlikama u stupnju gospodarskog razvoja i razini životnog standarda između ovih triju novih članica i zemalja koje su prije toga pristupile Zajednici.

Pregovori s državama članicama Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) - Austrijom, Finskom, Norveškom i Švedskom završeni su 1994. te su 1995. Austrija, Finska i Švedska pristupile Uniji, dok su se građani Norveške na referendumu ponovo izjasnili protiv ulaska u Uniju. Ovaj se val proširenja smatra proširenjem Unije na sjever. S ulaskom tih triju zemalja, Unija je 1995. brojila 15 država članica.

Iako je od prvog vala proširenja 1973. do 2004. čak šest država dobilo status članica kroz tri proširenja 1981., 1986. i 1995., peti val proširenja je za Europsku uniju bio najzahtjevniji iz nekoliko razloga.

U zadnjem desetljeću 20. stoljeća Unija je dobila zahtjeve za članstvo 14 zemalja, od kojih je bilo 10 zemalja koje su se nakon pada Berlinskoga zida i završetka Hladnoga rata oslobodile komunističkih režima te podnijele zahtjeve za članstvom u Uniji u razmaku od 31. ožujka 1994. (Mađarska) do 10. lipnja 1996. (Slovenija). Prethodno je to učinila Turska (još 1987.) te Cipar i Malta (1990. ), kao i Švicarska, čiji zahtjev miruje od 1992.

Pristupni pregovori za ulazak Turske u EU počeli su 2005. Međutim, 2018., zbog nepostizanja napretka Turske u području reformi koje su neophodne za ulazak države u Uniju, posebno u području ljudskih prava i temeljnih sloboda te neovisnosti pravosuđa, pristupni pregovori između Turske i Unije su zaustavljeni.

Švicarska je još 1972. potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini s Europskom zajednicom, ali je švicarsko biračko tijelo odbilo članstvo Švicarske u Europskom gospodarskom prostoru (*European Economic Area*, EEA). Od tada je Švicarska kroz godine potpisala sporazume s EU-om o sudjelovanju ove države u raznim područjima europskih javnih politika. U veljači 2022. Savezno vijeće Švicarske ponovilo je interes ove zemlje za nastavkom bilateralnih odnosa s EU-om u cilju održavanja stabilnih odnosa na uzajamnu dobrobit obiju strana.

Europska unija nije prethodno reformirala svoje institucije i pripremila ih za značajnije povećanje broja država članica. Potencijalne nove članice trebale su temeljito i sustavno promijeniti vlastite institucije nakon promjene društveno-političkog uređenja, a stupanj gospodarskog razvoja zemalja na istoku kontinenta bio je neusporediv s gospodarskim razvojem i životnim standardom zemalja na zapadu i sjeveru Europe.

Unutar skupine od 12 zemalja (10 zemalja bivšeg Istočnoga bloka te Cipar i Malta), nisu sve zemlje imale isti put do pristupanja 2004., odnosno 2007. (Bugarska i Rumunjska). U tzv. „Luksemburšku skupinu“ ušle su Mađarska, Poljska, Estonija, Češka, Slovenija i Cipar. Zovemo ih zemljama „Luksemburške skupine“, jer je Europsko vijeće (koje okuplja šefove država i vlada) na svom sastanku u prosincu 1997. odlučilo, na prijedlog Komisije, da pregovori s tim zemljama počnu na proljeće 1998. Za Bugarsku i Rumunjsku je procijenjeno da još nisu spremne priključiti se Luksemburškoj skupini zbog unutarnje društveno-političke i gospodarske situacije u zemlji. Te su zemlje, zajedno s Latvijom, Litvom, Slovačkom i Maltom počele pristupne pregovore 2000. godine.

Europska unija spremala se za najveće proširenje do tada, s 15 na 27 članica, te je trebalo unijeti i odgovarajuće promjene u Osnivačke ugovore kako bi se promijenio način odlučivanja, što je i učinjeno na sastanku Europskoga vijeća u Nici u prosincu 2000.

Tada je Europsko vijeće prihvatilo i plan koji je Komisija napravila za tijek pregovora s ovih 12 zemalja. Latvija, Litva, Slovačka i Malta uspjele su uhvatiti korak s Luksemburškom skupinom, ali ne i Bugarska i Rumunjska. S tih 10 od 12 zemalja privremeno je zatvorena barem polovica pregovaračkih poglavlja kojih je tada bilo za svaku zemlju ukupno 31.

Na svom sljedećem sastanku u lipnju 2001. u švedskom Göteborgu Europsko vijeće je odlučilo da je cilj zaključiti pregovore s onim državama kandidatima koje će za to biti spremne

do kraja 2002. godine kako bi mogle sudjelovati na izborima za Europski parlament 2004. Također je zaključeno da će posebno trebati pomoći Bugarskoj i Rumunjskoj na putu prema članstvu.

U prosincu 2001. Europsko vijeće je u zaključcima sa svog sastanka u belgijskom Laekenu izričito navelo svih 10 zemalja koje će biti spremne za pristupanje 2004. te su 1. svibnja 2004. članice EU-a postale Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija.

Na narednim sastancima Europskoga vijeća, šefovi država i vala država članica kontinuirano su davali podršku naporima koje u pregovorima postižu Bugarska i Rumunjska i poticali pružanje dodatne pomoći tim zemljama, te je uveden Mehanizam suradnje i provjere kao pomoć u reformi pravosuđa, suzbijanju korupcije i, u slučaju Bugarske, borbi protiv organiziranog kriminala. U veljači 2005. na sastanku u Bruxellesu konačno je zaključeno da su obje zemlje uspjele završiti pregovore u svim poglavljima u prosincu 2004. te je kao datum njihovog ulaska u Uniju izričito naveden 1. siječnja 2007.

U to je vrijeme Republika Hrvatska već vodila pristupne pregovore s Europskom unijom koji su počeli 3. listopada 2005., a uspješno su okončani 30. lipnja 2011. te je u prosincu iste godine potpisan Ugovor o pristupanju. Republika Hrvatska postala je 28. članicom Unije 1. srpnja 2013. (v. posebnu lekciju).

Međutim, za niti tri godine nakon ulaska Hrvatske, u Ujedinjenoj Kraljevini održan je referendum na kojem se većina građana koja je izašla na referendum izjasnila za izlazak države iz Europske unije. Brexit, kako je kolokvijalno nazvan izlazak ove države kao izvedenica engleskih riječi „Britain“ i „exit“, je službeno realiziran 31. siječnja 2020. Pregovori za izlazak između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije trajali su od lipnja 2017. Tako Europska unija danas broji 27 članica.

*Zanimljivosti*

- *Države koje ispunjavaju uvjete za članstvo, ali se njihovi građani protive ulasku u Uniju: Lihtenštajn, Norveška i Švicarska.*
- *Island je podnio zahtjev za članstvo 2009. godine nakon snažne financijske krize 2008. Pregovori su počeli 2010. i zaustavljeni su 2013., najviše zbog pada zanimanja države za ulazak u Uniju nakon ponovnog snažnog gospodarskog rasta.*

- **Simboli i jezici Europske unije**

***Himna:*** Beethovenova „Oda radosti“ iz 1823., bez stihova, postala je službenom himnom EU-a 1985. Stihove je napisao Friedrich von Schiller krajem 18. stoljeća zamišljajući ljude kao braću te i himna simbolizira Europu u širem smislu, ne samo Europsku uniju, kao zajednicu bratskih naroda.

Poveznica na himnu: https://www.coe.int/02/_lfr/dc/audio/SWR_hymne.mp3

***Dan Europe:*** Obilježava se svake godine 9. svibnja kada je Robert Schuman predstavio deklaraciju kojom se zalaže za osnivanje Europske zajednice za ugljen i čelik. Taj je datum simbolički odabran za predstavljanje Deklaracije, jer je to i Dan pobjede nad fašizmom, odnosno dan predaje Njemačke 1945.

***Europska zastava***

:

*Simbolika (https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-flag_hr):*

*Boje: Zlatne zvjezdice na plavome nebu*

*Broj zvjezdica: 12, simbol savršenstva i cjelovitosti, nije povezan s brojem država članica*

*Krug zvjezdica: Jedinstvo, solidarnost i sklad europskih zemalja*

*Moto EU-a:* **„Ujedinjeni u različitosti“**. Počinje se upotrebljavati 2000. godine. Simbolizira jedinstvo država članica uz poštivanje nacionalnih identiteta svake od njih.

- **Službeni jezici**

Europska unija ima 24 službena jezika. To su (abecednim redom): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, talijanski, španjolski i švedski.

- *Postavlja se pitanje kako 27 država članica među kojima nije Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, a 24 su službena jezika koji uključuju i engleski?*
  - Engleski je službeni jezik na Malti (uz malteški) i u Irskoj (uz irski).
  - Službeni jezik Austrije je njemački, službeni jezici Belgije su francuski, nizozemski i njemački, službeni jezik Cipra je grčki, dok su u Luxembourgu u službenoj uporabi francuski i njemački.

*Zanimljivost: Irski je postao jedan od službenih jezika Unije 2007. iako je Irska postala državom članicom 1973.*

***EU putovnica:*** Izdaje ju država članica Unije građanima EU-a. Omogućava slobodna putovanja među svim državama članicama EU-a i u veliki broj zemalja s kojima EU ima sklopljene bilateralne sporazume.

***Europski digitalni identitet / e-ID za sve građane Unije:*** Svaki građanin Unije koji ima osobnu iskaznicu izdanu u svojoj domovini imat će pravo na digitalni identitet priznat na području cijele Unije. Funkcionirat će putem digitalnih novčanika na mobilnim aplikacijama, a Europska komisija pokrenula je *online* platformu kako bi prikupila mišljenje građana o tome.

***Euro:*** vidi lekciju o Ekonomskoj i monetarnoj uniji.

## 1.4. Proces pristupanja države u punopravno članstvo u Uniji

- **Pravna osnova za pristupanje**

Članak 49. Ugovora o Europskoj uniji, koji je sastavni dio Lisabonskog ugovora, propisuje da svaka europska država koja poštuje načela slobode, demokracije, ljudskih prava, vladavine prava te jednakosti može podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji.

### I. Kriteriji za članstvo

a. Kopenhaški kriterij

Na sastanku Europskoga vijeća u Kopenhagenu (lipanj 1993.) postavljena su tri kriterija koja države kandidati moraju ispuniti prije primanja u :

| POLITIČKI | GOSPODARSKI | PRAVNI |
|---|---|---|
| stabilnost institucija koje osiguravaju demokraciju, vladavinu prava te poštivanje ljudskih prava i prava manjina te prihvaćanje političkih ciljeva Unije | postojanje djelotvornog tržišnog gospodarstva, sposobnost tržišta da se nosi s konkurencijom i tržišnim zakonitostima u EU-u | usvajanje cijele pravne stečevine EU-a (*acquis*) |

b. Kriterij iz Madrida

Radi osiguravanja učinkovite provedbe pravne stečevine EU-a te njezine primjene, odnosno radi osiguranja da država do trenutka ulaska u EU prihvati, primijeni i uskladi svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU-a, na sastanku Europskoga vijeća u Madridu (prosinac 1995.) zaključeno je da provedbu svih reformi političke, gospodarske i pravne naravi mora pratiti odgovarajuće administrativno ustrojstvo u državama, stoga je postavljen četvrti kriterij kao preduvjet za članstvo, odnosno administrativni kriterij.

Administrativni kriterij: Prilagodba administrativnih struktura (jačanje administrativne sposobnosti, učinkovit sustav državne uprave) s ciljem osiguravanja uvjeta za postupnu i skladnu integraciju u usvajanju i provedbi pravne stečevine EU-a.

Pravna stečevina Europske unije (*acquis*) jest ukupnost pravnih normi, u bilo kojem obliku, koje su sadržane u osnivačkim ugovorima ili donesene na temelju osnivačkih ugovora ili izvedene iz osnivačkih ugovora. Obuhvaća i interpretaciju tih pravnih normi kroz praksu Suda Europske unije.

## *II.* Koraci u procesu pristupanja države u punopravno članstvo EU

Potpisivanje sporazuma o pridruživanju (europskih sporazuma, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju)

Osnovni cilj ovih sporazuma (različiti nazivi ovisno od valu proširenja) je priprema država za punopravno članstvo u EU-u, te uspostavljanje konkretnih odnosa suradnje s EU-om, *npr. u RH je potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske s jedne strane i europskih zajednica (Europska zajednica, Europska zajednica za ugljen i čelik, Europska zajednica za atomsku energiju) i njihovih država članica (pobrojene sve države članice koje su tada bile u EU) s druge strane.*

Izrada zahtjeva za članstvo u EU

Zahtjev za članstvo je kraće pismo koje potpisuje predsjednik države i/ili vlade podnositeljice, a u kojem se ističe europska pripadnost države, njezin cilj za uključivanje u EU, te spremnost prihvaćanja svih ciljeva i obveza koje proizlaze iz članstva u EU-u.

- Zahtjev za članstvo se podnosi Vijeću EU-a.

Razmatranje zahtjeva i davanje mišljenja o zahtjevu

Vijeće EU-a upućuje zahtjev na razmatranje Europskom vijeću, te poziva Europsku komisiju da izradi mišljenje o zahtjevu za članstvo. Postupak donošenja mišljenja Europske komisije o zahtjevu za članstvo traje oko godinu dana.

Europska komisija u postupku donošenja mišljenja šalje zemlji kandidatu opsežan upitnik koji se sastoji od općeg djela (zajednički dio za sve države kojima je upućen i koje su u postupku ulaska u EU) te od posebnog dijela (koji se odnosi samo na tu konkretnu državu).

Odgovor države na upitnik

Europska komisija daje rok državi podnositeljici zahtjeva za odgovor na postavljena pitanja, koji u pravilu traje tri mjeseca.

Mišljenje Europske komisije

Nakon dostave odgovora na postavljena pitanja Europska komisija donosi mišljenje (pozitivno ili negativno) o pripremljenosti podnositeljice zahtjeva za ispunjavanje uvjeta za članstvo.

Postupak donošenja mišljenja traje oko godinu dana, a može trajati i dulje.

Osim mišljenja o zahtjevu za članstvo koje sadrži prikaz odnosa podnositeljice zahtjeva i EU-a, te analizu stanja u vezi s ispunjavanjem političkih i gospodarskih uvjeta, te prihvaćanje pravne stečevine EU-a, Europska komisija u tom dokumentu daje i preporuku u pogledu otvaranja pregovora o primanju u članstvo EU.

- Takvo mišljenje s preporukom Europska komisija upućuje Europskom vijeću koje konačno odlučuje o odobravanju statusa kandidata.

Stjecanje statusa kandidata

Na pozitivno mišljenje Europske komisije Europsko vijeće saziva bilateralnu međuvladinu konferenciju između EU-a i države podnositeljice zahtjeva za članstvo koja na taj način dobiva status kandidata.

Otvaranja pregovora o pristupanju

Nakon što službeno dobije status kandidata otvaraju se pristupni pregovori s Europskom unijom. Odluku o otvaranju pregovora donosi Europsko vijeće.

Početkom 1990. Europska komisija je cjelokupnu pravnu stečevinu EU-a (*acquis*) podijelila u 31 poglavlje, sve s ciljem što detaljnijeg procesa usklađivanja zakonodavstva zemlje kandidata s pravnom stečevinom EU-a. Od pristupnog procesa RH pravna stečevina EU se dijeli na 35 poglavlja.

U pregovorima pregovaračka stajališta Europske unije zastupa predsjedavajući Vijeća EU-a, dok je Europska komisija zadužena za tehničku provedbu pregovora.

Na strani države kandidatkinje pregovore vodi posebno izaslanstvo koje uz voditelja izaslanstva na visokoj političkoj razini (najčešće ministarskoj) uključuje i glavnog pregovarača te pregovaračku skupinu.

Pregovori se vode pod tematskim poglavljima, a do ulaska u članstvo EU-a svaka država kandidatkinja treba u potpunosti prihvatiti i primijeniti pravnu stečevinu EU-a. U nekim područjima pregovaranja, državi kandidatkinji mogu biti potrebna dodatna razdoblja za prilagodbu gospodarstva te državne i javne uprave uvjetima članstva, odnosno dodatna razdoblja za potpunu primjenu nacionalnog zakonodavstva usklađenog s pravnom stečevinom Unije, i nakon stjecanja članstva u EU-u. Ta se razdoblja nazivaju prijelaznim razdobljima.

Pregovori se vode u sklopu bilateralnih međuvladinih konferencija na kojoj sudjeluju svi sudionici pregovora.

**Faze pregovora**

***a. Screening zakonodavstva***

To je faza analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti nacionalnog zakonodavstva i države kandidatkinje s pravnom stečevinom EU-a.

Osnovna je svrha utvrditi postojeće razlike u svakom poglavlju pregovora između zakonodavstva države kandidatkinje i pravne stečevine EU-a s kojom je do trenutka pristupanja u članstvo potrebno uskladiti nacionalno zakonodavstvo.

Postupak *screeninga* u pravilu traje oko godinu dana.

Na strani EU-a sudjeluju predstavnici Europske komisije, a na strani države kandidatkinje članovi radne skupine (pregovaračke) za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima.

Europska komisija izrađuje i izvješće te daje ocjenu spremnosti države kandidatkinje za prihvaćanje i provedbu pojedinih normi pravne stečevine te preporuke za otvaranje sadržajnih pregovora o pojedinom poglavlju.

**b.** ***Sadržajna faza***

Počinje odlukom o otvaranju pregovora o pojedinom poglavlju. Donose je države članice u Vijeću EU-a, a ovisno o rezultatima *screeninga*.

Zajedničko stajalište EU-a donosi Vijeće jednoglasnom odlukom na temelju nacrta pregovaračkog stajališta koje priprema Europska komisija.

U zajedničkom stajalištu EU određuje i mjerila (*benchmarks*) koje država kandidatkinja mora ispuniti prije privremenog zatvaranja pojedinog poglavlja.

Europska komisija prati napredak države kandidatkinje kroz pisana redovna izvješća Vijeću EU-a. Europska komisija priprema redovita godišnja izvješća o napretku države kandidatkinje u procesu pristupanja, a država kandidatkinja je dužna redovito dostavljati informacije Europskoj komisiji o tom napretku.

Nakon postizanja dogovora formalnu odluku o privremenom zatvaranju u pojedinim poglavljima donosi međuvladina konferencija na ministarskoj razini.

Završetak pregovora

Europsko vijeće u svojim zaključcima označava dovršetak pregovora s državom kandidatkinjom, kada se pregovori privremeno zatvore u svim poglavljima.

Rezultati pregovora ugrađuju se u odredbe nacrta Ugovora o pristupanju u čijoj izradi sudjeluju predstavnici država članica EU-a, predstavnici institucija EU-a te predstavnici države kandidatkinje.

Potpisivanje Ugovora o pristupanju EU-u, ratifikacija, punopravno članstvo

Na temelju nacrta Ugovora o pristupanju, Europska komisija mora donijeti konačno mišljenje o zahtjevu za članstvo, Europski parlament suglasnost, a Vijeće EU jednoglasnu odluku o prihvaćanju nove države članice. Od potpisivanja Ugovora o pristupanju država kandidatkinja postaje država pristupnica, te stječe pravo sudjelovanja u radu tijela Vijeća EU i Europskog parlamenta kao aktivni promatrač.

Ugovor o pristupanju potpisuju predstavnici država članica EU-a i predstavnik države pristupnice.

Ugovor o pristupanju ne stupa na snagu potpisivanjem već potvrdom Europskog parlamenta, parlamenata svih članica EU-a i parlamenta države pristupnice.

Prije ratifikacije većina država pristupnica provodi referendum na kojem građani donose odluku o ulasku države u članstvo EU-a.

Nakon što je okončan postupak ratifikacije država pristupnica postaje punopravna članica Europske unije.

## 2. Ustroj i funkcioniranje Europske unije

### 2.1. Glavne institucije Europske unije

***Institucionalni ustroj Europske unije***

| INSTITUCIJE (7) | TIJELA (7) | AGENCIJE |
|---|---|---|
| 1. Europska komisija (EK) | 1. Europska služba za vanjsko djelovanje | Preko 30 decentraliziranih agencija (v. posebnu lekciju o tome). |
| 2. Europski parlament (EP) | 2. Europski gospodarski i socijalni odbor | |
| 3. Vijeće Europske unije (VEU) | 3. Europski odbor regija | |
| 4. Europsko vijeće (EV) | 4. Europska investicijska banka | |
| 5. Sud Europske unije (Sud pravde EU-a) | 5. Europski ombudsman | |
| 6. Europski revizorski sud | 6. Europski nadzornik za zaštitu podataka | |
| 7. Europska središnja banka (ESB) | 7. Europski odbor za zaštitu podataka | |

**Institucionalnu jezgru koja omogućava funkcioniranje Unije čine četiri glavne institucije Unije, a to su: Europsko vijeće, Europska komisija, Europski parlament i Vijeće Europske unije**.

- **<u>Europsko vijeće (EV)</u>**

Ovo je najviše političko tijelo Unije sastavljeno od šefova država i vlada država članica. Osnovano je 1974. kao forum za neslužbene rasprave, a službeni status dobilo je 1992. Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora 2009. Europsko vijeće postaje službenom institucijom Unije.

Europsko vijeće ima svoga predsjednika, a u radu EV-a sudjeluje i predsjednik/predsjednica Europske komisije. Predsjednik EV-a je Belgijac Charles Michel (planirani mandat: lipanj 2022. – studeni 2024.).

Funkcija predsjednika Europskog vijeća uvedena je stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora. Europsko vijeće bira predsjednika kvalificiranom većinom na mandat od 2,5 godine koji se može jednom obnoviti. Dužnost predsjednika Europskog vijeća nespojiva je s dužnostima u nacionalnim vladama.

Europsku uniju na međunarodnoj razini predstavlja predsjednik Europskog vijeća.

Ugovorom iz Maastrichta, koji je stupio na snagu 1993. godine, učestalost formalnih sastanaka Europskog vijeća nije bila striktno formalizirana i u pravilu su se održavali dva puta godišnje. Praksa sastajanja Europskog vijeća četiri puta godišnje formalizirana je Lisabonskim ugovorom od 2009. godine. U skladu s ugovorom o Europskoj uniji, iz 2016. godine, Europsko vijeće sastaje se najmanje četiri puta godišnje, u pravilu u ožujku, lipnju, listopadu i prosincu. Zbog različitih učestalih kriznih situacija od 2020. godine, Europsko vijeće sastaje se puno češće od četiri puta godišnje. Sastanci Europskog vijeća, koje se često naziva „sastancima na vrhu EU-e“, održavaju se u Bruxellesu tijekom dva dana (četvrtak i petak). Na kraju svakog sastanka EV donosi zaključke. Ova institucija ne donosi zakonodavne akte.

Šefovi država i vlada na sastancima EV-a određuju strateške prioritete i smjer daljnjeg razvoja i djelovanja Unije. Neki su zaključci EV-a posebno važni, kao primjerice oni iz prosinca 1997. i prosinca 2001. koji su odredili dinamiku najvećeg proširenja Unije do kojeg je došlo u svibnju 2004.

Zaključci EV-a važni su i za razvoj raznih politika Unije. Tako su primjerice Zaključci iz Tamperea iz listopada 1999. važni za daljnji razvoj imigracijske politike Unije, jer se u njima pravično postupanje prema državljanima trećih zemalja definira kao jedan od ključnih elemenata zajedničke politike azila i migracija. Zahvaljujući tim Zaključcima, EV postaje jednim od ključnih aktera za razvoj ove europske politike.

Odluke u EV-u donose se uglavnom konsenzusom.

Europsko vijeće utvrđuje ciljeve EU-a i smjer ostvarivanja tih ciljeva. Daje poticaj na glavne političke inicijative EU-a i donosi odluke o spornim pitanjima o kojima se Vijeće Europske unije ne može dogovoriti. Europsko vijeće također se bavi tekućim međunarodnim problemima putem „zajedničke vanjske i sigurnosne politike” koja predstavlja mehanizam za koordinaciju vanjskih politika država članica EU-a.

Europsko vijeće kvalificiranom većinom, uz suglasnost Predsjednika Europske komisije imenuje Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku na petogodišnji mandat. Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku ujedno je i potpredsjednik Europske komisije.

- **Europska komisija (EK)**

Ova institucija nastala je iz Visokog povjerenstva, tijela koje je u Europskoj zajednici za ugljen i čelik imalo izvršne ovlasti (v. Lekciju 1 u Modulu 1). Europska komisija obično se naziva „okosnicom Unije“ (Guéguen, 2001: 13-14) zbog svojih višestrukih uloga.

To je institucija koja je u svom radu potpuno neovisna od bilo koje vlade ili neke druge institucije, tijela, ureda ili pravne osobe. Ugovorom iz Amsterdama (1997.) dobila je isključivo pravo zakonodavne inicijative. To znači da se zakonodavni akti Unije mogu donijeti samo na temelju prijedloga EK-a.

Prema Ugovoru iz Lisabona koji je stupio na snagu 2009., Komisija je dužna „promicati opće interese Unije“, „osigurati primjenu Ugovora“, „nadzirati primjenu prava Unije pod kontrolom Suda Europske unije“, „izvršavati proračun i upravljati programima“ Unije te pokretati godišnja i višegodišnja financijska programiranja. Uz iznimku Zajedničke vanjske i sigurnosne politike, Komisija predstavlja Uniju u vanjskim odnosima (Europska unija, 2016).

***Ovlasti EK-a***

- Zakonodavna: daje prijedloge novih zakonodavnih akata;
- Izvršna: provodi politike Europske unije;
- Proračunske: daje prijedlog proračuna, inicira i upravlja godišnjim i višegodišnjim financijskim programiranjem;
- Nadzorne: nadzire provedbu politika, nadzire primjenu prava EU-a, odgovorna je za upravljanje proračunom EU.

***Europska komisija kao „čuvarica Ugovora“:*** *EK prati da li države članice ispravno primjenjuju europsko pravo. Ako EK smatra da je došlo do povrede u primjeni nekog europskog zakonskog akta, može pokrenuti „postupak zbog povrede“ i zatražiti od države članice očitovanje kako je to propisano Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. U slučaju neodgovarajućeg odgovora države članice, predmet se upućuje Sudu Europske unije na odlučivanje, a odluke toga Suda su obvezujuće za sve države članice i institucije Unije.*

Zelene knjige dokumenti su koje objavljuje Europska komisija kako bi na razini Europske unije (EU) potaknula raspravu o danim temama.

Sve nadležne strane (tijela ili pojedince) pozivaju na sudjelovanje u procesu savjetovanja i raspravu na temelju prijedloga koje su predložili.

Zelene knjige mogu potaknuti zakonodavne razvoje koji se zatim opisuju u bijelim knjigama. Objavljuju se na internetskom portalu Komisije „Iznesite svoje mišljenje” i otvorene su za doprinose dionika najmanje 12 tjedana.

Europska komisija prijedloge za djelovanje Europske unije (EU) u određenom području objavljuje u Bijeloj knjizi.

Svrha je Bijele knjige pokretanje rasprave s javnošću, dionicima, Europskim parlamentom i Vijećem u cilju postizanja političkog konsenzusa.

Bijele knjige se objavljuju na internetskom portalu Komisije „Iznesite svoje mišljenje".

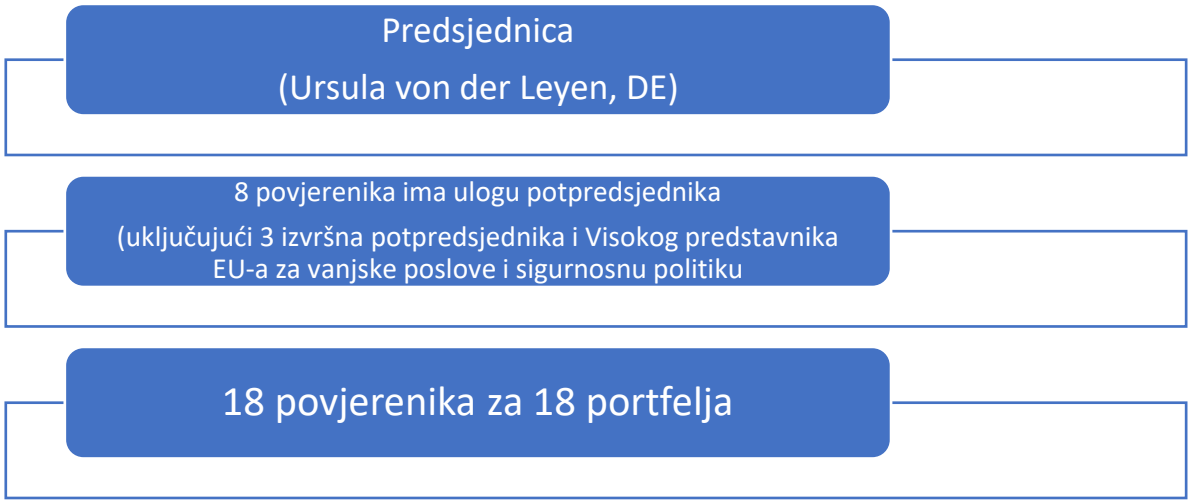
Primjer korištenje bijele knjige se može prikazati Bijelom knjigom o dovršetku jedinstvenog tržišta. Tako je Komisija u lipnju 1985. objavila Bijelu knjigu u kojoj su navedeni planovi za ukidanje svih fizičkih, tehničkih i poreznih prepreka slobodi kretanja unutar EEZ-a u roku od sedam godina. Cilj je bio poticati rast trgovine i industrijskih aktivnosti na „jedinstvenom tržištu" – velikom, ujedinjenom gospodarskom prostoru koje se može mjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Europska komisija je, pod predsjedanjem Jacquesa Delorsa, objavila Bijelu knjigu u kojoj su zacrtani rokovi za dovršenje jedinstvenog europskog tržišta do 1. siječnja 1993. Taj je ambiciozan cilj uključen u Jedinstveni europski akt, koji je potpisan u veljači 1986. i stupio je na snagu 1. srpnja 1987."

***Sastav EK-a***

Svaka država članica ima po jednog člana, odnosno povjerenika. Predsjednik/predsjednica Komisije i 26 povjerenika čini Kolegij EK-a. To je političko vodstvo Komisije.

Čelnici država članica predlažu moguće kandidate za predsjednika Komisije, što ovisi o rezultatima koje su pojedine stranke postigle na izborima za Europski parlament. Nacionalni dužnosnik koji dobije povjerenje Europskog parlamenta, dobiva i mandat za sastavljanje Kolegija Komisije, odnosno odlučuje koji povjerenik će biti zadužen za koje područje rada, odnosno koji portfelj će dobiti.

***Sastav EK-a (Mandat: 5 godina, do 2024.)***



***Portfelji povjerenika***

| | | |
|---|---|---|
| Proračun i administracija | Inovacije, istraživanja, kultura, obrazovanje i mladi | Susjedstvo i proširenje |
| Gospodarstvo | Zapošljavanje i socijalna prava | Međunarodna partnerstva |
| Unutarnje tržište | Zdravlje i sigurnost hrane | Kohezija i reforme |
| Pravosuđe | Promet | Okoliš, oceani i ribarstvo |
| Unutarnji poslovi | Energetika | Upravljanje kriznim situacijama |
| Financijske usluge, financijska stabilnost i unija tržišta kapitala | Poljoprivreda | Ravnopravnost |

***Ustrojstvo EK-a***

Rad Komisije organiziran je putem glavnih uprava. Uz to u radu EK-a sudjeluju razne izvršne agencije, službe i uredi, poput Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Za odabir službenika koji se zapošljavanju u institucijama i tijelima Unije zadužen je EPSO, Europski ured za odabir osoblja.

Službe su zadužene za administrativna pitanja, a izvršne agencije upravljaju programima koje je pokrenula Komisija. Tako primjerice unutar EK-a djeluju Služba za povijesne arhive, Služba za unutarnju reviziju, Služba za zaštitu podataka, i sl.

***Odnos EK-a i ostalih institucija***

- Dostavlja prijedloge novih zakonodavnih akata na donošenju VEU-u i EP-u.
- Dostavlja prijedloge godišnjih proračuna na odobrenje VEU-u i EP-u.
- Za svoje djelovanje odgovara EP-u. EP može izglasati nepovjerenje EK-u i tada svi povjerenici moraju odstupiti s dužnosti.
- Provodi odluke EP-a i VEU-a.

  Europska komisija koristi se aktom naziva „zelena knjiga“ radi postizanja suglasnosti o dugoročnim ciljevima Europske unije

- **Vijeće Europske unije (VEU)**

Ova institucija nastala je iz Vijeća Europske ekonomske zajednice koje je osnovano 1958.

Vijeće Europske unije (VEU) čine ministri država članica i ono predstavlja izravnu vezu između europske i nacionalne razine odlučivanja. Zato se VEU i smatra „glasom država članica“. Ministri raznih resora okupljaju se u raznim sastavima vijeća, ovisno o svojim područjima rada.

***10 sastava VEU-a***

- Poljoprivreda i ribarstvo

- Konkurentnost

- Ekonomski i financijski poslovi

- Okoliš

- Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača

- Obrazovanje, mladi, kultura i sport

- Vanjski poslovi

- Opći poslovi

- Pravosuđe i unutarnji poslovi

- Promet, telekomunikacije i energetika

Svakih šest (6) mjeseci jedna država predsjeda Vijećem Europske unije (od 1. siječnja do 30. lipnja te od 1. srpnja do 31. prosinca). U prvoj polovici 2020. Hrvatska je po prvi puta predsjedala VEU-om od svog ulaska u Uniju 2013.

Nacionalna tijela države članice koja predsjeda VEU-om organiziraju i koordiniraju sve sastanke svih sastava Vijeća. Pri tome države ostvaruju suradnju ili koordinaciju triju država članica koje slijede jedna drugu u obnašanju predsjedništva tj. u periodu od osamnaest mjeseci. . Taj je način rada poznat kao „trio“. Primjer prikazuje trio u drugoj polovici 2023. kojeg su činile predsjedništva Španjolske (srpanj – prosinac 2023.), Belgije (siječanj – lipanj 2024.) i Mađarske(srpanj – prosinac 2024.).

Država koja predsjeda VEU-om na početku predsjedanja iznosi program i prioritete predsjedanja. Francuska je za svoje predsjedanje izdvojila sljedeća tri prioriteta: Europa snažnijeg suvereniteta (uz jačanje vanjskih granica Unije), novi europski model za rast

(proizvodnja, stvaranje novih radnih mjesta, inovacije i tehnološka izvrsnost) te humanija Europa (zaštita vladavine prava i europskih vrijednosti).

***Zadaci Predsjedništva VEU-a tijekom predsjedanja***

- Planiranje i predsjedanje sastancima Vijeća i njegovih pripremnih tijela;
- Predstavljanje VEU-a u odnosima prema drugim institucijama Unije: Predsjedništvo, odnosno država koja predsjeda VEU-om brani stavove Vijeća kada se odlučuje o zakonodavnim aktima koje predlaže Komisija. Stoga je ova uloga posebno važna u odnosima VEU-a s Komisijom i Parlamentom.

***Iznimka:*** *Jedino sastancima Vijeća ministara za vanjske poslove ne predsjeda ministar vanjskih poslova države koja predsjeda VEU-om. Tim sastancima predsjeda Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. U svim ostalim sastavima Vijeća, ministri države članica koja predsjeda VEU-om imaju ulogu predsjedatelja na sastancima iz svojih resora.*

***Ovlasti VEU-a***

- Donosi zakonodavne akte zajedno s EP-om, a na prijedlog EK-a.
- Donosi proračun EU-a zajedno s EP-om, a na prijedlog EK-a.
- Usklađuje politike država članica u pojedinim područjima.
- Kreira i provodi vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a zajedno s EV-om.
- Sklapa međunarodne sporazume između Unije i jedne ili više država članica ili međunarodnih organizacija.

***Način funkcioniranja VEU-a***

U svim sastavima VEU-a djeluje veliki broj radnih skupina čiji su članovi državni službenici nacionalnih ministarstava. Oni održavaju sastanke u pravilu u Bruxellesu i raspravljaju o inicijativama i zakonodavnim prijedlozima EK-a.

Za rad VEU-a ključna su dva njegova tijela, a to su COREPER I i COREPER II. Vijeće odlučuje o prijedlozima Komisije te svaki prijedlog prođe bilo COREPER I ili COREPER II.

COREPER = Odbor stalnih predstavnika. Kratica je dobivena od francuskog naziva za ovo tijelo, a to je *Comité des Représentants Permanents*.

COREPER I: Sastavljen je od zamjenika stalnih predstavnika država članica pri Europskoj uniji.

COREPER II: Sastavljen je od stalnih predstavnika država članica pri Europskoj uniji.

Stalno predstavništvo pri Europskoj uniji djeluje kao veleposlanstvo države članice pri Europskoj uniji u Bruxellesu. Diplomati u stalnom predstavništvu podijeljeni su po raznim područjima ili politikama Unije te su posrednici između nacionalnih državnih tijela i tijela Europske unije.

Na mrežnoj stranici Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji navedeni su hrvatski predstavnici u COREPER-u I I COREPER-u II (v. https://mvep.gov.hr/diplomatske-misije-i-konzularni-uredi/veleposlanstva-rh-u-svijetu/22966?country=154).

**Vijeće Europske unije donosi odluke glasovanjem:**

- Kvalificiranom većinom: Kako bi zakonodavni prijedlog bio prihvaćen, za njega treba glasovati 55% država, ali na način da tih 55% država obuhvaća 65% stanovništva Unije.
- Jednoglasno: Ovaj način glasovanja primjenjuje se kad se radi o zakonodavnim prijedlozima koji su posebno osjetljivi za države članice (npr. oporezivanje, nova proširenja Unije, uvođenje nove zajedničke politike Unije, i sl.).

VEU ima svoje Glavno tajništvo. Ono je u službi obaju vijeća, odnosno Europskoga vijeća te Vijeća Europske unije. Pomaže predsjedniku Europskoga vijeća te predsjedništvu VEU-a u koordinaciji poslova i organizaciji sastanaka.

- **Europski parlament (EP)**

Za razliku od VEU-a koji se smatra „glasom država članica“, Europski parlament smatra se „glasom građana Unije“. Preteča ove institucije bila je Zajednička skupština Europske organizacije za ugljen i čelik. Pod nazivom „Europski parlament“ institucija je utemeljena 1962., a prvi izbori za EP održani su 1979.

EP djeluje u tri grada: Bruxellesu, Strasbourgu i Luxembourgu. Plenarne sjednice održavaju se u Strasbourgu 12 puta godišnje, a sastanci odbora u Bruxellesu.

***Ovlasti EP-a***

- **Zakonodavna**: Donosi zakonodavne akte zajedno s VEU-om, a na prijedlog EK-a. Donosi odluke o proširenjima i međunarodnim sporazumima te može zatražiti od Komisije izradu zakonodavnog prijedloga.

- **Nadzorna:** Bira predsjednika/predsjednicu Komisije i odobrava njezin sastav, a može glasovati i o nepovjerenju Komisiji. Provodi nadzor nad izvršenjem proračuna, prima predstavke građana, te nadzire Europsku središnju banku koja donosi i provodi mjere monetarne politike

- **Proračunska:** Odlučuje o proračunu EU-a zajedno s VEU-om i odobrava višegodišnji financijski okvir.

***Sastav EP-a***

Zastupnici se biraju putem nacionalnih izbora za Europski parlament i podijeljeni su po klubovima zastupnika prema svom političkom opredjeljenju. Najveći klub je onaj Europske pučke stranke (EPP), koji broji 176 zastupnika (uključujući i četiri iz Hrvatske), a najmanji je Klub zastupnika ljevice koji broji 39 zastupnika (u svom sastavu nema zastupnika iz Hrvatske).

**U svom radu i javnom nastupanju u Parlamentu, europski parlamentarni zastupnici nastupaju kao zastupnici klubova, ne kao zastupnici nacionalnih interesa svojih zemalja.**

Danas EP broji 705 zastupnika. Pravilo je da bez obzira na veličinu stanovništva nijedna država ne može imati manje od 6 zastupnika, niti više od 96.

Europski zastupnici biraju se na pet godina koliko traje mandat zastupnika u EP.

Broj zastupnika po državama članicama razmjeran je broju stanovnika svake države članice. Najveći broj zastupnika ima Njemačka (96), a najmanji Cipar, Luxembourg i Malta (svaka od ovih država po 6 zastupnika). Hrvatska u EP-u ima 12 zastupnika. Ukupan broj zastupnika ne smije biti veći od 704 i predsjednik Parlamenta.

EP-om predsjeda Roberta Metsola (od 18. siječnja 2022. na mandat od dvije i pol godine).

***Način rada EP-a:***

Slično kao i u slučaju nacionalnih parlamenata, rad EP-a organiziran je kroz odbore. Ima ih 20 te tri pododbora. Odluke donosi ako je prilikom glasovanja prisutna barem trećina zastupnika, a prijedlog se može usvojiti uz običnu većinu prisutnih.

***Iznimka:*** U slučaju važnih prijedloga potrebna je većina glasova svih zastupnika (npr. kada se bira predsjednik/predsjednica Komisije).

***Upamtimo!***

***Ove 4 institucije predstavljaju institucionalnu jezgru Unije:***

***Europsko vijeće: Političko tijelo; Određuje politički i strateški smjer razvoja Unije.***

***Europska komisija: Izvršno tijelo; Ima isključivu zakonodavnu inicijativu.***

***Vijeće Europske unije: Zakonodavno tijelo; „Glas država članica“;***

***Europski parlament: Jedino izravno izabrano tijelo; Zakonodavno tijelo; „Glas građana Unije“***

- **Sud Europske unije**

Preteča ovog suda bilo je Sudsko vijeće Europske zajednice za ugljen i čelik.

Sastavljen je od dva suda, a oba imaju sjedište u Luxembourgu.

- Sud: Po jedan sudac iz svake države članice i 11 nezavisnih odvjetnika. Hrvatski sudac na ovom sudu je sveučilišni profesor prava, dr. sc. Siniša Rodin (od 4. srpnja 2013). Mandat sudaca je šest (6) godina i može se obnoviti.
- Opći sud: Po dva suca iz svake države članice. Iz Hrvatske su to sveučilišne profesorice prava, Vesna Tomljenović (od 4. srpnja 2013.) i Tamara Perišin (od 26. rujna 2019.). Mandat sudaca ovog suda je također šest (6) godina i može se obnoviti.

***Ovlasti***

Oba suda su **europske institucije sudbene vlasti**.

**Sud EU-a odlučuje u sljedećim predmetima:**

- ***Zahtjevi za prethodnom odlukom***: Kada nacionalni sudovi nisu sigurni u ispravnost tumačenja europskoga prava ili nisu sigurni je li nacionalni propis u skladu s europskim pravom, mogu uputiti zahtjev Sudu EU-a za donošenje odluke o prethodnom pitanju. To je najčešća vrsta predmeta.
- ***Postupak zbog povrede prava Unije***: Komisija može pokrenuti ovaj postupak pred Sudom EU-a kada smatra da država članica nije ispunila neku obvezu iz Ugovora.
- ***Tužba radi poništenja***: Ovu tužbu može podnijeti država članica, VEU, EK i u nekim okolnostima EP ako smatraju da određeni propis EU-a nije zakonit.
- ***Tužba zbog propusta***: Europske institucije, države članice i građani mogu podnijeti tužbu kako bi se utvrdio propust EP-a, VEU-a ili EK-a u donošenju neke odluke u zadanom vremenskom roku.

**Neke vrste predmeta u kojima odlučuje Opći sud:**

- Tužbe radi naknade štete koje su prouzročile institucije, tijela, uredi ili agencije Unije ili njihovi zaposlenici;
- Sporovi između institucija Unije i njihovih zaposlenika (npr. u vezi radnog odnosa).

- **Europski revizorski sud**

Kao i svako revizorsko tijelo, Europski revizorski sud u cijelosti je neovisan o drugim institucijama Unije i državama članicama. To mu daje samostalnost u odlučivanju o zakonitosti upravljanja prihodima i rashodima u europskome proračunu.

Osnovan je 1977. sa sjedištem u Luxembourgu.

Izrađuje godišnja izvješća o izvršenju proračuna Unije i dostavlja ih EP-u i VEU-u. U rujnu 2021. sklopio je dogovor o suradnji s Uredom europskog javnog tužitelja kako bi se zaštitili proračunski interesi Unije. Može dati mišljenje o zakonodavnim aktima koji mogu imati utjecaj na financije Unije.

***Sastav Europskog revizorskog suda***

Po jedan predstavnik iz svake države članice. Članica ovoga suda iz Hrvatske je Ivana Maletić (od srpnja 2019. na mandat od 6 godina koji se može obnoviti).

- **Europska središnja banka (ESB)**

Osnovana je 1998. sa sjedištem u Frankfurtu i sa zadatkom da provodi ekonomsku i monetarnu politiku Unije, upravlja eurom i održava stabilnost cijena na način da godišnja stopa inflacije ne bude veća od 2%. Za više informacija o načinu rada ove institucije v. lekciju o Ekonomskoj i monetarnoj uniji.

## 2.2. Nadležnost i obilježja ostalih tijela EU-a

Osim najvažnijih zakonodavnih tijela i institucija u Europskoj uniji, osnivačkim ugovorima propisana su i druga tzv. pomoćna tijela te institucije i agencije (specijalne agencije, uredi i zaklade).

**Pomoćna tijela te institucije EU-a su**:

a. Europski gospodarski i socijalni odbor
b. Odbor regija
c. Europska investicijska banka
d. Europski ombudsman
e. Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) - European Data Protection Supervisor

### a. Europski gospodarski i socijalni odbor

- Savjetodavno tijelo (kao glas civilnog društva) za Europsku komisiju, Vijeće EU i Europski parlament

- Osnovan je 1957. Ugovorima iz Rima s ciljem da se gospodarske i socijalne cjeline uključe u uspostavu zajedničkog tržišta te da budu podrška Europskoj komisiji i tadašnjem Vijeću ministara, sada Vijeću EU-a, kod rasprava o europskim temama.

- Navedeni Odbor sačinjavaju tri skupine članova, i to:
  - poslodavci
  - radnici
  - te druge interesne skupine koje dokumentiraju raznolikost Europe.

Odbor ima preko 300 članova, a način brojčane raspodjele članova po državama propisan je Ugovorima, primjerice Hrvatska ima 9 članova, a Njemačka 24 člana.

Na prijedlog država članica, članove imenuje Vijeće EU-a kvalificiranom većinom, na rok od pet godina, uz savjetovanje s Europskom komisijom.

Članovi nisu vezani nikakvim naputcima i potpuno su neovisni u obavljanju svojih dužnosti.

Europski gospodarski i socijalni odbor savjetuje Europsku komisiju, Vijeće EU-a i Europski parlament kroz:

1. Obvezno savjetovanje

Za područja koja određuju Ugovori Vijeće EU-a i Europska komisija moraju se savjetovati s Odborom i tražiti mišljenje Odbora, a to su primjerice sljedeća područja:

- javno zdravstvo
- zaštita potrošača
- socijalna politika
- obrazovanje, strukovno obrazovanje mladih.

Odluka u područjima propisanim Ugovorom će se donijeti tek nakon savjetovanja s Odborom, a ako je zatraženo savjetovanje, te Odbor nije dao mišljenje u traženom roku, izostanak mišljenja ne sprečava daljnje djelovanje institucija.

2. Neobvezno savjetovanje

Parlament, Komisija ili Vijeće EU mogu se savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i u svim drugim slučajevima kada to smatraju potrebnim. Izostanak mišljenja Odbora nakon proteka određenog roka za davanje mišljenja ne sprečava daljnje djelovanje institucije koja je tražila mišljenje.

3. Davanje mišljenja na vlastitu inicijativu

Odbor može dati mišljenje kada god to smatra potrebnim.

**b. Odbor regija**

- Savjetodavno tijelo (kao glas lokalne vlasti) za Europsku komisiju, Vijeće EU-a i Europski parlament

- Zadaća Odbora regija je uključiti regionalne i lokalne vlasti u europski proces odlučivanja i tako poticati veće sudjelovanje građana.

Odbor ima preko 300 članova, a oni predstavljaju regionalna i lokalna tijela iz 27 država članica EU-a.

Odbor regija osnovan je 1994. nakon stupanja na snagu Ugovora iz Maastrichta te zastupa interese regionalnih i lokalnih tijela država članica u Europskoj uniji i u njihovo ime upućuje mišljenja Vijeću EU i Komisiji.

Imenuje ga Vijeće EU-a jednoglasnom odlukom na rok od pet godina, a na temelju prijedloga države članice. Način brojčane raspodjele članova po državama propisan je Ugovorima. Primjerice, Hrvatska ima 9 članova, a Njemačka 24 člana.

Imenovani članovi moraju imati izborni mandat regionalnog ili lokalnog biračkog tijela, dakle radi se o dužnosnicima lokalne ili područne, odnosno regionalne samouprave. Kada im istekne mandat u regionalnom ili lokalnom tijelu, biraju se novi.

Članovi nisu vezani nikakvim naputcima i potpuno su neovisni u obavljanju svojih dužnosti.

Zadaće Odbora regija ostvaruju se kroz:

1. Obvezno savjetovanje

U postupku donošenja propisa Odbor regija od strane Vijeća EU i Europske Komisije mora biti konzultiran, odnosno ta tijela se moraju savjetovati s Odborom i tražiti mišljenje Odbora za područja koja određuju Ugovori, a to su primjerice:

- obrazovanje
- kultura
- javno zdravlje
- ekonomska i socijalna kohezija

2. Neobvezno savjetovanje

Parlament, Komisija ili Vijeće EU mogu se savjetovati s Odborom regija i u svim drugim slučajevima kada to smatraju potrebnim. Institucije koje se savjetuju s Odborom, obvezno ili neobvezno, mogu odrediti rok (obično jedan mjesec), nakon kojega izostanak mišljenja ovog Odbora ne sprečava daljnje djelovanje institucije.

3. Davanje mišljenja na vlastitu inicijativu

Odbor može dati mišljenje kada god to smatra potrebnim. U slučaju savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom potrebno je obavijestiti Odbor regija koji može dati mišljenje o tom pitanju.

4. Ovlast Odbora regija za pokretanje postupka pred Sudom EU-a

Odbor regija sukladno čl. 236. UFEU-a (Ugovor o funkcioniranju EU-a, dio Lisabonskog ugovora) ima ovlast aktivne legitimacije pred Sudom Europske unije, odnosno može pokrenuti postupke radi zaštite svojih prava u slučajevima kad smatra da se nije tražilo njegovo mišljenje,

a bilo je obvezno ili ako postupci savjetovanja nisu provedeni na pravilan način, te Odbor može zatražiti od Suda da utvrdi da li je zakonodavnim aktom koji potpada pod nadležnost Odbora regija, poštovano načelo supsidijarnosti.

### c. Europska investicijska banka

- Institucija koja dugoročnim financiranjem projekata, jamstvima i savjetima unapređuje ciljeve Europske unije.
- Podupire projekte unutar i izvan EU-a, a dioničari su joj države članice EU-a.

Zadaća Europske investicijske banke je da doprinosi uravnoteženom i kontinuiranom razvoju unutarnjeg tržišta cijele Unije te olakšava financiranje gospodarskih projekata i to:

- radeći na razvoju slabije razvijenih regija,
- usmjeravanjem modernizacije ili preustrojem tvrtki ili razvojem novih djelatnosti koje ne mogu financirati pojedine države članice
- financiranjem projekata koji su od zajedničkog interesa za više država članica.

U upravljačkoj strukturi Europske investicijske banke je Vijeće guvernera, Upravno vijeće, Upravljački odbor i Revizorski odbor.

Europski parlament svake godine analizira aktivnosti Europske investicijske banke kroz njezina godišnja izvješća te na taj način nadzire njezin rad.

### d. Europski ombudsman

Ima nadzornu funkciju u sklopu EU parlamenta, tj. ulogu pravobranitelja Europskog parlamenta. Europski ombudsman provodi istrage o nepravilnostima u postupanju institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije i djeluje na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbi koje su mu neposredno podnijeli građani EU ili su pritužbe podnijeli preko zastupnika u Europskom parlamentu.

Bira ga Parlament nakon europskih izbora na način da predsjednik Parlamenta poziva na podnošenje kandidatura za funkciju Europskog ombudsmana i određuje rok za predaju kandidatura.

Kandidati moraju imati potporu najmanje 40 zastupnika u Parlamentu s time da ti zastupnici moraju biti iz najmanje dvije države članice. EU parlament glasuje o popisu dopuštenih kandidatura.

Europski ombudsman mora imati uvjete za obnašanje najviše sudačke dužnosti u zemlji iz koje dolazi, te biti dovoljno stručan i iskusan za izvršavanje dužnosti ombudsmana, kao i predočiti jamstva o neovisnosti te ne smije primati upute ni od jednog drugog tijela, a niti obavljati druge dužnosti bez obzira jesu li plaćene ili neplaćene.

Europski ombudsman je izabran ako je u Parlamentu dobio većinu glasova, a mandat mu traje koliko i parlamentarni saziv uz mogućnost reizbora.

Zadaća mu je vođenje istraga ako neka institucija ne poštuje temeljna prava, zakonske propise ili zakonska načela te načela dobrog upravljanja. Do sada najveći broj istraga odnosi se na financijsko upravljanje, etička pitanja, na nedostatak ili odbijanje pružanja informacija, poštovanje postupovnih prava.

Ako utvrdi nepravilnosti dostavlja svoje preporuke instituciji ili tijelu koje je počinilo nepravilnost, a ono mu je dužno u roku od tri mjeseca dostaviti svoje mišljenje. Ako institucija ne prihvati preporuku ombudsmana, on može sastaviti posebno izvješće koje podnosi Parlamentu.

Sjedište Europskog ombudsmana nalazi se u Strasbourgu, Francuska.

### e. Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) – European Dana Protection Supervisor

Uloga: osigurava da institucije i tijela EU-a poštuju prava građana na privatnost pri obradi njihovih osobnih podataka

Nadzornik se imenuje na mandat od pet godina koji se može obnoviti.

Godina osnivanja: 2004.

Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Internetske stranice: Europski nadzornik za zaštitu podataka https://edps.europa.eu/_en

U okviru svojih dužnosti institucije i tijela EU-a ponekad obrađuju osobne podatke građana u elektroničkom, pisanom ili vizualnom obliku. Obrada podrazumijeva prikupljanje, bilježenje, pohranu, pronalaženje, slanje, blokiranje ili brisanje podataka.

Zadaća je europskog nadzornika za zaštitu podataka osigurati pridržavanje strogih pravila o zaštiti privatnosti koja vrijede za te aktivnosti.

Zadaće europskog nadzornika za zaštitu podataka:

- nadzire obradu osobnih podataka koju provodi administracija EU-a kako bi osigurao usklađenost s pravilima o zaštiti privatnosti
- savjetuje institucije i tijela EU-a o svim aspektima obrade osobnih podataka te povezanim politikama i zakonodavstvu
- rješava pritužbe i provodi istrage
- surađuje s nacionalnim tijelima država članica radi osiguravanja dosljednosti u zaštiti podataka
- prati nove tehnologije koje mogu utjecati na zaštitu podataka.

## 2.3. Nadležnosti i obilježja agencija Europske unije

➢ **Agencije**

Osim institucija i tijela, u Europskoj uniji djeluju i agencije. Dijelimo ih u nekoliko skupina:

- Decentralizirane agencije
- Izvršne agencije
- Agencije i tijela Euratoma

***Decentralizirane agencije***

To su tijela sa sjedištima u raznim europskim gradovima. Zato ih i nazivamo „decentraliziranima“.

U Europi ih djeluje preko 30. Svaka ima svoju pravnu osobnost i poseban djelokrug usko specifičnih poslova. Na njih se također primjenjuje europsko javno pravo, ali imaju drugačiji status od institucija Unija i ostalih tijela u Uniji.

Svojim radom pridonose boljoj provedbi europskih politika. Budući da okupljaju nacionalne stručnjake iz područja za koja su zadužene, pospješuju suradnju Europske unije i nacionalnih vlada. Područja u kojima djeluju su vrlo raznovrsna, a svako je na svoj način važno za svakodnevni život i sigurnost europskih građana.

Područja rada decentraliziranih agencija su: pravosuđe i unutarnji poslovi, zdravstvo, energetika, sigurnost hrane, sigurnost prometa, zaštita okoliša, suzbijanje ovisnosti, i sl.

**Primjeri decentraliziranih agencija**

| RESOR | AGENCIJA | DJELOKRUG | SJEDIŠTE |
|---|---|---|---|
| **pravosuđe** | Eurojust | - podrška suradnji pravosudnih tijela država članica u slučajevima prekograničnog kriminala (npr. terorizam, trgovanje drogama, kibernetički kriminal, itd.) | Haag |
| | Agencija za temeljna prava (FRA) | - savjetovanje EU-a i nacionalnih tijela o temeljnim pravima | Beč |
| | Europski ured za podršku u pitanjima azila (EASO) | - davanje podrške državama članicama u provedbi europskih propisa koje se tiču azila | Valletta, Malta |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **unutarnji poslovi** | Europski policijski ured (Europol) | - borba protiv organiziranog kriminala kroz suradnju policijskih službenika država članica | Haag |
| | Europska policijska akademija (CEPOL) | - edukacija policijskih službenika | Budimpešta |
| | Frontex | - podrška državama članicama u upravljanju njihovim vanjskim granicama i usklađivanju graničnih kontrola | Varšava |
| | | | |
| **promet** | Europska agencija za sigurnost zračnoga prometa (EASA) | - promicanje zajedničkih sigurnosnih i okolišnih standarda za civilno zrakoplovstvo u EU | Köln |
| | | | |
| **zaštita okoliša** | Europska agencija za okoliš (EEA) | - pribavljanje neovisnih informacija državama članicama EU-a o razvoju, provedbi i ocjeni politika zaštite okoliša | Kopenhagen |
| | | | |
| **sigurnost hrane** | EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane) | - pribavlja neovisne znanstvene podatke o mogućim rizicima u opskrbi prehrambenim proizvodima | Parma |
| | | | |
| **zdravstvo** | Europska agencija za lijekove | - osiguravanje sigurnosti lijekova za ljudsku upotrebu i veterinarskih lijekova<br>- istraživanje i inovacije u području razvoja lijekova | Amsterdam |

Neke se decentralizirane agencije bave znanstvenim pitanjima, kao npr. Europska agencija za lijekove, dok druge pružaju podršku državama članicama u pojedinim resorima, npr. Europol ili Eurojust.

***Zanimljivosti:***

*Tri neovisna nadzorna tijela pomažu u očuvanju financijskog sustava Unije. To su Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala pružaju podršku u provedbi.*

*U području Zajedničke vanjske i sigurnosne politike djeluju posebne agencije koje omogućavaju bolju provedbu ove politike. Jedna od njih je Satelitski centar u Španjolskoj koji prikuplja informacije satelita za promatranje Zemlje. Te informacije mogu se upotrijebiti pri donošenju odluka koje se tiču ove politike.*

***Izvršne agencije***

Nose naziv „izvršne“, jer se osnivaju za izvršavanje, odnosno upravljanje programima Unije. Osnivaju se na određeno vrijeme, a budući da im je u djelokrugu rada praktična provedba programa Unije sjedišta su im u gradovima u kojima djeluje i EK – u Bruxellesu ili Luxembourgu.

**Primjeri izvršnih agencija (sa sjedištem u Bruxellesu)**

- Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA): upravlja programima Unije koji pridonose dekarbonizaciji i održivom razvoju.
- Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA): upravlja financiranjem obrazovanja, kulture, audio-vizualnih umjetnosti, sporta, građanstva i volontiranja.
- Izvršna agencija za Europsko istraživačko vijeće (ERCEA): upravlja programima Unije koji se bave istraživanjem.

***Agencije i tijela Euratoma:*** Zadatak im je koordinirati istraživanja primjene nuklearne energije u mirnodopske svrhe u državama članicama Unije. Time pridonose i sigurnijoj opskrbi atomskom energijom na području Unije.

## 2.4. Primarno zakonodavstvo Europske unije

Ukupnost pravnih akata, sudske prakse Suda EU-a, političkih stajališta i deklaracija, prava koja proizlaze iz svih osnivačkih ugovora i pravo koje je donijeto na temelju ili izvedeno iz osnivačkih ugovora je pravna stečevina Europske unije te kroz zajednička prava i obveze povezuje sve države članice EU-a, neprestano se razvija i države kandidatkinje za članstvo u EU moraju prihvatiti pravnu stečevinu (*acquis*) i provesti je u svoje nacionalno zakonodavstvo prije pridruživanja u EU.

**Pravna stečevina sadrži sljedeće elemente**:

- sadržaj, načela i političke ciljeve ugovora
- ugovore
- pravne akti koji proizlazi iz ugovora
- sudska praksa Suda EU
- deklaracije i rezolucije koje je donijela Unija
- mjere koje se odnose na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku
- međunarodne ugovore koje je sklopila EU

***Primarno zakonodavstvo***

1. Osnivački ugovori
2. Opća načela prava EU-a
3. Temeljna ljudska prava – preko Općih načela, kodifikacija Poveljom EU-a o temeljnim pravima

### *1. Osnivački ugovori*

Pojam Osnivačkog ugovora **u formalno pravnom smislu** obuhvaća:

- Prvobitne ugovore o osnivanju Europskih zajednica i Europske unije
- Sve izmjene i dopune navedenih ugovora, npr. Jedinstveni europski akt iz 1986., Ugovor iz Maastrichta iz 1993., Ugovor iz Amsterdama iz 1999., Ugovor iz Nice iz 2003. te najnoviji Ugovor iz Lisabona iz 2009.
- Protokole koji su pridodani navedenim ugovorima, npr. Protokol broj 2 uz Amsterdamski ugovor koji regulira pravila Schengenskog ugovora
- Dodatni ugovori kojima se mijenjaju posebni dijelovi Osnivačkih ugovora, npr. Ugovor o spajanju triju Zajednica iz 1965.
- Sve ugovoru o pristupanju novih država članica
- Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju

Po svom nastanku i načinu izmjene oni su akti međunarodnog prava, jer se svaki tekst Osnivačkog ugovora ili njegova izmjena mora ratificirati u svakoj državi članici.

**Primarno pravo EU-a ima:**

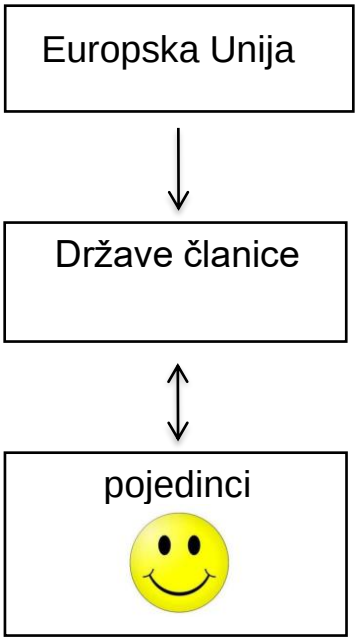
a. **vertikalni izravni učinak**
b. **horizontalni izravni učinak**

**Načelo izravnog učinka** znači da je norma EU-a stvara subjektivna prava za pravne subjekte (fizičke i pravne osobe), koja prava su nacionalni sudovi država članica dužni štiti.

a. **Vertikalni izravni učinak** omogućuje pojedincima (fizičkim i pravnim osobama) da svoja subjektivna prava ostvaruju protiv države.

Na normu EU-a se mogu pozvati pojedinci (fizičke i pravne osobe) protiv države.

**VERTIKALNI IZRAVNI UČINAK**
**PRIMARNOG PRAVA EU-a**




***Primjer: Vertikalni izravni učinak (činjenična osnova - predmet Suda EU-a broj 26/62)***

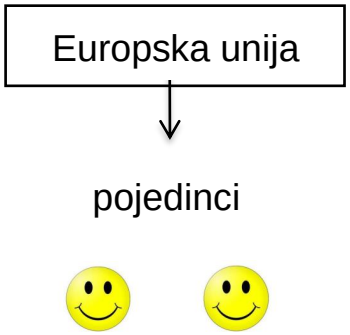
*Nizozemska tvrtka Van Gend en Los uvezla je kemijsku supstancu iz Njemačke u Nizozemsku, plaćena carina od 8% vrijednosti robe. Nova nizozemska carinska tarifa je povećala porez s 3% na 8% jer je kemijska supstanca prešla iz jednog carinskog razreda u drugi. Tvrtka Van Gend en Los pokrenula je postupak pred nizozemskim carinskim sudom tražeći poništenje carine te se pozivajući na odredbe Osnivačkog ugovora EU-a kojima je propisana zabrana povećanja carina te uvođenja novih.*

*Zaključak Suda EU-a: Zajednica predstavlja novi pravni poredak međunarodnog prava u čiju su korist države ograničile svoja suvremena prava te norma EU-a stvara pravo izravno za pojedince (fizičke i pravne osobe) koje je ostvarivo pred sudovima država članica i pojedinac na temelju EU norme uživa subjektivno pravo u odnosu na državu. Tvrtka Van Gend en Los je dobila spor temeljem europskog prava.*

b. **Horizontalni izravni učinak** omogućuje pojedincima (fizičkim i pravnim osobama) da svoja subjektivna prava ostvaruju protiv drugih pojedinaca.

**Na normu EU-a se mogu pozvati pojedinci (fizičke i pravne osobe) između sebe.**

**HORIZONTALNI IZRAVNI UČINAK**
**PRIMARNOG PRAVA EU-a**




***Primjer: Horizontalni izravni učinak (činjenična osnova - predmet Suda EU-a broj 43/75)***

*Stjuardesa iz Belgije Gabriela Defrene tužila je poslodavca, zrakoplovnu kompaniju Sabena SA, tražeći da joj se isplati jednaka plaća kao i muškim kolegama koji su obavljali jednak rad u svojstvu stjuarda. Tada je u Belgiji bila dopuštena različita plaća za muškarce i žene, a za jednak rad i položaj. Pozivanjem na odredbe Osnivačkog ugovora koje su se odnosile na propisano načelo jednake plaće za jednak rad muškaraca i žena, Gabriela Defrene je dobila spor.*

***Opća načela prava EU-a***

Primarni izvor prava EU-a, odnosno nepisana pravna pravila svojstvena pravnom poretku EU-a koja se artikuliraju kroz praksu Suda EU.

Ne postoji utvrđena lista općih načela koja obvezuju u pravnom pretku EU-a, ali kroz praksu Suda razvila su se načela poput pravne sigurnosti, djelotvorne pravne zaštite, proporcionalnosti, zabrane retroaktivnosti, načelo odgovornosti države za štetu, načelo nadređenosti prava EU-a, načelo izravnog učinka prava EU-a i zaštite temeljnih ljudskih prava.

Opća načela prava EU-a obvezuju institucije EU-a i države članice. Sekundarno pravo koje im je suprotno može biti utvrđeno nevaljanim pred Sudom EU-a, a suprotno nacionalno pravo mora biti izuzeto iz primjene.

***Temeljna ljudska prava – preko Općih načela, kodifikacija Poveljom EU-a o temeljnim pravima***

Temeljna ljudska prava su kroz praksu Suda EU-a imala značaj općih načela prava EU-a. Lisabonskim ugovorom temeljna ljudska prava dignuta su na razinu jedne od vrednota EU-a.

Povelja EU-a o temeljnim pravima ima isti pravni značaj kao i svaki ugovor u sastavu Lisabonskog ugovora te obvezujući pravni status za države članice i EU.

Poveljom su propisane zaštićene vrednote i to:

- poštivanje ljudskog dostojanstva
- poštivanje slobode, demokracije i jednakosti
- poštivanje vladavine prava i temeljnih ljudskih prava, uključujući prava manjina
- poštivanje pluralizma, nediskriminacije
- poštivanje tolerancije, pravednosti i solidarnosti te jednakosti muškaraca i žena

Poveljom se štiti pravo na život, privatan život, fizički i psihički integritet, pravo na jednakost pred zakonom, zabranjuje se diskriminacija, jamči se pravo na pravično suđenje, učinkovit pravni lijek, i dr.

Odredbe Povelje odnose se na institucije, tijela, urede i agencije Unije, uz poštivanje načela supsidijarnosti, te na države članice samo kada provode pravo EU.

Kodificirana Povelja o temeljnim pravima u većem dijelu odgovara katalogu temeljnih prava iz Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama pa se kroz praksu i Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i Suda EU-a u Luxembourgu isprepliće sudska praksa, ali EU još uvijek nije potpisala Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe.

## 2.5. Sekundarno zakonodavstvo Europske unije

Sekundarno zakonodavstvo nastaje aktivnošću institucija Europske unije, ima pravni temelj u Osnivačkim ugovorima, a pravni akti koji nastaju aktivnošću institucija EU su:

1. uredbe
2. direktive
3. odluke
4. preporuke
5. mišljenja
6. međunarodni ugovori koje sklopi EU

### *1. Uredbe*

Uredbe imaju opću primjenu, obvezujuće su u cijelosti i neposredno se primjenjuju u svim državama članicama, npr. Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze (II).

Kao i Osnivački ugovori imaju izravan vertikalni i horizontalni učinak, te su nadređene nacionalnom pravu.

Uredbe su akti koji dovode do ujednačavanja prava te im je cilj da u potpunosti zamijene postojeće norme u državama članicama koje su uređene jednakom europskom pravnom normom.

Izravno su primjenjive u državama članicama po objavi u Službenom listu EU-a. Dakle, ne implementiraju se u nacionalno pravo, već se odmah izravno primjenjuju.

Države su obvezne ukloniti nacionalna pravila koja dupliciraju odredbe uredbe ili su suprotna uredbama.

***Primjer za izravan horizontalni učinak (činjenična osnova - predmet sSuda EU-a broj 34/72)*** *Republika Italija je donijela zakon kojim je uvezla tzv. iskrcajnu pristojbu u iznosu od 30 lira po metričkoj toni žitarice koje se iskrcavaju u talijanskim lukama. Tvrtka Fratelli Variola pokrenula je sudski spor protiv talijanske carinske uprave tražeći oglašavanje takve pristojbe nezakonitom, jer da se radi o mjeri s istovrsnim učinkom kao carina koja otežava trgovinu. Tršćanski sud pokrenuo je prethodno pitanje pred Sudom EU-a koji se pozvao na Uredbu Vijeća broj 120/67 o Zajedničkoj organizaciji tržišta žitaricama te zaključio da zakonska odredba nacionalnog prava ne može stajati na putu izravnoj primjeni uredbi Zajednice uključujući izabranu naplatu mjere s istovrsnim učinkom kao carine kao što je to navedena iskrcajna pristojba. Nacionalnu mjeru potrebno je isključiti iz primjene radi osiguranja jedinstvene primjene prava Zajednice. Tvrtka Fratelli Variola je dobila spor protiv države temeljem prava EU-a.*

## 2. *Direktive*

Sadržaj i cilj direktive obvezujući je za svaku državu članicu, a način i oblik na koji će se direktiva implementirati u nacionalno zakonodavstvo stvar je svake države članice. Dakle, direktiva se može implementirati i zakonskim i podzakonskim aktom, ali učinak direktive mora biti postignut.

*Primjerice, u Zakon o kaznenom postupku implementirana je Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima, koja je značajno promijenila tijek postupanja te je pravo na branitelja, pod zakonskim uvjetima, uvedeno i u postupanje policije, razrađeno je pravo branitelja na uvid u spis, prisustvovanje branitelja pojedinim dokaznim radnjama, primjerice pretrazi, prepoznavanju i dr., čime je pravo na pravično suđenje osumnjičeniku značajno ojačano u procesnim radnjama.*

Postoje posljedice za države ukoliko se direktiva ne unese u zakonom propisanom roku ili se unese nepotpuno ili nepravilno na način da se u slučaju vertikalnog izravnog učinka, koji imaju direktive, građani mogu pozvati na direktivu u sporu s državom, a u slučaju horizontalnog izravnog učinka, građani mogu tražiti naknadu štete od države, jer nepotpuna ili nepravilna implementacija direktive ili neunošenje direktive u zakonom propisanom roku u nacionalno pravo, znači dovoljno ozbiljnu povredu koja implicira odgovornost nacionalne države za štetu.

**Svrha direktiva** je približavanje nacionalnih prava u mjeri u kojoj je to nužno za postizanje regulatornog cilja zbog kojeg je direktiva usvojena. Moraju biti unijete u nacionalno pravo, ostvariti cilj, ali kako će to postići, države odlučuju same, npr. zakonom ili podzakonskim aktom ili kombinacijom. O stupnju prenošenja (implementacija) ovisit će njezini učinci u nacionalnom pravu. U direktivama postoji **provedbeni rok** koji počinje teći od dana objave u Službenom listu EU-a.

**Vertikalni izravni učinak direktiva**

Direktive imaju izravan vertikalni učinak, što znači da se pojedinci u sporu protiv države mogu pozvati na direktivu.

***Primjer za vertikalni izravni učinka direktiva (činjenična osnova - predmet Suda EU-a broj 152/84)***

*Gospođa Marshall je radila u zdravstvenoj ustanovi u Velikoj Britaniji i prisilno je umirovljena sa 62 godine. Politika zdravstvene uprave bila je da se muškarci umirovljuju sa 65 godina. Gospođa Marshall je tvrdila da je takav postupak diskriminacija na temelju spola, što je britanski sud i potvrdio. Međutim, postavio je prethodno pitanje Sudu EU-a, jer se gospođa Marshall pozvala na direktivu. Sud EU-a je zaključio da zdravstvena ustanova predstavlja*

*državu te da se u konkretnom slučaju radi o vertikalnom izravnom učinku, jer zdravstvena ustanova obavlja poslove od javnog interesa za državu i građane te je zaključio da pojam države obuhvaća i postupanje države kao poslodavca i kao državne vlasti. Gospođa Marshall je dobila spor temeljem prava EU-a.*

**Horizontalni izravni učinak direktiva – direktive ga nemaju**

Direktive nemaju izravan horizontalni učinak te se pojedinci (fizičke i pravne osobe) u međusobnom sporu ne mogu pozvati na direktivu.

***Primjer za horizontalni izravni učinka direktiva (činjenična osnova - predmet Suda EU-a broj 91/92)***

*Gospođa Faccini Dori sklopila je dogovor o pohađanju tečaja engleskog jezika na daljinu s tvrtkom Recreb, na način da joj se njezin predstavnik obratio na željezničkoj stanici. Iduće jutro se predomislila i otkazala ugovor. Jedna direktiva je omogućavala otkaz ugovora u roku od 8 dana u ovakvim situacijama. Talijansko pravo to nije omogućavalo, jer Italija nije prenijela direktivu.*

*S obzirom da se radi o fizičkoj i pravnoj osobi s time da je pravna osoba u privatnom vlasništvu, gospođa Faccini Dori se nije mogla pozvati na direktivu, ali je imala mogućnost naknade štete od Talijanske Republike zbog neunošenja direktive u pravni poredak u propisanom roku.*

***3.-5. Odluke, preporuke i mišljenja***

***Odluke***

- Akti koji se upotrebljavaju za uređenje odnosa između i unutar institucija EU-a te su u cijelosti obvezujuće;
- Ako je u odlukama određeno kome su upućene (državama članicama, fizičkim ili pravnim osobama) obvezujuće su samo za njih (npr. Europska komisija traži od države da povuče državnu potporu).

Pojedinac se može pozvati na prava koja proizlaze iz odluke koja je upućena državi članici u kojoj živi samo ako je ta država donijela akt o prijenosu, odnosno implementirala je.

***Preporuke i mišljenja***

Ne mogu stvarati prava i obveze, ali mogu utjecati na interpretaciju pravno obvezujućih akata EU-a, odnosno biti smjernice za tumačenje i sadržaj prava Unije.

**6.** ***Međunarodni ugovori koje sklopi EU***

EU ima pravnu osobnost, te međunarodnopravni subjektivitet, a njezine institucije mogu, u suradnji s trećim državama ili međunarodnim organizacijama sklapati i međunarodne sporazume te ugovore koji također postaju izvor prava EU.

Takvi međunarodni ugovori također moraju biti utemeljeni na ovlaštenju, izričitom ili implicitnom, a koje ovlaštenje mora biti sadržano u Osnivačkim ugovorima.

Međunarodne sporazume u ime EU-a pregovara Europska komisija ili Visoki povjerenik za vanjsku i sigurnosnu politiku.

Sporazume u interno pravo EU-a ratificira Vijeće EU-a po dobivenom pristanku Europskog parlamenta.

Međunarodni sporazumi koje sklopi EU mogu jednako kao i ostalo sekundarno pravo imati izravne učinke te su ih nacionalni sudovi dužni primjenjivati pri rješavanju sporova koji dolaze u doseg prava EU-a.

**NAPOMENA: Izvor prava EU-a je i praksa Suda EU-a.**

***Praksa Suda EU-a***

Sud ima ovlast nadzirati zakonitost svih akata i institucija EU-a.

Izvor prava je izreka, ali i obrazloženje, interpretacija prava EU koju zauzme Sud EU obvezujuća je za sve države članice i institucije EU-a.

Države članice i njezini sudovi imaju obvezu poštovati i provoditi odluke Suda EU-a, u suprotnom će se raditi o dovoljno ozbiljnoj povredi prava EU-a, što je pretpostavka za fizičke i pravne osobe za naknadu štete – osnova za naknadu štete od države u kojoj živi.

## 2.6. Ostali pravni akti Europske unije

Lisabonskim ugovorom, osim akata koje donose institucije EU-a kao zakonodavne, propisana je mogućnost donošenja tzv. nezakonodavnih akata.

**Nezakonodavni akti** usvajaju se na temelju zakonodavnog ili drugog nezakonodavnog akta, a donosi ih u pravilu Europska komisija.

Ovlast za njihovo usvajanje ne izvire iz Osnivačkog ugovora, već iz drugog akta za čije donošenje ovlast mora postojati izravno u Osnivačkom ugovoru. Primjerice, iako Osnivački ugovor izravno ovlašćuje Europsku komisiju za donošenje akta u području zaštite tržišnog natjecanja, takav akt je nazakonodavan akt, jer ga je usvojila institucija za koju nije predviđeno da donosi zakonodavne akte.

**Nezakonodavni akti mogu biti:**

a. **delegirani ili**
b. **provedbeni**

a. **Delegirane akte** može donositi isključivo Europska komisija, a do delegacije dolazi tako što neki zakonodavni akt, donesen od Europskog parlamenta i Vijeća EU-a, ovlasti Komisiju na usvajanje akata opće primjene radi dopunjavanja ili mijenjanja nekih nebitnih dijelova zakonodavnog akta.

**b.** **Donošenje provedbenih akata** u pravilu je prepušteno državama članicama, no Ugovor predviđa da, kad za to postoje opravdani razlozi, provedbene akte može donositi Europska komisija ili Vijeće EU-a (prije Vijeće ministara).

**Razlika između delegiranog i provedbenog akta** značajna je u sustavu nadzora nad radom Komisije, ovisno o tome usvaja li Europska komisija delegirani ili provedbeni akt.

**Nadzor nad provedbom delegiranih akata obavljaju zakonodavna tijela** (Europski parlament i Vijeće EU-a) prije ili poslije donošenja delegiranog akta.

**Nadzor provedbenog akta,** odnosno kontrolu rada Europske komisije, **obavljaju države članice kroz odbore** tijekom donošenja provedbenog akta. Dakle, Europska komisija se prilikom donošenja takvog provedbenog akta mora savjetovati s državama članicama.

# 3. Zajedničke politike Europske unije

## 3.1. Četiri temeljne slobode – jedinstveno unutarnje tržište EU-a

Jedan od glavnih ciljeva Europske unije je stvaranje jedinstvenog unutarnjeg tržišta EU-a.

Unutarnje tržište EU-a je područje bez unutarnjih granica (bez granica država članica), dakle samo jedinstveni geografski prostor koji obuhvaća zajednički prostor svih država članica koje čine EU.

Takvo jedinstveno unutarnje tržište osigurava se i definira kroz četiri tržišne slobode:

1. sloboda kretanja roba
2. sloboda kretanja osoba (radnika i poslovnog nastana)
3. sloboda pružanja usluga
4. sloboda kretanja kapitala

Ove četiri tržišne slobode su cilj ekonomske integracije EU-a i dio procesa integracije koji je počeo Rimskim ugovorom iz 1957. kada se kao cilj Ugovora o osnutku Europske ekonomske zajednice definira stvaranje jedinstvenog tržišta koje bi osiguralo slobodno kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala.

Slijedom navedenoga, četiri tržišne slobode uključene su u temelje prava EU-a, iscrpno su pravno uređene, posebice Ugovorom o funkcioniranju EU-a (dio Lisabonskog ugovora 2009.), te imaju značajnu ulogu, jer kroz jamstva tržišnih sloboda pravne i fizičke osobe mogu ostvarivati pojedinačna prava u državama članicama u kojima žive.

Subjektivna prava pojedinaca – fizičkih i pravnih osoba temeljena na tržišnim slobodama mogu se koristiti:

- Kao štit: fizička ili pravna osoba može tražiti od suda da u sporu izuzme iz primjene nacionalni propis bilo koje vrste ili ranga koji ograničava pristup tržištu roba ili usluga
- Kao mač: od države članice može zahtijevati ostvarenje subjektivnog prava, npr. fizička osoba može tužiti državu na priznavanje visokoškolske kvalifikacije dobivene izvan te države – osnova: sloboda kretanja radnika.

Jedinstveno unutarnje tržište EU-a razvijalo se kroz faze ekonomske integracije tijekom godina i to:

- **zona slobodne trgovine:** prijelazno razdoblje u koje ulaze države članice koje pristupaju EU-u, uspostavlja se područje slobode trgovine između država članica EU-a kroz sporazume o pridruživanju, zabranjene su sve prepreke trgovini, ali svaka država prema trećim zemljama još uvijek ima svoju vlastitu carinu

- **carinska unija:** faza integracije u kojoj su sporazumno ukinute carine i sva druga ograničenja s istovrsnim učinkom između država u međusobnoj trgovini, te su prihvaćene zajedničke carinske tarife prema trećim državama1. srpnja 1968. – početak carinske unije. Šest država članica EEZ-a ukida carinske namete na robu koju uvoze jedne od drugih te po prvi put uspostavljaju slobodnu prekograničnu trgovinu. Na uvoznu robu iz drugih zemalja primjenjuju jednake carinske stope.

- **zajedničko tržište:** obuhvaća djelovanje carinske unije za cijelo područje, slobodu osnivanja tvrtki unutar zajedničkog tržišta, razvijanje zajedničkih politika, npr. poljoprivredna, socijalna, usklađivanje fiskalne, monetarne i ekonomske politike
- **monetarna unija:** zajedničko tržište s jedinstvenom valutom i monetarnom politikom

Kroz faze ekonomske integracije bilo je potrebno uskladiti nacionalne propise, odnosno potpuno ukloniti nacionalne propise koji ograničavaju pristup proizvodima iz drugih država članica.

***Primjer (praksa Suda EU-a "Cassis de Dijon", broj 120/78)***

*Njemačko zakonodavstvo propisalo je nacionalnom mjerom da proizvod pod nazivom "liker" ima 25% alkohola. Njemačka tvrtka uvezla je francuski liker "Cassis de Dijon" koji je sadržavao između 15% i 20% alkohola te se nije mogao prodavati u Njemačkoj kao liker. Tvrtka uvoznik likera je tužila državu navodeći da norma prema kojoj je određeni postotak alkohola potreban da bi piće bilo liker predstavlja mjeru s istovrsnim učinkom kao carina, te da ograničava trgovinu. Putem prethodnog pitanja Sud EU-a zaključio je da jednostrani zahtjev za minimalnim udjelom alkohola u jednoj državi predstavlja prepreku trgovini, te da ukoliko je proizvod zakonito proizveden pod nazivom "liker" i stavljen u promet u jednoj od država članica, ne postoji niti jedan valjani razlog da se spriječi njegova prodaja pod istim nazivom u drugoj državi članici. Njemačka tvrtka je dobila spor temeljem prava EU-a.*

## *1. Slobodno kretanje roba*

- Regulirano čl. 34 do 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji uređuju unutarnje tržište kroz pravo na pravila o slobodi kretanja roba ukidanjem carinskih i necarinskih prepreka trgovini.

Zabranjene su sve carine i sve mjere s istovrsnim učinkom između država članica.

Međutim, u nacionalnom pravu se može isključiti protupravnost određene mjere koja ograničava slobodu kretanja roba ako je opravdana razlozima morala, javne sigurnosti, zaštite zdravlja, životinja, biljaka, nacionalnog blaga, industrijskog vlasništva, i dr.

Ako i postoje dopušteni razlozi isključenja protupravnosti, oni nikad ne smiju biti arbitrarna diskriminacija ili prikriveno ograničenje između država članica jer su one uvijek

zabranjene. Primjerice, ne smije postojati nijedna mjera kojom bi se diskriminirali uvozni proizvodi.

***Primjer (praksa Suda EU-a "Dasonville", broj 8/74)***

*Poduzeće Dasonville uvezlo je iz Francuske u Belgiju škotski viski, a belgijsko zakonodavstvo je tražilo da se roba s izvornim porijeklom može uvesti samo uz originalnu potvrdu o porijeklu koju izdaje država proizvođač, koju tvrtka nije mogla dobiti od Francuske. Tužba sudu, prethodno pitanje Sudu EU-a, koji je zaključio da takva norma Belgije predstavlja mjeru s istovrsnim učinkom kao carina, te su te mjere koje na bilo koji način izravno ili neizravno, stvarno ili potencijalno ograničavajuće za trgovinu unutar Zajednice, suprotne Osnivačkim ugovorima. Tvrtka Dasonville je, dakle, dobila spor temeljem EU prava i mogla je u Belgiji prodavati viski bez potvrde o porijeklu.*

## 2. *Slobodno kretanje osoba*

Navedena sloboda omogućava slobodno kretanje radnika unutar Unije i podrazumijeva ukidanje svake diskriminacije temeljem državljanstva između radnika u pogledu zapošljavanja, zarade i svih ostalih oblika rada.

Jedina obveza koja predstavlja uživanje slobode kretanja je posjedovanje važećeg identifikacijskog dokumenta te eventualno registriranje boravka ukoliko se radi o boravku dužem od tri mjeseca. Navedenom slobodom potiče se mobilnost radnika, a krajnji cilj je poboljšanje životnog standarda svakog pojedinca.

Slobodnom kretanju radnika unutar EU-a značajno je doprinijelo potpisivanje Schengenskog sporazuma (1985.) koji je ukinuo unutarnje granice između država članica, tako da nema carinskih ni drugih kontrola ni u jednoj vrsti kretanja ljudi (kopnom, zrakom ili morem) te su uklonjene sve fizičke granice u obliku rampi, kućica, i sl.

Navedeno pravo boravka u drugoj zemlji članici vrijedi bez ograničenja unutar razdoblja od šest mjeseci, a iznad razdoblja od šest mjeseci radnik mora obavljati gospodarsku djelatnost, odnosno raditi u toj zemlji EU-a, a trajni boravak se može steći nakon pet godina legalnog rada provedenog u drugoj zemlji EU-a.

Navedeno pravo uključuje i pravo poslovnog nastana, tj. osnivanje podružnica, ogranaka, zastupništava od strane državljana druge države članice.

***3. Sloboda pružanja usluga***

Zabranjeno je ograničiti naplatne usluge i to posebice (čl. 57. UFEU-a) u djelatnostima:

1. industrijske prirode
2. trgovačke prirode
3. obrtničke prirode
4. slobodna zanimanja

Navedena sloboda osigurava i slobodu pružanja usluga i na području prijevoza te liberalizaciju bankarskih i osiguravateljskih usluga.

***4. Sloboda kretanja kapitala***

Reguliraju je odredbe čl. 63. do 66. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

"Sloboda kretanja kapitala među državama znači da fizičke i pravne osobe mogu kapital slobodno transferirati u svaku državu članicu Europske unije i tamo obavljati plaćanja i poduzimati poslovne aktivnosti" (Tadin, 2012.).

Slobodno kretanje kapitala kao dio unutarnjeg tržišta EU-a očituje se u slobodnom protoku sredstava kroz otvorenje bankovnih računa i štednje u inozemnim bankama, dobivanje bankarskih i hipotekarnih zajmova i usluga u drugim zemljama, kupnjom dionica stranih poduzeća, investiranjem u strana poduzeća te kupnjom nekretnina u drugim državama članica.

Kako bi se onemogućio financijski kriminal, pranje novca, terorizam, utvrđena su točno određena pravila kojih se države članice moraju držati, a odnose se na identifikaciju korisnika, provjeru transakcija, i slično.

## Schengensko područje

Schengensko područje je područje bez unutarnjih graničnih kontrola.

Cilj mu je omogućiti stanovnicima EU-e putovati preko unutarnjih granica zemalja članica bez provjere ili potrebe za pokazivanjem putovnica U schengenskom području zajamčena su neograničena putovanja unutar državnog područja 27 zemalja, u kojima živi više od 400 milijuna građana.

- **Povijesni kontekst**

Stvaranje schengenskog područja počelo je 1985., kada je pet država potpisalo ***Schengenski sporazum,*** u kojem je utvrđeno postupno ukidanje kontrola na zajedničkim granicama. Sporazum je 1990. nadopunjen ***Konvencijom o provedbi Schengenskog sporazuma***, u kojoj je utvrđeno konačno ukidanje unutarnjih graničnih kontrola te niz potrebnih pratećih mjera. Schengenski sporazum dobio je ime po malom selu u Luksemburgu koje se nalazi na mjestu na kojem se njegove granice spajaju s granicama Njemačke i Francuske. Schengenska suradnja, koja je počela kao inicijativa između vlada, sada je ugrađena u zakone i pravila EU-a.

## Pravni dokumenti:

- Schengenska pravna stečevina — Sporazum između vlada država Ekonomske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama
- Schengenska pravna stečevina – Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama

Schengensko područje obuhvaća državna područja **27 zemalja** ("Schengenske države") bez graničnih kontrola između njih. Te su države: Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Hrvatska (od 1. siječnja 2023.), Mađarska, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Švicarska. Schengensko područje obuhvaća **23 zemlje EU-a**. Bugarska, Cipar i Rumunjska pripremaju za ulazak u Schengensko područje. Irska je izuzetak od 27 članica EU. Zemlje koje nisu članice EU-a, a članice su Schengenskog područja su: Island, Norveška, Švicarska i Lihtenštajn.

**Schengenski informacijski sustav (SIS)**

Podupire kontrolu vanjskih granica i suradnju u izvršavanju zakona između schengenskih zemalja. Sadržava podatke o osumnjičenicima za kaznena djela, pojedincima koji možda nemaju pravo ulaska ili boravka u EU-u, nestalim osobama, ukradenoj, protupravno prisvojenoj ili izgubljenoj imovini. Njime se koriste nacionalna tijela odgovorna za granični nadzor, policijske i carinske provjere, javno gonjenje u kaznenom postupku i sudske istrage prije optužbe, izdavanje viza i dozvola boravka.

**Vizni informacijski sustav (VIS)** omogućuje zemljama članicama Schengenskog područja da razmjenjuju podatke o vizama, posebno o zahtjevima za izdavanje viza za kratkotrajni boravak.

**Sigurnost u Schengenskom području -** Schengenskim pravilima i dalje se dopušta nacionalnim nadležnim tijelima da iznimno i privremeno ponovno uvedu kontrole na unutarnjim granicama u slučaju ozbiljne prijetnje sigurnosti ili ozbiljnih nedostataka na vanjskim granicama kojima se može ugroziti opće funkcioniranje Schengenskog područja.

***Na unutarnjim granicama*** ne prolaze se granične kontrole. Države članice Schengenskog područja moraju ukloniti sve prepreke nesmetanom protoku cestovnog prometa, kao što su nepotrebna ograničenja brzine. Mogu se provoditi policijske provjere, ali samo na temelju policijskih informacija o mogućim prijetnjama javnoj sigurnosti ili sumnje na prekogranični zločin. Kontrole se mogu provoditi u lukama i zračnim lukama, ali samo radi provjere toga je li osoba stvarni nositelj karte.

***Na vanjskoj granici*** državljani država članica EU-a u načelu prolaze minimalne kontrole radi provjere njihova identiteta na temelju putnih isprava. Osobe koje nisu državljani država članica EU-a moraju pokazati valjanu putnu ispravu i vizu, ako je potrebna, ili dozvolu boravka te dokumente u kojima je obrazložena svrha njihova boravka, te dokazati da imaju dovoljno financijskih sredstava da se mogu uzdržavati za vrijeme svojeg boravka.

- **RH i Schengensko područje**

Proces pristupanja Republike Hrvatske Schengenskom području započeo je još tijekom pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Naime, u pregovaračkom poglavlju 24. Pravda, sloboda i sigurnost ulazak Republike Hrvatske u Schengensko područje definiran je kao strateški, nacionalni interes.

**Od 1. siječnja 2023. godine Republika Hrvatska postala je 27. zemlja članica Schengenskog područja.**

Od 1. siječnja 2023. godine prestale su granične kontrole na unutarnjim kopnenim i pomorskim granicama RH, a od 26. ožujka 2023. godine na graničnim prijelazima u zračnim lukama RH za putnike koji dolaze iz država članica Schengenskog područja.

## 3.2. Ekonomska i monetarna unija

- **Povijesni kontekst**

***1969.-1979.***

Prvi plan za osnivanje monetarne unije javlja se još davne 1969. na sastanku Europskoga vijeća u Haagu. Inicijativu za pokretanje monetarne unije dali su njemački kancelar Willy Brandt i francuskih predsjednik Georges Pompidou. Tada se osniva i grupa visoko pozicioniranih dužnosnika iz država članica na čelu s Pierreom Wernerom, predsjednikom Vlade Luxembourga sa zadatkom da sastavi plan za uspostavu ekonomske i monetarne unije (EMU).

Grupa je sastavila plan prema kojem bi se EMU trebao osnovati kroz deset godina, ali bez konkretnijih podataka o institucionalnom aranžmanu takve Unije. Taj dokument, poznat kao „Wernerov Plan“, prihvaćen je 1971. od strane nacionalnih političkih vođa, ali nije zaživio.

***1980-te***

Krajem sedamdesetih godina prošloga stoljeća predlaže se osnivanje Europskog monetarnog sustava (EMS) koji je i osnovan u ožujku 1979., a uključivao je sve zemlje EEZ-a, osim Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske. 1980-te je obilježilo jačanje jedinstvenog tržišta, što pridonosi i snaženju EMS-a. Kao sustav koji je težio stabilizirati i ujednačiti valutne tečajeve u državama članicama, EMS je pridonosio jačanju jedinstvenoga tržišta, odnosno uklanjanju prepreka za slobodniju razmjenu roba, usluga i kapitala. EMS-u se u tom desetljeću pridružuju Portugal i Španjolska, a 1990. i Ujedinjena Kraljevina.

EV u lipnju 1988. na sastanku u Hanoveru daje zadatak EK-u da napravi novi plan za ekonomsku i monetarnu uniju i za to zadužuje predsjednika Komisije, Jacquesa Delorsa. Grupa kojom je predsjedao sastavila je tzv. **Delorsovo izvješće u kojem je naglasak bio na stabilnosti cijena i monetarnoj disciplini kao važnim elementima EMU-a**. To je izvješće predstavljeno na sastanku EV-a u Madridu 1989. i bilo je **temelj za izradu Ugovora o Europskoj uniji u dijelu koji se tiče EMU-a.**

EV je na sastanku u nizozemskom Maastrichtu u prosincu 1991. odlučio da će uspostaviti monetarnu uniju i to je uneseno u Ugovor o EU-u 1992.

Ugovor o EU-u (tj. Ugovor iz Maastrichta) potpisan je 1992. i u njega su unesene **odredbe o utemeljenju EMU-a u 3 faze**.

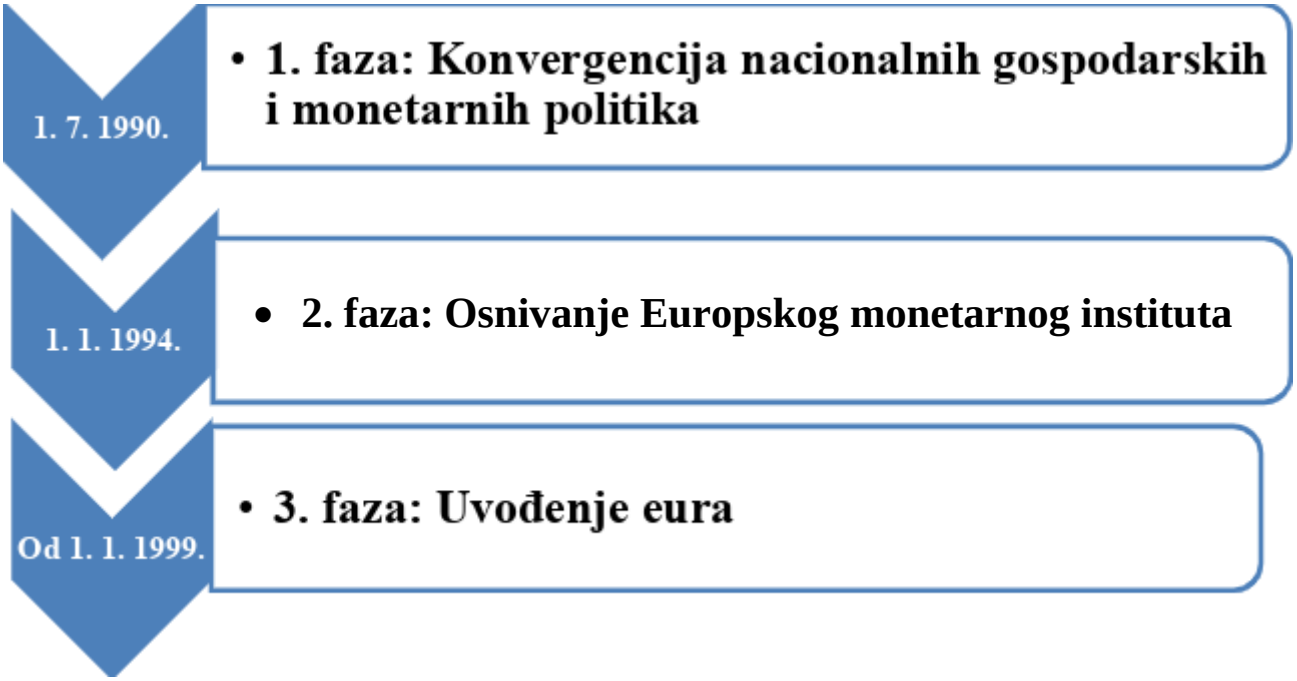
***EMU u tri faze:***

I. U **prvoj fazi** ulagali su se napori kako bi se što više uskladile ekonomske i monetarne politike država članica. Pokrenuti su strukturni fondovi radi uklanjanja razlika između europskih regija i ukinute su devizne kontrole za slobodno kretanje kapitala u EU-u.

II. U **drugoj fazi** je osnovan Europski monetarni institut (EMI) u Frankfurtu kao preteča današnje Europske središnje banke, sastavljen od guvernera nacionalnih banaka, uz zadržavanje sustava neovisnosti središnjih banaka država članica od državnog nadzora. Uvedena su pravila za ograničavanje nacionalnog deficita.

III. U **trećoj fazi** počinje postupak uvođenja eura koji traje od 1. siječnja 1999. do 1. siječnja 2002. Do tada je euro uveden u 12 od 15 država članica Unije. Nije uveden u Danskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Te su zemlje odbile uvesti jedinstvenu valutu iz političkih razloga.

***Osnivanje EMU-a u fazama***




**Kovanice i novčanice eura puštene su u promet 1. siječnja 2002.**

Ciljevi EMU-a:

- Koordinacija gospodarskih i proračunskih politika država članica;
- Uklanjanje prepreka slobodnom kretanju kapitala, roba i usluga;
- Jačanje gospodarskog rasta jačanjem prekogranične trgovine.

➢ **Kriteriji za uvođenje eura**

Ugovorom iz Maastrichta propisano je da do uvođenja jedinstvene valute treba doći do **1. siječnja 1999. te se taj datum smatra službenim utemeljenjem EMU-a**.

Ovim Ugovorom propisani su **kriteriji koje država treba ispunjavati kako bi mogla uvesti euro**. To su tzv. kriteriji konvergencije, jer njihovim ispunjavanjem država pokazuje da je svoje gospodarske, fiskalne i financijske politike uskladila s tim politikama drugih država članica.

**Kriteriji konvergencije** su:

- **Visoki stupanj stabilnosti cijena:** Mjeri se prema stopi inflacije u trima državama članicama s najnižom stopom. Ne smije biti veća od 1,5 postotnih bodova u odnosu na stopu inflacije u tim zemljama.
- **Dugoročne kamatne stope**: Moraju biti blizu takvih kamatnih stopa u trima državama članicama s najnižom stopom inflacije. Ne smiju premašivati tu stopu za više od 2 postotna boda u odnosu na prosjek triju zemalja s najnižom stopom inflacije.
- **Godišnji deficit državnog proračuna**: Najviše 3% BDP-a.
- **Ukupni javni dug:** Ne smije premašivati 60% BDP-a, odnosno mora padati ispod te razine.
- **Stabilnost tečaja:** Tečaj može fluktuirati, ali u dogovorenim granicama za prethodne dvije godine.

**Sadašnje stanje**

- Euro je službena valuta u 20 od 27 država članica Unije, a službenom valutom u Hrvatskoj postala je 1. siječnja 2023.
- Euro nije uveden u sljedećim državama članicama Unije (podaci za 2023.): Bugarska, Češka, Danska, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Švedska. Uz iznimku Danske i Švedske, ostale države u trenutku pristupanja Uniji nisu ispunjavale uvjete za uvođenje eura.
- Država koja ispunjava uvjete za uvođenje eura, ali je zatražila izuzeće od pridruživanja je Danska. To je uneseno u Dodatak Ugovoru o EU-u. Može se pridružiti kada to bude željela.
- Države članice u kojima je euro službena valuta čine europodručje ili eurozonu te je Hrvatska 1. siječnja 2023. postala dvadeseta članica eurozone.

***Zanimljivost:*** *Euro je službena valuta u Andori, Crnoj Gori, Monaku, San Marinu i Državi Vatikanskoga Grada, ali te zemlje nisu dio europodručja, jer nisu članice Unije.*

➢ **Glavni akteri za funkcioniranje EMU-a:**

- **EV:** Određuje političko i strateško usmjerenje politika i Unije u cijelosti, pa tako i EMU-a
- **VEU:** Koordinacija nacionalnih gospodarskih politika i odlučivanje o tome je li pojedina država članica spremna uvesti euro.
- **Euroskupina**: Sastoji se od ministara financija država članica koje su u europodručju. Ta skupina usklađuje gospodarske politike svojih država te prati njihove proračunske (fiskalne) i financijske politike. Predstavlja interese eura na međunarodnim skupovima.
- **EK:** Prati izvršenje i poštivanje kriterija EMU-a
- **ESB:** Glavni nadzornik financijskih institucija u europodručju;

  - Jamči sigurnost i stabilnost bankarskog sustava u Europskoj uniji;

  - Nadzire kretanje cijena i procjenjuje rizike za njihovu stabilnost;

  - Nadležna je za monetarnu i tečajnu politiku u europodručju te podupire gospodarske politike EU-a.
- **EP:** Demokratski nadzor nad monetarnom politikom kroz rasprave o toj politici s ESB-om.

***Zanimljivosti:***

*- **Simbol €:** Temelji se na grčkom slovu epsilon (Є) i prvom slovu riječi „Europa", dok dvije paralelne crte simboliziraju stabilnost.*

*- **Naziv „euro":** Odabran 1995. na sjednici EV-a u Madridu.*

***Ekonomska i monetarna unija**: glavni je element europskih integracija te iako fiskalna politika (porezi i potrošnja) ostaje u rukama pojedinih nacionalnih vlada, kao i politike zapošljavanja i socijalne sigurnosti, koordinacija čvrstih javnih financija i strukturnih politika nužna je za njegovo učinkovito funkcioniranje.*

*Izvor: Poveznica o euru na mrežnoj stranici EU-a: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/euro/design_hr. Preuzeto 15. 05. 2022.*

### 3.3. Proračun Europske unije

➢ **Proračunski prihodi**

Za razliku od nacionalnih proračuna koji su uglavnom namijenjeni financiranju zdravstva, školstva, nacionalne obrane, sustava socijalne zaštite, uprave, i sl., **proračun Europske unije je investicijski, tj. primarno je namijenjen ulaganjima.**

Glavni izvori proračunskih prihoda EU-a su:

- Vlastita sredstva;
- Mogući novi izvori prihoda.

**Najveći dio proračunskih prihoda EU-a potječe od vlastitih sredstava**. To su:

- **Doprinosi država članica:** dio bruto nacionalnog dohotka svake države članice u skladu sa snagom njezinog gospodarstva;
- **Uvozne carine** na proizvode uvezene iz zemalja izvan EU-a;
- **Manji udio iznosa PDV-a** naplaćenog u svakoj državi članici;
- Doprinos od nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada u svakoj članici;
- Ostali prihodi (npr. novčane kazne kada članice krše propise Unije ili viškovi iz prethodnih godina).

**Doprinos od nerecikliranog plastičnog otpada je noviji izvor prihoda EU-a,** a uveden je u siječnju 2021. za proračunsko razdoblje 2021.-2027.

Osim prihoda od vlastitih sredstava, u Uniji se već neko vrijeme razgovara o **mogućim novim izvorima prihoda** kako bi se smanjila važnost nacionalnih doprinosa za europski proračun i kako bi novi izvori prihoda bili što raznovrsniji i jasnije povezani s prioritetima Unije.

***Primjer:***

*U borbi protiv klimatskih promjena, Unija je odredila sljedeće ciljeve do 2030.:*

*- Smanjenje emisije stakleničkih plinova od najmanje 40% u odnosu na 1990.;*

*- Udio obnovljive energije od najmanje 32%;*

*- Poboljšanje energetske učinkovitosti od najmanje 32,5%.*

*U tom smislu, mogući novi izvor prihoda bio bi mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika. On bi uključivao porez na proizvode uvezene iz država koje nisu članice Unije, a koje nemaju sustav određivanja cijene ugljika sličan sustavu EU-a za trgovanje emisijama.*

**Više o mogućim novim izvorima prihoda** vidi na: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/next-generation-eu-own-resources_hr

- **Višegodišnje programiranje**

Osim izrade proračuna za svaku godinu, EU izrađuje i **dugoročne proračune u kojima su određeni prioriteti i ograničenja potrošnje po pojedinim područjima politika**, tj. po kategorijama rashoda za razdoblje od sedam (7) godina. **Ti višegodišnji proračunski ciklusi poznati su pod nazivom „višegodišnji financijski okvir“ (VFO)**.

Svaki godišnji proračun dio je nekog sedmogodišnjeg proračunskog ciklusa.

U tijeku je proračunski ciklus ili proračunsko razdoblje 2021.-2027., a prethodni ciklus obuhvaćao je razdoblje od 2014. do 2020.

Prijedlog VFO-a izrađuje Europska komisija, države članice moraju ga jednoglasno odobriti, nakon čega slijede pregovori s Europskim parlamentom.

***Rashodi***

Proračunski rashodi Unije podijeljeni su u 7 kategorija, koje se obično nazivaju „naslovima“ (eng. „headings“, stavke proračuna). To su:

- Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija;
- Kohezija, otpornost i vrijednosti;
- Prirodni resursi i okoliš;
- Migracije i upravljanje granicama;
- Sigurnost i obrana;
- Susjedstvo i svijet;
- Europska javna uprava.

**Više o VFO-u 2021.-2027.:** https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/visegodisnji-financijski-okvir-2021-2027-i-instrument-eu-za-oporavak/

***Instrument EU sljedeće generacije***

**Posebnost tekućeg proračunskog razdoblja 2021.-2027.** jest što osim sredstava koja su predviđena kroz VFO, **postoje i sredstva predviđena kroz Instrument NextGeneration EU** (Instrument EU sljedeće generacije, NGEU). To je instrument EU-a koji je namijenjen oporavku društava i gospodarstava država članica od posljedica izazvanih pandemijom bolesti COVID-19.

Kroz taj instrument osigurat će se ukupno 806,9 milijardi eura, a izraženo u cijenama iz 2018. to iznosi 750 milijardi eura. Unija će ta sredstva pribaviti kroz zajmove na tržištima kapitala s rokom otplate najkasnije do 31. prosinca 2058.

**Dodjele sredstava po 7 naslova (u milijardama EUR)**

| Naslov | VFO | NGEU | UKUPNO |
|---|---|---|---|
| 1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija | 149,5 | 11,5 | 161,0 |
| 2. Kohezija, otpornost i vrijednosti | 426,7 | 776,5 | 1 203,2 |
| 3. Prirodni resursi i okoliš | 401,0 | 18,9 | 419,9 |
| 4. Migracije i upravljanje granicama | 25,7 | - | 25,7 |
| 5. Sigurnost i obrana | 14,9 | - | 14,9 |
| 6. Susjedstvo i svijet | 110,6 | - | 110 |
| 7. Europska javna uprava | 82,5 | - | 82,5,6 |
| **UKUPNO** | **1 210,9** | **806,9** | **2 017,8** |
| **UKUPNO izraženo u cijenama iz 2018.** | **1 074,3** | **750,0** | **1 824,3** |

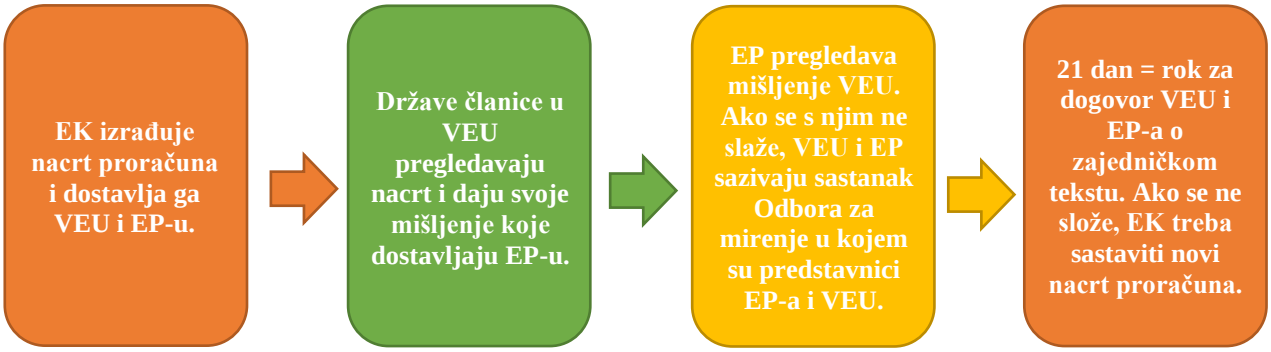
*Izvor: Službene mrežne stranice EU-a. Proračun. https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending/headings_hr. Preuzeto 15. 05. 2022.*

## ➢ Donošenje i nadzor na izvršenjem proračuna

Proračun Europske unije zajednički donose Europski parlament i Vijeće Europske unije, na prijedlog Europske komisije.

Do stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, prijedlog proračuna trebao je proći dva čitanja u EP-u i dva čitanja u VEU-u. Od 2009. postupak donošenja proračuna, odnosno proračunski postupak, je pojednostavljen na način da prijedlog proračuna treba proći samo jedno čitanje u svakoj od tih dviju institucija.

**Proračunski postupak u 4 koraka**




Ako se VEU i EP slože s nacrtom proračuna i bez potrebe za sazivanjem Odbora za mirenje, smatra se da je proračun donesen.

Ako dođe do postupka mirenja te se VEU i EP uspiju dogovoriti o zajedničkom tekstu u zadanom roku, tada imaju 14 dana za prihvaćanje, odnosno donošenje zajedničkog teksta.

Europski parlament je 1975. dobio ovlast odbacivanja predloženog proračuna koju je do sada iskoristio nekoliko puta (1979. i 1984.)

Iako se može činiti da se VEU i EP uspiju složiti kroz postupak mirenja, Odbor za mirenje dva puta nije uspio postići dogovor, i to kada se radilo o proračunima za 2011. i za 2013. Tada je Komisija trebala pripremiti novi nacrt proračuna i pokrenuti od početka proračunski postupak za te godine.

EP je time pokazao da ima ključnu ulogu u fazi pripreme i donošenja proračuna, ali isto vrijedi i za izvršenje proračuna.

Za upravljanje proračunom i praćenje izvršenja nadležna je Komisija, ali EP svake godine ocjenjuje izvršenje proračuna za prethodnu godinu i odobrava izvršenje na preporuku VEU-a.

**Partneri EK-a u praćenju izvršenja proračuna:**

- **Europski revizorski sud**: prijavljuje moguće prijevare Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF).
- **Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)**: Počeo je s radom u 2020. U svom mandatu ima, između ostaloga, i suzbijanje prekograničnog kriminala, uključujući prijevare, korupciju, prijevare koje se tiču PDV-a, a utječu na proračun Unije. Sjedište mu je u Luxembourgu.

*Zanimljivosti o proračunu EU-a*

- Proračun EU-a mali je u usporedbi s ukupnim bogatstvom njegovih država članica: predstavlja najviše 1,04 % zbroja bruto nacionalnog dohotka država članica.
- Prema podacima iz 2019., proračun EU-a (148 milijardi eura) bio je manji od nacionalnih proračuna Austrije ili Belgije.
- Prema podacima iz 2018., građanin EU-a u prosjeku je uplatio 240 eura godišnje u proračun EU-a.
- EU troši manje od 7% svog godišnjeg proračuna na svoju administraciju (60,000 službenika i ostalo osoblje).
- EU troši manje od 1% godišnjeg proračuna na usmeno i pisano prevođenje u svim institucijama.

*Izvor: EK. Fact check on the EU budget. https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-budget-added-value/fact-check_hr. Preuzeto 15. 05. 2022.*

### 3.4. Značajke, ciljevi i fondovi za provedbu zajedničkih politika Unije

- **Pojam „javne politike“ (eng. „policy“)**

Javne politike se u najširem smislu riječi mogu shvatiti kao kolektivni odgovori na određene probleme u društvu. Kako bi se odgovori na pojedine društvene probleme mogli smatrati javnom politikom moraju potjecati od tijela vlasti, imati točno određenu svrhu, baviti se određenim društvenim problemom na sveobuhvatan način i posjedovati određenu razinu predvidljivosti ishoda.

- **Područja djelovanja Unije**

Unija provodi svoje javne politike u dvadesetak područja.

***Područja javnih politika Unije***

| **Gospodarsko-socijalna područja** | **Političko-pravosudna područja** | **Kulturno-znanstvena područja** |
|---|---|---|
| Jedinstveno tržište | Humanitarna pomoć i civilna zaštita | Razvoj i suradnja |
| Oporezivanje | Ljudska prava i demokracija | Istraživanja i inovacije |
| Carina | Pravosuđe i temeljna prava | Obrazovanje, osposobljavanje i mladi |
| Tržišno natjecanje | Vanjska i sigurnosna politika | Kultura |
| Poduzetništvo i industrija | | |
| Poljoprivreda | | |
| Trgovina | | |
| Promet | | |
| Zapošljavanje i socijalna pitanja | | |
| Zdravlje | | |
| Sigurnost hrane | | |
| Regionalna politika | | |
| Energetika | | |
| Okoliš | | |

**Većina politika Unije ima značaj za svakodnevni život građana svih država članica te se zato i zovu zajedničkim politikama**.

U nekima Unija ima isključivu nadležnost, u nekima Unija i države članice imaju podijeljene nadležnosti. U nekim područjima, jedan dio politike je u isključivoj nadležnosti Unije, a drugi dio u podijeljenoj nadležnosti Unije i država članica.

***Primjer:*** *U ribarstvenoj politici je očuvanje morskih bioloških resursa u isključivoj nadležnosti Unije, a ostala pitanja te politike u podijeljenoj nadležnosti Unije i država članica.*

U nekim politikama nadležnost imaju države članice, a zadatak Unije jest da podupire i koordinira napore država članica u kreiranju i provedbi tih politika (primjerice, kultura, turizam, obrazovanje, i sl.).

Prema Ugovoru iz Lisabona koji je stupio na snagu 2009., javne politike Unije možemo podijeliti na sljedeći način s obzirom na način odlučivanja o njima (v. i lekciju o primarnom i sekundarnom zakonodavstvu):

| **U ISKLJUČIVOJ NADLEŽNOSTI UNIJE** | **PODIJELJENA NADLEŽNOST IZMEĐU UNIJE I D/Č** | **NADLEŽNOST D/Č; EU NADOPUNJUJE** |
|---|---|---|
| Carinska unija | Unutarnje tržište | Zaštita i poboljšanje zdravlja ljudi |
| Pravila o tržišnom natjecanju potrebna za funkcioniranje unutarnjeg tržišta | Socijalna politika | Industrija |
| Monetarna politika za države članice čija je valuta euro | Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija | Kultura |
| Očuvanje morskih bioloških resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike | Poljoprivreda i ribarstvo (osim dijela koji je u isključivoj nadležnosti Unije) | Turizam |
| Zajednička trgovinska politika | Okoliš | Obrazovanje, strukovno obrazovanje, mladi i sport |
| | Zaštita potrošača | Civilna zaštita |
| | Promet | Administrativna suradnja |
| | Transeuropske mreže | |
| | Energetika | |
| | Područje slobode, sigurnosti i pravde | |
| | Zajednička briga za sigurnost u pitanjima javnog zdravstva | |

D/Č = država članica

- **Regionalna i kohezijska politika**

***Značajke/Posebnosti***
- Glavna investicijska politika Unije
- Važna za postizanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije
- Kohezija: ujednačavanje razvoja regija, urbanih i ruralnih područja na cijelom teritoriju Unije

***Ciljevi***
- Smanjenje razlika među regijama
- Pružanje potpore otvaranju radnih mjesta, gospodarskom rastu, održivom razvoju i kvaliteti života svih građana Unije
- Ujednačavanje razvoja među državama članicama Unije
- Omogućavanje regijama s poteškoćama u razvoju da se po standardu i kvaliteti života približe razvijenijim regijama

***Provedba***
- U portfelju povjerenice EK-a za koheziju i reforme
- Politiku provodi i nadzire Glavna uprava EK-a za podršku strukturnim reformama (DG REFORM) i Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku u suradnji s državama članicama (podijeljeno upravljanje)
- U tekućem proračunskom razdoblju 2021.-2027. gotovo trećina ukupnog proračuna EU-a namijenjena je ovoj politici (tj. oko 392 milijarde eura)

***Fondovi za provedbu***
Realizira se kroz projekte koji se financiraju iz sljedećih fondova EU-a:

- Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
  - namijenjen uklanjanju regionalnih neravnoteža u Uniji
  - ulaganja u inovacije i podršku malim i srednjim poduzećima; projekti za zeleniju Europu; ulaganja u vještine radi veće mobilnosti u društvu, i sl.

- Kohezijski fond (KF):
  - ulaganja u okoliš i promet u slabije razvijenim područjima Unije (npr. projekti moderniziranja javnog gradskog prijevoza)

- Europski socijalni fond + (ESF +):
  - ulaganja u otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje uključivog društva, uklanjanje nejednakosti i siromaštva u društvu (npr. projekti za zapošljavanje mladih, žena, osoba s invaliditetom, i sl.)

- Fond za pravednu tranziciju (FPT)
  - novi fond u tekućem proračunskom razdoblju

- Namijenjen je pružanju podrške regijama i sektorima u Europi u prelasku na klimatsku neutralnost do 2050. godine.
- Namijenjen regijama i sektorima koje je najviše pogodila tranzicija, jer su ovisni o fosilnim gorivima i/ili proizvode velike količine stakleničkih plinova.

➢ **Zajednička poljoprivredna politika (ZPP; eng. „CAP“)**

***Značajke / Posebnosti***

- Najstarija zajednička politika Unije (datira iz 1962.)
- Spaja poljoprivredu i društvo
  - Elementi ZPP-a:
    - izravna plaćanja poljoprivrednicima: (npr. za ekološki uzgoj i brigu za prirodu)
    - tržišne mjere: pomoć poljoprivrednicima u slučajevima iznenadnih promjena na tržištima (npr. pad cijena zbog prevelike ponude poljoprivrednih proizvoda na tržištima)
    - mjere ruralnog razvoja: za posebne potrebe ruralnih područja

***Ciljevi***

- Pružanje podrške poljoprivrednicima, zaštita poljoprivrednika i briga za njihov primjeren životni standard
- Poboljšanje poljoprivredne proizvodnje
- Osiguravanje redovite opskrbe hranom po razumnim cijenama
- Pružanje podrške u suočavanju s klimatskim promjenama i održivom upravljanju prirodnim resursima
- Očuvanje poljoprivrednih i ruralnih područja širom EU
- Očuvanje gospodarstva u poljoprivrednim područjima promicanjem zapošljavanja u poljoprivredi i srodnim sektorima

***Provedba***

- DG AGRI je u portfelju povjerenika za poljoprivredu.
- ZPP na europskoj razini provodi i nadzire Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI) u suradnji s državama članicama (podijeljeno upravljanje)

***Fondovi za provedbu***

ZPP se financira iz dva fonda koja su dio proračuna EU-a:

- Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP): izravna plaćanja poljoprivrednicima
- Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR): financiranje ruralnog razvoja.

- **Zajednička ribarstvena politika (ZRP)**

***Značajke / Posebnosti***
- „Plava Europa“ je drugi naziv za ovu politiku.
- Među najmlađim zajedničkim politikama Unije
- U početku je bila u okviru zajedničke poljoprivredne politike.
- Izdvaja se kao samostalna javna politika 1983.

***Ciljevi***
- Osigurati održivo ribarstvo
- Zajamčiti prihode i stabilna radna mjesta ribarima
- Dugoročna ekološka, gospodarska i socijalna održivost ribolova i akvakulture

***Provedba***
- DG MARE: u portfelju povjerenika EK-a za okoliš, oceane i ribarstvo.
- Ovu politiku na europskoj razini provodi i nadzire Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo (DG MARE) u suradnji s državama članicama (podijeljeno upravljanje)

***Fondovi za provedbu***
- Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA): podrška projektima za zaštitu morskih resursa uz promicanje održivosti

- **Socijalna politika**

***Značajke / Posebnosti***

Europska socijalna politika je u vrijeme Rimskih ugovora bila prepuštena državama članicama Zajednice kao „načelno pitanje“ (Weidenfeld i Wessels, 2005: 272). S razvojem jedinstvenog tržišta, javila se potreba za koordiniranjem pitanja vezanih uz slobodno kretanje radnika i ostvarivanje njihovih prava kada rade u drugim državama članicama.

Za ovu je politiku važan **socijalni dijalog** svih dionika u području zapošljavanja - poslodavaca, zaposlenika, sindikata, nacionalnih administracija. Stoga **Unija na europskoj razini potiče socijalni dijalog i promiče ulogu socijalnih partnera**, ali se istovremeno **poštuje različitost nacionalnih sustava, bez zadiranja u njihovu autonomiju.**

***Ciljevi***

Prema Ugovoru o funkcioniranju EU-a (Glava X.), ova politika ima sljedeće **ciljeve**:
- Promicanje zapošljavanja;
- Poboljšavanje životnih i radnih uvjeta;
- Osiguravanje odgovarajuće socijalne zaštite;
- Socijalni dijalog;

- Razvoj ljudskih potencijala radi postizanja trajne visoke stope zaposlenosti i sprječavanje socijalne isključenosti.

***Provedba***

Socijalna politika i zapošljavanje u mandatu su povjerenika za zapošljavanje i socijalna prava koji je zadužen za Glavnu upravu za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost (DG EMPL).

Unija pruža podršku državama članicama u provedbi **aktivnosti u desetak područja** kako bi se ostvarili ciljevi socijalne politike:

| RADNO OKRUŽENJE | PRAVA RADNIKA | SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI |
|---|---|---|
| poboljšavanje radne okoline radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika | socijalna sigurnost i socijalna zaštita radnika | uvjeti zapošljavanja za državljane trećih zemalja sa zakonitim boravkom u EU-u |
| radni uvjeti | zaštita radnika po prestanku ugovora o radu | integriranje osoba isključenih s tržišta rada |
| | obavješćivanje radnika i savjetovanje s njima | jednakost muškaraca i žena na tržištu rada i na radnome mjestu |
| | zastupanje i kolektivna obrana interesa radnika i poslodavaca, uključujući suodlučivanje | borba protiv društvene isključenosti |
| | modernizacija sustava socijalne zaštite | |

**Ključan dionici** za provedbu socijalne politike, kao i ostalih zajedničkih politika Unije, jesu Komisija i države članice.

**Djelovanje EK-a u području socijalne politike:**

- Pružanje podrške državama članicama u provedbi aktivnosti na nacionalnoj razini u području zapošljavanja i suzbijanja socijalne isključenosti;
- Savjetovanje sa socijalnim partnerima u vezi postupanja Unije u ovom području;
- Poticanje suradnje među država članicama;
- Olakšavanje koordinacije među državama članicama, posebno u vezi aktivnosti koje se tiču zapošljavanja, prava radnika, uvjeta rada, socijalne sigurnosti, strukovnog osposobljavanja, sprječavanja ozljeda na radu, prava na udruživanje i kolektivno pregovaranje, i sl.;
- Izrada godišnjeg izvješća o napretku u ostvarivanju ciljeva socijalne politike: Ono uključuje i izvješće o demografskom stanju u Uniji te socijalnom razvoju u Uniji, a podnosi se EP-u, VEU-u i Gospodarskom i socijalnom odboru.;

- Na zahtjev EP-a, izrađuje izvješćâ o bilo kojem posebno izdvojenom problemu koji se tiče socijalne politike.
- Upravlja Europskim socijalnim fondom:
  **ESF** je namijenjen financiranju projekata koji imaju za cilj povećati stopu zaposlenosti, povećati mobilnost radnika unutar Unije i među profesijama, unaprijediti strukovno osposobljavanje, utjecati na smanjivanje socijalnih razlika i borbu protiv socijalne isključenosti, i sl.
  **Primjeri projekata koji se financiraju iz ESF-a:** zapošljavanje asistenata u nastavi, zapošljavanje asistenata za djecu s posebnim potrebama u vrtićima, zapošljavanje mladih, i sl.
- Suradnja s posebnim odborom u upravljanju ESF-om: Članovi ovog odbora su predstavnici vlada, sindikata i udruga poslodavaca, a predsjeda mu član EK-a.

***Važno! Države članice smiju uvesti i zadržati nacionalne mjere koje su strože od europskih mjera u području socijalne sigurnosti, pod uvjetom da su u skladu s UFEU-om.***

- **Zaštita potrošača**

***Značajke / Posebnosti***

Ova je politika **dio javnih politika Unije unutar širokog područja pravosuđa i temeljnih prava**, zajedno s politikama koje se odnose na graničnu kontrolu, azil i useljavanje, policijsku suradnju te pravosuđe u užem smislu (priznavanje sudskih odluka između različitih država članica, suradnja pravosudnih tijela država članica, i sl.).

Počeci joj datiraju **od sredine sedamdesetih godina prošloga stoljeća** kada su Zajednica i njezine članice počele štititi interese potrošača kroz razne posebne mjere.

Danas je Ugovorom iz Lisabona propisano da „radi promicanja interesa potrošača i osiguranja visokog stupnja zaštite potrošača, Unija doprinosi zaštiti zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa potrošača, kao i promicanju njihova prava na obaviještenost, obrazovanje i organiziranje u svrhu zaštite njihovih interesa“ (članak 169.).

Tim je Ugovorom **Povelja EU-a o temeljnim pravima** postala obvezujuća, a ona u svom članku 38. **propisuje da je Unija dužna kroz svoje politike osigurati visoku razinu zaštite potrošača**.

Na taj je način politika zašite potrošača postala važnom europskom politikom koja je povezana sa svim drugim politikama u kojima interesi potrošača mogu biti ugroženi (npr. u području energetike, prometa, zaštite okoliša, i sl.).

***Ciljevi***

- Osigurati visoki stupanj zaštite potrošača;
- Osigurati dostupnost održivih proizvoda potrošačima na tržištu EU-a;
- Omogućiti potrošačima bolje informiranje u donošenju odluka;
- Promicanje prava potrošača na obaviještenost, obrazovanje i organiziranje u svrhu zaštite njihovih interesa;
- Sprječavanje trgovinskih praksi koje zanemaruju prava potrošača i dovode do njihovih pogrešnih odluka zbog nedostatka odgovarajućih informacija (npr. skriveno oglašavanje proizvoda);
- Posebna zaštita određenih grupa potrošača, kao što su djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom;
- Prilagodba postojećih pravila tekućoj digitalizaciji;
- Promicanje popravaka i poticanje uporabe održivijih proizvoda;
- Pomoć državama članicama u pravovremenoj primjeni europskih propisa za zaštitu potrošača;
- Podrška državama članicama u utvrđivanju proizvoda koji su štetni po zdravlje potrošača.

***Provedba***

Pitanja zaštite potrošača su u portfelju povjerenika za pravosuđe i potrošače koji je na čelu istoimene Glavne uprave (DG JUST).
Europska komisija u donošenju svojih prijedloga aktivno surađuje s **nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača** te joj je svaka država članica dostavila popis tih tijela.

**Popis nacionalnih tijela za zaštitu potrošača za Republiku Hrvatsku** možete vidjeti ovdje: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/national-consumer-organisations_hr_listing.pdf

U tekućem proračunskom razdoblju 2021.-2027. ova politika provodi se prema **Novoj strategiji za potrošače iz 2020. „Jačanje otpornosti potrošača radi održivog oporavka“**.

**Pet ključnih prioritetnih područja zaštite potrošača prema Novoj strategiji 2020.-2025.:**

1. Zelena tranzicija;
2. Digitalna transformacija;
3. Djelotvorna zaštita prava potrošača;
4. Posebne potrebe određenih grupa potrošača; i
5. Međunarodna suradnja.

Nova strategija za potrošače bavi se i posljedicama izbijanja pandemije COVID-a 19 na potrošače s obzirom na utvrđeni porast prijevara potrošača od izbijanja pandemije.

Više o Novoj strategiji za potrošače na poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN.

***Programi financiranja***

Projekti namijenjeni zaštiti potrošača mogu se financirati iz jednog od sljedećih programa u tekućem proračunskom razdoblju:

Program pravosuđe
Program građani, jednakost, prava i vrijednosti
Program za jedinstveno tržište

| |
|---|
| Više o ovim programima na poveznici EU-a za pravosuđe i potrošače: https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes_en |

***Važno! Države članice smiju uvesti i zadržati nacionalne mjere koje su strože od europskih mjera u području zaštite potrošača, pod uvjetom da su u skladu s UFEU-om.***

# 4. Republika Hrvatska i Europska unija

## 4.1. Pretpristupno razdoblje - Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju posebna je vrsta sporazuma koji je EU ponudila državama obuhvaćenim Procesom stabilizacije i pridruživanja, među kojima je bila i Hrvatska (Albanija, BIH, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija).

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisnicima daje status pridruženog člana i potencijalnog kandidata za članstvo u EU-u.

Ovaj Sporazum je jedini ugovorni korak na putu do stupanja u članstvo u EU-u, odnosno do potpisivanja Ugovora o pristupanju EU-u.

Navedeni Sporazum je politički važan jer znači uspostavu dijaloga između EU-a i države, odnosno RH, usklađivanje zakonodavstva, promicanje gospodarskih odnosa, razvoj zone slobodne trgovine, financijsku suradnju, slobodu kretanja osoba, roba, usluga i kapitala, prava poslovnog nastana.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju RH je sa EU potpisala 29. listopada 2001., a stupio je na snagu 1. veljače 2005. nakon ratifikacije Hrvatskog sabora, Europskog parlamenta i parlamenata svih država članica.

U isto vrijeme kad i SSP (29. Listopada 2001.) potpisan je i Privremeni sporazum koji je uređivao je trgovinska pitanja i s njima povezana pitanja (usklađivanje zakonodavstva u pojedinim područjima, cestovni prijevoz itd.), a primjenjivao se od 1. siječnja 2002. godine (iako je formalno stupio na snagu 1. ožujka 2002.) do stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 1. veljače 2005. godine.

Uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih dræava članica te uz Privremeni sporazum parafirani su 16. travnja 2004. godine i dodatni Protokoli kojima se uzima u obzir proširenje Europske unije na 10 novih država članica te uređuje njihovo pristupanje SSP-u i Privremenom sporazumu.

U preambuli Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju konstatirano je da je EU spremna u najvećoj mogućoj mjeri integrirati Hrvatsku u političku i gospodarsku matricu Europe. Dakle, članstvo u EU-u kao cilj determinirano je tek naknadno pregovaračkim okvirom. U RH donesen je i Zakon o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između RH i Europskih zajednica i njihovih država članica.

Uspostavljeni su Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje te Odbor za stabilizaciju i pridruživanje i njegovi pododbori kao tijela za praćenje primjene i provedbe SSP-a, ali i kao forum za pitanja vezana uz proces usklađivanja zakonodavstva. Prema SSP-u, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje sastoji se od članova Vijeća EU-a i Europske komisije s jedne strane

i članova Vlade Republike Hrvatske s druge strane. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje sastavljen je od predstavnika Vijeća EU-a, predstavnika Europske komisije i predstavnika Hrvatske.

**Sporazumom je propisana asimetrična liberalizacija trgovine**, a to znači da su ukinute carine na proizvode iz RH kada se uvoze u EU, te su ukinute i carine na proizvode kada se iz ostalih država članica uvozi roba u RH, ali od stupanja na snagu Sporazuma, carine su snižene na 60% osnovne carine, dalje su se carine smanjivale sukcesivno po godinama, da bi od 1. siječnja 2007. bile ukinute sve preostale carine.

Sporazumom je propisano mirovanje ugovaranja novih uvoznih ili izvoznih carina i pristojbi s jednakim (istovrsnim) učinkom između Hrvatske i EU-a, odnosno država članica.

RH se obvezala na usklađivanje prava s pravnom stečevinom EU-a (čl. 69 SSP-a).

U kontekstu pretpristupnih strategija za RH, EU je definirala nekoliko glavnih elemenata i to:

- izrađivanje redovitih izvješća EK-a o napretku RH počevši s 2005.;
- otvaranje pretpristupnih financijskih programa RH i to: PHARE, ISPA i SAPARD;
- uspostavu Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje te istoimenog odbora kao tijela za praćenje primjene i provedbe SSP-a;
- donošenje Okvirnog sporazuma kojim se RH omogućuje sudjelovanje u programima Zajednice/Unije
- politički dijalog.

Dio navedene Strategije bilo je i Pristupno partnerstvo kao jedan od instrumenata koji razrađuje prioritete u usklađivanju zakonodavstva, financijsku pomoć te pripreme za pregovore država kandidatkinja.

Prioriteti su se sastojali u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, zaštiti manjina, rješavanje graničnih pitanja, itd.

Iako je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 1. veljače 2005., navedena činjenica nije bila prepreka da RH podnese zahtjev za članstvo u EU-u 25. veljače 2003. te da stekne status kandidata u lipnju 2004.

## 4.2. Proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji

RH je podnijela zahtjev za punopravno članstvo u EU-u dana 21. veljače 2003. u Ateni Vijeću EU-a kojim je predsjedavala Grčka. RH je dobila status države kandidata za punopravno članstvo 18. lipnja 2004. na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu.

Stjecanju statusa države kandidata prethodilo je potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2001., ispunjavanje upitnika Europske komisije 2003., te dobivanje pozitivnog mišljenja EK-a u 2004. s preporukom o otvaranju pregovora s RH o članstvu u EU-u.

Europska komisija je objavila i Pretpristupnu strategiju RH 2004. koja je sadržavala i donošenje Okvirnog sporazuma kojim se RH omogućilo sudjelovanju u programima Zajednice te otvaranje pretpristupnih financijskih programa PHARE, ISPA i SAPARD.

Nakon dobivanja statusa države kandidatkinje, 3. listopada 2005. otvoreni su pristupni pregovori održavanjem prve sjednice bilateralne međuvladine konferencije između država članica (predsjedavajuće Vijećem EU-a) i RH.

Pregovaralo se o prihvaćanju pravne stečevine EU-a i prilagođavanju političkog, pravnog i gospodarskog sustava RH u 35 tematskih poglavlja te o uvjetima pod kojima RH pristupa EU-u.

Vlada RH je prije toga uspostavila strukturu za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora o pristupanju RH u EU na način da je imenovala:

a. **Državno izaslanstvo RH** (voditelj – ministar vanjskih poslova, zamjenik voditelja i glavni pregovarač)
b. **Pregovaračku skupinu za vođenje pregovora** (zamjenici glavnog pregovarača, šef misije RH pri EU-u, administrativni dio)
c. **Koordinaciju za pregovore o pristupanju** – međuresorno radno tijelo
d. **Radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima**
e. **Ured glavnog pregovarača** – stručna, tehnička i administrativna pomoć
f. **Tajništvo pregovaračke skupine** – stručna, tehnička i administrativna pomoć

**Poglavlja pregovora bila su podijeljena po sljedećim područjima:**

- slobodno kretanja roba, radnika, kapitala, pružanje usluga,
- javna nabava, pravo trgovačkih društava, tržišno natjecanje, poduzetništvo i industrijska politika,
- pravo intelektualnog vlasništva, financijske usluge, informacijsko društvo i medij,
- poljoprivreda, sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, ribarstvo,
- promet, energetika, statistika, ekonomska i monetarna politika, financijski nadzor, proračun, carinska unija,

- transeuropske mreže, regionalna politika i koordinacija, vanjska i sigurnosna i obrambena politika, vanjski odnosi,
- pravosuđe i temeljna ljudska prava, prostor slobode i sigurnosti pravde,
- obrazovanje i kultura, okoliš, zaštita potrošača i zdravlja.

Poglavlja su:

1. SLOBODA KRETANJA ROBA
2. SLOBODA KRETANJA RADNIKA
3. PRAVO POSLOVNOG NASTANA I SLOBODA PRUŽANJA USLUGA
4. SLOBODA KRETANJA KAPITALA
5. JAVNE NABAVE
6. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
7. PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
8. TRŽIŠNO NATJECANJE
9. FINANCIJSKE USLUGE
10. INFORMATIČKO DRUŠTVO I MEDIJI
11. POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVITAK
12. SIGURNOST HRANE, VETERINARSTVO I FITOSANITARNI NADZOR
13. RIBARSTVO
14. PROMETNA POLITIKA
15. ENERGETIKA
16. POREZI
17. EKONOMSKA I MONETARNA UNIJA
18. STATISTIKA
19. SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE
20. PODUZETNIŠTVO I INDUSTRIJSKA POLITIKA
21. TRANS-EUROPSKE MREŽE
22. REGIONALNA POLITIKA I KOORDINACIJA STRUKTURNIH INSTRUMENATA
23. PRAVOSUĐE I TEMELJNA LJUDSKA PRAVA
24. PRAVDA, SLOBODA I SIGURNOST
25. ZNANOST I ISTRAŽIVANJE
26. OBRAZOVANJE I KULTURA
27. OKOLIŠ
28. ZAŠTITA POTROŠAČA I ZDRAVLJA
29. CARINSKA UNIJA
30. VANJSKI ODNOSI
31. VANJSKA, SIGURNOSNA I OBRAMBENA POLITIKA
32. FINANCIJSKI NADZOR
33. FINANCIJSKE I PRORAČUNSKE ODREDBE
34. INSTITUCIJE
35. OSTALA PITANJA

Stjecanjem statusa kandidata Republici Hrvatskoj su postali dostupni pretpristupni programi pomoći te je od 2005. RH bila korisnica programa PHARE, ISPA i SAPARD. K tome joj je već od 2001. na raspolaganju bio program CARDS namijenjen državama s područja Zapadnog Balkana uključenima u Proces stabilizacije i pridruživanja za dobivanje potpore izgradnji institucionalnog, zakonodavnog, gospodarskog i socijalnog okvira država na putu prema članstvu u Europskoj uniji.

U programu PHARE za 2005. i 2006., i to za izgradnju institucija potrebnih u procesu približavanja EU, za razvoj infrastrukture i privatnog poduzetništva, obrazovanja, usavršavanja i istraživanja, dodijeljeno joj je ukupno 167 milijuna eura.

U programu ISPA za isto razdoblje za područje prometa i zaštite okoliša RH je na raspolaganju bilo 60 milijuna eura.

U programu SAPARD za 2006. za rješavanje sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja država kandidatkinja, RH je imala na raspolaganju 25 milijuna eura.

Program IPA zamijenio je pretpristupne programe pomoći, tj. PHARE, ISPA-u i SAPARD, u proračunskom razdoblju 2007.-2013. U programu IPA, radi usklađenja s pravnom stečevinom vezano uz prekograničnu suradnju, regionalni razvoj, pomoć u tranziciji i izgradnji institucija, te razvoj ljudskih potencijala, RH je u razdoblju od 2007. do 2013. imala na raspolaganju 997,6 milijuna eura.

U programu CARDS za projekte regionalnog značaja i projekte bitne za cijelu državu u periodu od 2001. do 2004. RH je bilo na raspolaganju 262 milijuna eura.

RH je u sklopu pretpristupne i tehničke pomoći bilo osigurano kroz "Twinning projekte" potpora pri implementiranju i provođenju pravne stečevine EU, pomoć stranih stručnjaka po pojedinim područjima pregovora, te kroz Taiex (Ured tehničke pomoći za razmjenu informacija) kratkoročna pomoć kroz misije stručnjaka, radionice i studijske posjete.

**Pristupni pregovori završili su 30. lipnja 2011.** nakon analitičkog pregleda hrvatskog zakonodavstva te prethodno zakonodavnog screeninga, a po privremenom zatvaranju pojedinih poglavlja, te je uspostavljena Radna skupina za izradu nacrta Ugovora o pristupanju RH EU-u.

Rezultati pregovora ugradili su se u odredbe Ugovora o pristupanju u čijoj su izradi i odobravanju konačnog teksta sudjelovali predstavnici država članica i institucija EU-a te RH.

**Hrvatska je u pregovorima osigurala niz prijelaznih razdoblja**, primjerice u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, potporama u poljoprivredi, korištenju tradicionalnih ribarskih alata, pomorskom prometu, gospodarenju otpadom i području poreza.

**Ugovor o pristupanju RH u EU potpisan je 9. prosinca 2011. u Bruxellesu,** čime je RH postala država pristupnica. Europski parlament je 1. prosinca 2011. dao pristanak za pristupanje RH u EU, 5. prosinca 2011. ga je odobrilo Vijeće EU-a, te je Ugovor o pristupanju tada išao na potvrdu, odnosno ratifikaciju u parlamente svih država članica i u RH.

**Određen je datum pristupanja 1. srpnja 2013**., te je završetkom pregovora za RH pripremljen financijski paket koji je uključivao 449,4 milijuna eura u 2013. iz strukturnih i kohezijskih fondova EU-a, čime se RH otvorilo korištenje fondova namijenjenih državama članica.

U RH je dana 22. siječnja 2012. održan referendum za ulazak u EU te su građani podržali ulazak RH u EU s 66,27% glasova.

**Hrvatski sabor je ratificirao Ugovor o pristupanju dana 9. ožujka 2012.**, a parlamenti ostalih država članica ratificirali su ga tijekom 2012. i u prvoj polovici 2013.

**Dana 1. srpnja 2013. RH je postala punopravna članica EU.**

### 4.3. Prava i obveze Republike Hrvatske kao članice EU

- Pravo njezinih građana da na neposrednim izborima tajnim glasovanjem svakih pet godina bira 12 članova Europskog parlamenta: sudjelovanje u radu Europskog parlamenta i sudjelovanje u redovnom zakonodavnom i posebnim zakonodavnim postupcima te u radu na svim ostalim zadaćama Europskog parlamenta
- Pravo nacionalnog parlamenta da daje mišljenje o predloženom propisu
- Sudjelovanje u radu Europskog vijeća putem predsjednika Vlade RH ili predsjednika RH, u definiranju općih političkih smjernica i prioriteta razvoja EU-a, te u određivanju načela općih smjernica zajedničke, vanjske i sigurnosne politike EU-a
- Sudjelovanje u Vijeću Europske unije: jedan ministar iz svake države članice, ovisno o području o kojem se raspravlja u Vijeću EU-a, sudjelovanje u donošenju sekundarnog zakonodavstva
- Članstvo u Ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU): putem Euroskupine (tijelo unutar Vijeća EU-a čiji su članovi ministri financija država koje su uvele euro)
- Sudjelovanje u Europskoj komisiji: jedan povjerenik iz države članice, sudjelovanje u zakonodavnoj inicijativi i važnim izvršnim ovlastima u području tržišnog natjecanja i vanjske trgovine
- Sudjelovanje u radu Suda: po jedan sudac iz svake države članice
- Sudjelovanje u radu Općeg suda: po dva suca iz svake države članice
- Sudjelovanje u radu Upravnog vijeća Europske  središnje banke: guverneri nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro
- Sudjelovanje u radu Europskog revizorskog suda: po jedan sudac iz svake države članice, sudjelovanje u reviziji i financijama EU-a
- Sudjelovanje u radu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora: broj članova određen je za svaku državu članicu, sudjelovanje u savjetodavnom tijelu i davanje mišljenja za područje određeno Ugovorom te ostalih mišljenja
- Sudjelovanje u radu Odbora regija: broj članova određen je za svaku državu članicu, sudjelovanje u savjetodavnom tijelu i davanje mišljenja za područje određeno Ugovorom te ostalih mišljenja
- Sudjelovanje u radu Upravnog vijeća Europske investicijske banke: po jedan iz svake države članice, sudjelovanje u razvoju slabije razvijenih regija, modernizacija, i dr.
- Sudjelovanje u radu agencija i ureda, primjerice Ureda europskog javnog tužitelja
- Pravo korištenja odobrenih sredstava za različita područja sukladno višegodišnjem financijskom okviru
- Sudjelovanje u raspodjeljivanju financijskih sredstava i upravljanju rashodima u izvršenju proračuna EU-a
- Obveza prijenosa određenog postotka procijenjenog PDV-a u proračun EU-a te pristojbe u postotku od bruto nacionalnog dohotka u proračun EU-a
- Korisnica sredstava iz Europskih fondova namijenjenih za provedbu kohezijske politike te iz Europskih fondova određenih za pojedina razdoblja financijske perspektive

### 4.4. Prava i obveze građana te građana RH u Europskoj uniji

Lisabonskim ugovorom definiran je pojam građanina EU-a, a to je da svaka osoba koja ima državljanstvo neke države članice EU-a je i državljanin EU-a.

**Svakom građaninu Unije jamči se:**

- **pravo slobodnog kretanja i boravka** na državnom području država članica, što između ostaloga uključuje sustav međusobnog priznavanja visokoškolskih kvalifikacija te rad u obrazovnim, zdravstvenim i drugim javnim ustanovama u Uniji
- **pravo da glasuje i da bude biran na izborima za Europski parlament i na lokalnim izborima u državi članici u kojoj ima boravište**
- **pravo na diplomatsku ili konzularnu zaštitu** druge države članice na teritoriju treće zemlje, ako njegova država u toj zemlji nema diplomatsko predstavništvo
- **pravo na podnošenje predstavki Europskom parlamentu i pravo na obraćanje Europskom ombudsmanu**
- **pravo obraćanja pisanim putem svim institucijama ili tijelima** na jednom od službenih jezika država članica i pravo na odgovor na istom jeziku
- **pravo pristupa dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije** pod uvjetima propisanim Ugovorima
- **pravo inicijative najmanje jednog milijuna građana, znatnog broja država članica da** na svoju inicijativu **pozovu Europsku komisiju** da u okviru svojih ovlasti **podnese prijedlog o pitanjima za koja građani smatraju da je potreban pravni akt Unije**

**Sve navedeno, u praksi za građane RH znači i, primjerice, sljedeće:**

- hrvatski jezik je jedan od službenih jezika EU-a – mogućnost obraćanja institucijama i savjetodavnim tijelima te Sudu EU-a na hrvatskom jeziku
- putovanje bez viza i putovnica, samo osobnom iskaznicom
- mogućnost zapošljavanja bez posebnih radnih dozvola
- zaštita potrošača kroz jaču kontrolu kvalitete proizvoda
- pravo na zaštitu okoliša podizanjem standarda
- mogućnost poslovanja poduzetnika na cijelom području unutarnjeg tržišta EU-a
- slobodna kupovina bez plaćanja carina
- zaštitu potrošača kroz mogućnost zamjene proizvoda
- mogućnost dobivanja Europske vozačke dozvole te kartice Europskog zdravstvenog osiguranja, korištenje jedinstvenog broja službe 112 za hitne slučajeve u cijeloj Europi besplatno
- studiranje pod istim uvjetima koje u bilo kojoj državi članici imaju studenti te države
- statusna prava, npr. brak, automatski se priznaje u svim državama članicama EU-a

## ZAKLJUČNO

Građanstvo Unije ne povlači za sobom osobne, fiskalne obveze građana prema EU-u, ni druge dužnosti koje bi građani osobno imali prema EU, osim svih gore navedenih prava, te upravo to predstavlja temeljnu razliku u odnosu na nacionalno državljanstvo u državama članicama i u EU-u.

## 4.5. Koordinacija europskih poslova i sudjelovanje hrvatskih predstavnika u institucijama EU-a

- **Koordinacija europskih poslova na nacionalnoj razini**

Europski poslovi se na nacionalnoj razini koordiniraju između Hrvatskoga sabora i Vlade RH u skladu s hrvatskim Ustavom, Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju EU-a.

***Europski poslovi:*** *Pobliže su definirani Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima iz 2013. godine (Narodne novine 81/2013). Odnose se na sva pitanja koja proizlaze iz hrvatskoga članstva u Uniji.*

U obavljanju europskih poslova Sabor:

– prati i nadzire rad Vlade u institucijama Europske unije

– razmatra dokumente Europske unije i stajališta Republike Hrvatske i o njima može donositi zaključke

– nadzire poštovanje načela supsidijarnosti

– odlučuje o primjeni klauzule premošćivanja

– sudjeluje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske unije

– sudjeluje u postupcima revizije temeljnih ugovora Europske unije u skladu s člankom 48. Ugovora o Europskoj uniji

– u okviru slobode, sigurnosti i pravde sudjeluje u ocjeni mehanizama za primjenu politika Unije u tim područjima u skladu s člankom 70. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

– sudjeluje u političkom praćenju rada Europola i ocjeni aktivnosti Eurojusta u skladu s člancima 85. i 88. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

– sudjeluje u međuparlamentarnoj suradnji nacionalnih parlamenata i u suradnji s Europskim parlamentom u skladu s Protokolom o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji te

– prati rad Vlade u osiguranju održivosti reformi i provedbi svih obveza proisteklih iz pregovora s Europskom unijom te dosljednoj primjeni pravne stečevine Europske unije.

Europske poslove Sabora obavlja **saborski Odbor za europske poslove**, osim u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije za koje je nadležan Odbor za vanjsku politiku.

**Početni korak** je izrada popisa prijedloga zakonodavnih akata EU-a o kojima će se raspravljati na razini Unije tijekom godine. Taj popis Vlada je dužna dostaviti Saboru do 15. siječnja za svaku godinu.

Odbor za europske poslove donosi Radni program za razmatranje stajališta RH za tekuću godinu.

**Radni program Odbora za europske poslove temelji se na:**

- Radnim programima EK-a;
- Programima predsjedništva Vijeća EU-a (o programima predsjedanja v. i lekciju o glavnim institucijama);
- Drugim dokumentima EU-a o kojima Vlada može obavijestiti Sabor, a Odbor ih uključiti u Radni program i o tome obavijestiti predsjednika Sabora.

Uz dokumente o kojima će izrađivati nacionalna stajališta, Vlada Odboru za europske poslove dostavlja i sljedeće:

- Podaci o vrsti postupka koji će se primjenjivati prilikom odlučivanja u institucijama EU-a;
- Razloge i ciljeve za donošenje svakog pojedinog dokumenta;
- Očekivano trajanje rasprave o svakom dokumentu u institucijama EU-a.

Odbor za europske poslove je ovlašten zatražiti od Vlade provedbu postupka za procjenu učinka propisa Unije za dokumente koji su uvršteni u Radni program.

***Proces koordinacije europskih poslova nakon donošenja Radnog programa Odbora za europske poslove***

1. •Vlada dostavlja Odboru sve dokumente iz Radnog programa i druge dokumente EU-a putem EU baze.

2. •Vlada donosi nacionalno stajalište i dostavlja ga Odboru.
•Ako dolazi do promjene u zakonodavnom aktu i/ili nacionalnom stajalištu, Vlada o tome obavještava Odbor.

3. •Odbor održava sjednicu na kojoj razmatra nacionalno stajalište dobiveno od Vlade.
•Stajalište pred Odborom predstavlja predstavnik kojeg odredi Vlada.
•Ta se sjednica održava čim Odbor dobije stajalište kako bi se poštivali rokovi za usvajanje dokumenata u Europskoj uniji.

Vlada je dužna obavijestiti Sabor i o postupcima pokrenutim protiv RH zbog povrede prava Unije te dostaviti sve podatke koje Sabor može zatražiti u vezi europskih poslova.

***Ishodi rada Odbora za europske poslove u razmatranju nacionalnih stajališta***

- Odbor može donijeti zaključak o dokumentima EU-a i nacionalnim stajalištima koja su mu dostavljena na razmatranje.
- Zaključak se dostavlja predsjedniku Sabora.
- Vlada može djelovati u institucijama Unije na temelju tog zaključka.

➢ **<u>Uključivanje hrvatskih predstavnika u institucije i tijela EU-a</u>**

Od stupanja u članstvo Unije 1. srpnja 2013., predstavnici Republike Hrvatske sudjeluju u radu institucija, tijela i agencija Unije te raznih radnih skupina unutar Europske komisije. Način sudjelovanja i odabira hrvatskih predstavnika ovisi o vrsti institucije, odnosno tijela ili agencije.

***Radne skupine EK-a***

Riječ je o operativnim, radnim skupinama unutar EK-a čiji članovi nisu imenovani dužnosnici, već službenici raznih nacionalnih tijela državne uprave. Obično se određuju internom odlukom čelnika tijela državne uprave. Radi se o službenicima koji se određuju za sudjelovanje u radnim skupinama s obzirom na prirodu i opseg poslova radnog mjesta koje obavljaju.

***Institucije i tijela EU-a***

U radu određenih institucija i tijela sudjeluju imenovani nacionalni dužnosnici. Biraju se tako da Vlada sastavi izvješće o kandidatu za pojedina mjesta i dostavi ga Odboru za europske poslove Hrvatskoga sabora.

To se odnosi na sljedeće institucije i tijela:

- Europska komisija
- Sud
- Opći sud
- Europski revizorski sud
- Upravno vijeće Europske investicijske banke

Odbor za europske poslove na svojoj sjednici razmatra dostavljena izvješća i poziva na sjednicu kandidata / kandidatkinju kojeg / koju je Vlada predložila. Potom donosi svoje mišljenje i dostavlja ga predsjedniku Sabora. Vlada uzima u obzir mišljenje Odbora pri donošenju konačne odluke o kandidatu za pojedinu instituciju ili tijelo, ali može odlučiti i da to mišljenje neće prihvatiti. O tome dostavlja pisano obrazloženje Saboru koji o tome provodi raspravu.

*Za imenovane hrvatske predstavnike u EK-u, Sudu EU-a, Općem sudu i Europskom revizorskom sudu, v. lekciju o glavnim institucijama Unije.*

***Europski parlament***

Kao jedina izravno izabrana institucija EU-a koja predstavlja glas građana, zastupnici u EP-u biraju se na neposrednim izborima u svim državama članicama. Po tome je ova institucija specifična. Nacionalni predstavnici u njoj nisu izabrani posredstvom Vlade RH i Hrvatskoga sabora, već izravno od hrvatskih građana. Međutim, u EP-u ne zastupaju interese svoje države, već su podijeljeni u klubove zastupnika po političkom opredjeljenju. Stoga ustvari zastupaju interese svih europskih građana, iz različitih država članica, a s obzirom na njihova politička opredjeljenja.

## 4.6. Pretpristupni programi pomoći EU-a Hrvatskoj

**Pretpristupni programi pomoći po razdobljima - s obzirom na status RH na putu prema članstvu**

- 2001. – 2004. CARDS PROGRAM (do stjecanja statusa kandidata za članstvo)
- 2005.-2006. PHARE, ISPA i SAPARD
- 2007.-2013. Instrument pretpristupne pomoći – IPA (umjesto programa PHARE, ISPA i SAPARD)

➢ **Program CARDS (*Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation*)**

- Za države s područja Zapadnog Balkana uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja

***Ciljevi:***

- potpora izgradnji institucionalnog, zakonodavnog, gospodarskog i socijalnog okvira država na putu prema EU-u;
- promicanje tržišnog gospodarstva u tim državama;

***Nacionalna i regionalna komponenta***

Nacionalna komponenta: dostupna do stjecanja statusa kandidata za članstvo 2004.
Regionalna komponenta: do kraja 2006. (više država uključilo bi se u provedbu pojedinih projekata financiranih iz ove komponente)

***Istek programa:*** kraj 2006.

- **Programi PHARE, ISPA i SAPARD**

**PHARE (*fr. Pologne-Hongrie: assistance à la restructuration économique*):**
- 30% sredstava za izgradnju institucija u procesu približavanja Uniji;
- 70% sredstava za investicijske projekte

**ISPA (*Instrument for Structural Policies for Pre-Accession*):**
- Za usklađivanje sa standardima EU-a u području prometa i zaštite okoliša (investicijski projekti za izgradnju infrastrukture u tim područjima)

**SAPARD (*Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development*):**
- Za strukturne prilagodbe u području poljoprivrede i ruralnog razvoja;
- Za podršku državama kandidatima u usklađivanju sa ZPP-om

- **IPA - Instrument pretpristupne pomoći (*Instrument for Pre-accession Assistance*)**

- U provedbi u proračunskom razdoblju 2007.-2013.

***Korisnice***: države kandidati i potencijalni kandidati za članstvo (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Island, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska)

***Ciljevi:***
1. Pomoć u usklađivanju s pravnom stečevinom EU-a i u njezinoj provedbi;
2. Priprema za korištenje strukturnih fondova nakon pristupanja Europskoj uniji.

***Sastavnice (5):***
1. Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija;
2. Prekogranična suradnja
3. Regionalni razvoj
4. Razvoj ljudskih potencijala
5. Ruralni razvoj

**U proračunskom razdoblju 2014.-2020.:** IPA II (iste korisnice, bez RH, zbog stjecanja statusa punopravne članice EU-a 2013.)

**TAIEX – Ured tehničke pomoći za razmjenu informacija (*Technical Assisstance Information Exchange Office*).** Dostupan RH od 2004. godine, čime se promiče administrativna sposobnost hrvatske državne uprave.

***Cilj TAIEX-a***: pružanje kratkoročne tehničke pomoći u procesu usklađivanja zakonodavstva i provedbe propisa EU-a

- Dostupan u određenoj formi i nakon primanja države u članstvo u Uniji.

- ***Primjeri**: seminari o pravu EU-a, studijski posjeti institucijama EU-a, i sl.*

**Programi Zajednice (od 2009.: Programi Unije)**

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.
Osim mogućnosti korištenja financijskom i tehničkom pomoći EU-a, status države kandidatkinje otvara mogućnosti sudjelovanja u Programima Zajednice/Unije

Korištenju svakog programa prethodilo je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade RH i EU-a za svaki pojedini program.

***Primjeri programa:***
TEMPUS: za područje visokoškolskog obrazovanja;
PROGRESS: za zapošljavanje i socijalnu solidarnost;
Fiscalis: za područje poreza;

## 4.7. Programi i fondovi i EU-a na raspolaganju Hrvatskoj

### Programi Unije 2021.-2027.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska je dobila pravo punopravnog sudjelovanja u aktivnostima Programa Unije. Programi Unije predstavljaju niz aktivnosti koje Europska unija uspostavlja u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

U zaključku Vlade RH (siječanj 2022.) o sudjelovanju RH u ovim programima određeno je sljedeće:

- 16 programa Unije u kojima sudjeluje RH;
- Tijelo državne uprave zaduženo za koordinaciju svakog pojedinog programa;
- Tijela državne i javne uprave uključene u provedbu svakog pojedinog programa (tj. u provedbu projekata koji se financiraju iz svakog pojedinog programa)

***Primjer: Program pravosuđe***

Nacionalno tijelo zaduženo za koordinaciju: Ministarstvo pravosuđa i uprave (MPU)

Tijela uključena u provedbu: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za ravnopravnost spolova, Ured pučke pravobraniteljice, Pravosudna akademija, Vrhovni sud, Hrvatski pravni centar, Centar za mirovne studije

Tijela uključena u provedbu projekata mogu imati ulogu partnera, dok projekt provodi organizacija ili ustanova iz druge države članice (npr. Akademija za europsko pravo iz Triera).

MPU na godišnjoj razini od tijela uključenih u provedbu prikuplja podatke o projektima provedenima iz ovog programa i dostavlja ih Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU-a.

## Programi Unije 2021.-2027.

**Programi Unije imaju** svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU. Republika Hrvatska je dobila pravo punopravnog sudjelovanja u aktivnostima Programa Unije od pristupanja u Europsku uniju. Većina Programa Unije provodi se prema centraliziranom modelu provedbe u kojem su za financijsko upravljanje i provedbu odgovorna tijela Europske komisije zbog čega se na nacionalnoj razini osigurana dostupnost informacija, i pomoć potencijalnim prijaviteljima zainteresiranim za prijavu projekata na natječaje, putem nacionalne kontakt točke koja se nalazi u nadležnom tijelu. Vlada RH Zaključkom utvrđuje tijelo zaduženo za koordinaciju sudjelovanja te tijela nadležna za provedbu Programa Unije tijekom pojedinog financijskog razdoblja. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU glavni je nacionalni koordinator za aktivnosti vezane uz sudjelovanje RH u Programima unije. Tablica koja slijedi prikazuje ključne informacije Programa Unije u razdoblju 2021.-2027.

| **Program Unije** | **Ključne informacije** |
|---|---|
| Carina | • Program podržava suradnju između carinskih tijela diljem Europske unije i štiti financijske i gospodarske interese EU-a i njegovih članica<br>• Prihvatljivi korisnici carinske uprave država članica EU<br>• Nadležno tijelu je Ministarstvo financija |
| Digitalna Europa | • Program daje potporu jačanju europske konkurentnosti te razvoj u smjeru tehnološke neovisnosti<br>• Prihvatljivi korisnici poslovni subjekti s poslovnim nastanom u državi članici te ostali u skladu s Uredbom (EU) 2021/694x<br>• Nadležno tijelo je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. |
| Europske snage solidarnosti | • Program daje podrška mladima koji se žele uključiti u aktivnosti solidarnosti u raznim područjima: od pomoći osobama u nepovoljnom položaju i pružanja humanitarne pomoći i šire<br>• Prihvatljivi korisnici su organizacije/pravne osobe koje imaju poslovni nastan u zemlji sudionici programa i neformalne skupine mladi<br>• Nadležno tijelo je Središnji državni ured za demografiju i mlade |
| EU za zdravlje | • Program osigurava podrška mjerama usmjerenim prema poboljšanju zdravlja ljudi u cijeloj Uniji i osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi<br>• Prihvatljivi korisnici su pravni subjekti, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama EU i u trećim zemljama koje su se pridružile program<br>• Nadležno tijelo je Ministarstvo zdravstva |

| | |
|---|---|
| Fiscalis | • Program je namijenjen pružanju potpore poreznim tijelima s ciljem zaštite financijskih i gospodarskih interesa u EU, sprječavanje poreznih prijevara i sl.<br>• Prihvatljivi korisnici su nadležna porezna tijela u državama članicama<br>• Nadležno tijelo je Ministarstvo financija |
| Građani, jednakost, prava i vrijednosti | • Program osigurava potporu sa svrhom promicanje prava i vrijednosti Unije utvrđenih Ugovorima o EU, Poveljom o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima<br>• Prihvatljivi korisnici su organizacije civilnoga društva, tijela javne vlasti, jedinice lokalne (područne) samouprave i međunarodne organizacije u skladu s pojedinim pozivom<br>• Nadležno tijelo je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |
| Kreativna Europa | • Program osigurava potporu kulturnim i kreativnim sektorima<br>• Prihvatljivi korisnici su pravna subjekti u kulturnim i kreativnim sektorima s poslovnim nastanom u državi članici ili trećoj zemlji u skladu s pojedinim pozivom<br>• Nadležno tijelo je Ministarstvo kulture i medija |
| LIFE | • Program osigurava potporu politikama zaštite okoliša, očuvanju prirode te klimatskim aktivnostima<br>• Prihvatljivi korisnici su javne i privatne ustanove te nevladine organizacije.<br>• Nadležno tijelo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja |
| Mehanizam Unije za civilnu zaštitu | • Program osigurava potporu za jačanje suradnje između Unije i država članica i olakšavanje koordinacije u području civilne zaštite kako bi se poboljšala učinkovitost sustava za prevenciju, pripremu i odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem<br>• Prihvatljivi korisnici su pravne osobe koje podliježu privatnom ili javnom pravu (sudionici u sustavu civilne zaštite, tijela državne uprave, lokalne<br>i područne (regionalne) samouprave, sveučilišta, nevladine udruge, malo I srednje poduzetništvo, itd).<br>• Nadležno tijelo je Ministarstvo unutarnjih poslova |
| Obzor Europa | • Program osigurava potporu stvaranju, boljem širenju i prenošenju visokokvalitetnog i izvrsnog znanja te visokokvalitetnih tehnologija.<br>• Prihvatljivi korisnici su pravne osobe, bez obzira na mjesto osnivanja, kao i pravne osobe iz nepovezanih trećih zemalja ili međunarodne organizacije (uključujući međunarodnu europsku |

| | |
|---|---|
| | istraživačku organizaciju), pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni pravilima za sudjelovanje i ostali specifični uvjeti navedeni u pozivu.<br>• Nadležno tijelo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| Periklo IV | • Program osigurava potporu aktivnostima u zaštititi euronovčanica i eurokovanica od krivotvorenja i povezanih prijevara.<br>• Prihvatljivi korisnici su nadležna nacionalna tijela u području zaštite eura od krivotvorenja kako je definirano u članku 2. (b) Uredbe 1338/2001.<br>• Nadležno tijelo je Hrvatska narodna banka |
| Program jedinstvenog tržišta | • Program osigurava potporu funkcioniranju unutarnjeg tržišta pomoću mjera koje uključuju bolji nadzor tržišta, potporu građanima i poduzećima pri rješavanju problema te poboljšanu politiku tržišnog natjecanja, jačanju konkurentnosti poduzeća itd.<br>• Prihvatljivi korisnici su poduzetnici i tijela državne uprave u državi članici u skladu s pojedinim pozivom<br>• Nadležna tijela su: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede i Državni zavod za statistiku |
| Program Pravosuđe | • Program osigurava potporu daljnjem razvoju europskog područja pravde utemeljenog na vladavini prava, neovisnosti i nepristranosti pravosuđa, uzajamnom priznavanju i povjerenju, pristupu pravosuđu te na pravosudnoj suradnji, čime se također jačaju demokracija, vladavina prava i zaštiti temeljnih prava<br>• Prihvatljivi korisnici su pravne osobe u skladu s pojedinim pozivom<br>• Nadležno tijelo je Ministarstvo pravosuđa i uprave |
| Program Unije za borbu protiv prijevara | • Programom se olakšava suradnja među relevantnim tijelima država članica te između država članica, Komisije i drugih relevantnih tijela Unije s ciljem sprječavanja i suzbijanja prijevara, korupcije i bilo kojih drugih nezakonitih aktivnosti.<br>• Prihvatljivi korisnici su javna tijela, istraživačke i obrazovne institucije i ostali dionici koji mogu doprinijeti ciljevima Programa<br>• Nadležno tijelo je Ministarstvo financija |
| Svemirski program Unije | • Programom se promiče uloga Unije kao globalnog dionika u međunarodnom svemirskom sektoru, potiče se međunarodna suradnja, jača europska svemirska diplomacije te se zalaže za načelo reciprociteta i poštenog tržišnog natjecanja<br>• Prihvatljivi korisnici su države članice Europske unije te za zemlje sudionice ili pridružene zemlje u skladu s pojedinim pozivom |

| | |
|---|---|
| | • Nadležno tijelo je Ministarstvo obrazovanja i znanosti |
| Erasmus + | • Program je usmjeren jačanju znanja i vještina te zapošljivosti e-uropskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposob-ljavanja te rada u području mladih i sporta.<br>• Prihvatljivi korisnici su javni i privatni pravni subjekati koji su aktivni u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta u skladu s pojedinim pozivom<br>• Nadležna tijela su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Sredi-šnji državni ured za demografiju i mlade i Agencija za mobilnost i programe EU |

| |
|---|
| Više o ovim Programima Unije na poveznici https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/programi-unije/programi-unije-2021-2027/ |

**Fondovi na raspolaganju Hrvatskoj u razdoblju 2021.-2027.**

1. Za provedbu Kohezijske politike
2. Za provedbu Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)
3. Za unutarnje poslove

**1. Fondovi za provedbu Kohezijske politike (v. lekciju o zajedničkim politikama)**

- Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
- Kohezijski fond (KF)
- Europski socijalni fond plus (ESF +)
- Fond za pravednu tranziciju (FPT)

EFRR, KF i FPT su u nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a
ESF+ je u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

**2. Fondovi za provedbu ZRP-a i ZPP-a (ribarstvo i poljoprivreda)**

- Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA)
- Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP)
- Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

EFPRA kao i EFJP i EPFRR su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.

## 3. Fondovi za unutarnje poslove

- Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI)
- Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (IUGV)
- Fond za unutarnju sigurnost (FUS)

FAMI, FUS, IUGV su u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova.

| |
|---|
| Više o fondovima i s njima povezanim programima možete naći na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_116_1985.html i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/ |

**Popis kratica**

***Kratice u predmetu „Osnove Europske unije – II. razina“***

| | |
|---|---|
| države članice | D/Č |
| Ekonomska i monetarna unija | EMU |
| Europska ekonomska zajednica | EEZ |
| Europska investicijska banka | EIB |
| Europska komisija | EK |
| Europska središnja banka | ESB |
| Europska unija | EU |
| Europska zajednica za atomsku energiju | EURATOM |
| Europska zajednica za ugljen i čelik | EZUČ |
| Europski fond za jamstva u poljoprivredi | EFJP |
| Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu | EFPRA |
| Europski fond za regionalni razvoj | EFRR |
| Europski monetarni institut | EMI |
| Europski monetarni sustav | EMS |
| Europski parlament | EP |
| Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | EPFRR |
| Europski socijalni fond | ESF |
| Europski socijalni fond + | ESF + |
| Europski ured za borbu protiv prijevara | OLAF |
| Europsko vijeće | EV |
| Fond za azil, migracije i integraciju | FAMI |
| Fond za pravednu tranziciju | FPT |
| Fond za unutarnju sigurnost | FUS |
| Kohezijski fond | KF |
| nevladine organizacije | NVO |
| Ministarstvo pravosuđa i uprave | MPU |
| Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ | OPKK |
| Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” | OPULJP |
| | |
| Schengensko područje | SP |
| Ugovor o Europskoj uniji | UEU |
| Ugovor o funkcioniranju Europske unije | UFEU |
| Ured europskog javnog tužitelja | EPPO |
| Vijeće Europske unije | VEU |
| Višegodišnji financijski okvir | VFO |
| Zajednička poljoprivredna politika | ZPP |
| Zajednička ribarstvena politika | ZRP |

**Popis izvora**


1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (2012). Što donosi članstvo u Europskoj uniji. Pregled pregovaračkih poglavlja. Zagreb: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Poveznica: https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/files/file/publikacije/120112-stodonosi1.pdf. *Poglavlja: 33. Financijske i proračunske odredbe; 34. poglavlje: Institucije*

2. Brigljević, K., Brnčić, A., Leppee, P., Mošnja, I. (2015). Hrvatska na putu u Europsku uniju: od kandidature do članstva (sedmo izdanje). Zagreb: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Poveznica: https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/files/file/publikacije/Hrvatska_na_putu_2012.pdf. – cijeli dokument

3. Fontaine, P. Europa u 12 lekcija(2018). Luksemburg: Ured za službene publikacije Europskih zajednica. Poveznica: https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-hr/format-PDF/source-241329264 – *cijeli dokument*

4. Europska komisija (2012). Vaš vodič kroz Lisabonski ugovor. Luksemburg: Ured za službene publikacije Europskih zajednica. Poveznica: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/Publikacije/ostale%20publikacije//Va_vodi_kroz_Lisabonski_ugovor.pdf – *Više o institucionalnim promjenama*

5. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Hrvatska 28. članica Europske unije (2014) Zagreb: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Poveznica: https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/files/file/publikacije/Hrvatska-28-clanica-Europske-unije.pdf - *cijeli dokument*

6. Europski parlament Informativni članci o Europskoj Uniji (2019) Luksemburg: Ured za službene publikacije Europskih zajednica. Poveznica: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/681670de-f476-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-hr/format-PDF/source-search. *Poglavlja 1.1. Povijest europske integracije; 1.2. Pravni sustav Europske unije i postupci odlučivanja; 1.3. Institucije i tijela Europske unije; 4.1.4. Pravo na predstavke; 4.1.5. Europska građanska inicijativa; 5.5. Proširenje i susjedski odnosi, 5.5.1.Proširenje, 5.5.2. Zapadni Balkan*

7. Europska komisija (2014). Informacije o Europskoj uniji – Kako funkcionira Europska Unija(2014) Luksemburg: Ured za službene publikacije Europskih zajednica. Poveznica: https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/9a6a89dc-4ed7-4bb9-a9f7-53d7f1fb1dae/language-hr/format-PDF/source-241329707. Nema poglavlja. - *cijeli dokument*

8. Kratki vodič o Europskoj uniji (2014) Luksemburg: Ured za službene publikacije Europskih zajednica. Poveznica: https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/9a6a89dc-4ed7-4bb9-a9f7-53d7f1fb1dae/language-hr/format-PDF/source-241329707. *Poglavlje 1.2. Osnovne značajke pravnog sustava Europske unije*

9. Europski parlament (2019). Europski parlament glas građana u Europskoj uniji (2019) Ured za službene publikacije Europske unije. Poveznica: https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/8b207d89-5ff1-11e9-b6eb-01aa75ed71a1 - *cijeli dokument*

10. Vijeće Europske unije (2018) Ured za službene publikacije Europske unije - Vijeće Europske unije. Poveznica: https://www.consilium.europa.eu/media/35825/qc0617489hrn.pdf - *cijeli dokument*

11. Glavno tajništvo Vijeća. Europsko Vijeće, Vijeće - Dvije institucije koje djeluju za Europu (2019) Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije. Poveznica: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f3b6d85e-7ef0-4736-88a0-3860f531e866 - *cijeli dokument*

12. Europski parlament. Europski parlament glas građana u Europskoj uniji (2019) Ured za službene publikacije Europske unije (2019.) Poveznica na HR verziju: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8b207d89-5ff1-11e9-b6eb-01aa75ed71a1/language-en - *cijeli dokument*

13. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj NN116/2021. Poveznica: https://www.zakon.hr/z/2998/Zakon-o-institucionalnom-okviru-za-kori%C5%A1tenje-fondova-Europske-unije-u-Republici-Hrvatskoj – *svi članci*

14. ODLUKA o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu. Poveznica: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2020/Studeni/18%20sjednica%20VRH/18%20-%2012.docx – *cijela odluka*

15. Strukturni fondovi - Naslovnica » EU fondovi » Programi Unije » Programi Unije 2021.-2027. *Cijela stranica s podstranicama po pojedinim Programima Unije: Carina, Digitalna Europa, Earsmus +, EU snage solidarnosti, EU za zdravlje, Fiscalis, rađani, jednakost, prava i vrijednosti, Kreativna EU, Life, Mehanizam unije za civilnu zaštitu, Obzor Europa, Periklo IV, Program jedinstvenog tržišta, Program pravosuđa, Program unije za borbu protiv prijevara, Svemirski program unije.*

16. Strukturni fondovi -Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027. i Instrument EU za oporavak
Poveznica: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/visegodisnji-financijski-okvir-2021-2027-i-instrument-eu-za-oporavak/

Zakonodavni paket za Kohezijsku politiku za razdoblje 2021.-2027. https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/

Operativni programi Republike Hrvatske 2021.-2027. https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/operativni-programi-republike-hrvatske-2021-2027/
*-Predmetne stranice*

17. Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima (NN 81/2013). Poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_81_1698.html *- Cijeli zakon (17 članaka)*

18. *Europska komisija (2015) Europa bez granica Schengenski prostor: Ured za publikacije Europske unije. Poveznica:https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/09fcf41f-ffc4-472a-a573-b46f0b34119e/language-hr/format-PDF/source-289011782 – cijeli dokument*

**Dodatna literatura:**

Ćapeta, Tamara i Rodin, Siniša (2018) *Osnove prava Europske unije*. Zagreb: Narodne novine.

Europska komisija (2019) *Ukratko o proračunu EU-a*. https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/79442520-a772-11e9-9d01-01aa75ed71a1. Preuzeto 15.05.2022.

Europska unija (2016) *Pročišćeni ugovori. Povelja o temeljnim pravima*. Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1194001c-c811-11e6-a6db-01aa75ed71a1/. Preuzeto 15.05.2022.

Guéguen, Daniel (2002) *Vodič kroz labirint Europske unije.* Zagreb: Vlada RH. Ministarstvo za europske integracije

Hrvatska enciklopedija. *Paneuropeizam*. https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=46417. Preuzeto 16.05.2022.

Sudska praksa Suda Europske unije: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/hr/

Weidenfeld, Werner i Wessels, Wolfgang (2005) *Europa od A do Ž.* Zagreb: Zaklada Konrad Adenauer